

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

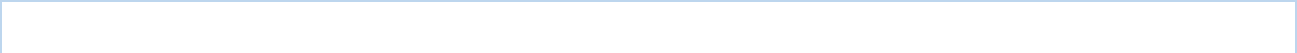
**ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

ПУЛАТОВА У. Р.

**ПРАКТИКУМ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ**

(учебное пособие)

Ташкент – 2022



Рекомендовано к изданию в качестве учебного пособия решением Учебно-методического совета ТГЮУ (протокол № ____ от ____ 2022 г.)

Пулатова Умида Рамазоновна

Практикум по составлению процессуальных документов. Учебное пособие. – Т.: Издательство ТГЮУ, 2022 г. – 145 с.

Рецензенты: **Хашимова Дильдархон Уринбаевна**, д.п.н., профессор кафедры «Узбекский язык и литература» ТГЮУ.

Бердиева Мукаррама Анваровна, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой «Русский язык» ТИЁТ.

Абзалова Хуршида Мирзиятовна, д.ю.н., и.о. профессора кафедры «Уголовное право, криминология и противодействие коррупции» ТГЮУ.

Данное учебное пособие направлено на формирование у студентов-юристов практических навыков составления уголовно-процессуальных документов, а также развития у них письменной и устной речи.

В пособии представлены тексты статей Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, схемы-таблицы, образцы документов-решений и документов-протоколов, казусы, занимательные тексты-задачи, а также различные задания для самостоятельной работы коммуникативного и творческого характера. Система обучающих заданий включает лексико-грамматические упражнения, отрабатывающие частотные синтаксические конструкции и лексику, характерную для процессуальных актов.

Материал, представленный в пособии, может быть полезным для преподавателей и студентов вузов юридического профиля и использован в качестве дополнительного источника на занятиях русского языка.

Пояснительная записка

Учебное пособие составлено на материале текстов уголовно-процессуальных документов и состоит из 5 разделов: первый – предусматривает ознакомление с определениями некоторых их видов (заявление, представление, подписка, поручение, обвинительное заключение и т.п.) и работу по их содержанию. Второй раздел направлен на обучение составлению процессуальных документов в условиях аудиторных занятий. В третьем разделе даны схемы-таблицы типов процессуальных документов, которые дадут возможность студентам составлять их самостоятельно (каждый из документов отличается типовым содержанием*, спецификой стиля, структурой, видами информации* (событийная: изложение произошедшего в прошедшем времени; констатирующая: ссылки на статьи УПК и УК; предписывающая: разрешающая/запрещающая производить те или иные действия); реквизиты*: адресат, наименование документа, дата, подпись, ссылка на закон. Четвертый и пятый разделы ориентированы на самостоятельную работу студентов во внеаудиторное время и включают казусы и занимательные тексты-задачи, на основе которых студенты должны составлять различные типы процессуальных документов, а также развивать логическое мышление, что обеспечивает формирование и закрепление речевых умений и навыков самостоятельного составления деловых бумаг.

Текстовый материал пособия позволяет студентам в процессе обучения ознакомиться со стадиями и методикой предварительного расследования преступлений, предусмотренными УПК РУз. Система обучающих заданий включает лексико-грамматические упражнения, отрабатывающие частотные синтаксические конструкции и лексику, характерную для данных процессуальных актов; прямой и обратный перевод конструкций с русского языка на узбекский, а также различные задания коммуникативного и творческого характера.

В пособии представлены постановления и протоколы, отражающие некоторые стадии предварительного расследования преступлений в той последовательности, которая предусмотрена УПК РУз. Каждый процессуальный документ предваряется текстом из Учебника по уголовному процессу, в котором разъясняется сущность и назначение данного документа.

* См. Приложение 1, стр.121

РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Тема 1. Заявление

Задания

1. Ознакомьтесь с содержанием текста процессуального документа «Заявление».
2. Выясните значение выделенных курсивом словосочетаний по словарю юридических терминов, запишите их в тетради.

Заявление – это «письменная просьба, составляемая по установленной форме и подаваемая на имя лица или учреждения».

В уголовном процессе наиболее распространены заявления о принятии мер в отношении *неизвестного лица*, совершившего какое-либо *преступное деяние*, заявления о совершении преступления, заявления о *прекращении уголовного дела*, заявления об отказе от помощи адвоката, заявления о *явке с повинной*.

В соответствии с требованиями ст. 324 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан заявления могут быть устными или письменными. Письменное заявление должно быть подписано тем, от кого оно исходит. Устное заявление фиксируется в протоколе. Протокол должен содержать сведения о заявителе, месте его проживания и работы, а также о его документах, удостоверяющих его личность. Далее в протокол вносится от первого лица, по возможности дословно, сообщение об обстоятельствах совершения преступления. Протокол подписывают заявитель и должностное лицо, которое приняло заявление.

В соответствии со ст.113 УПК РУз заявления о явке с повинной представляют собой сообщение о преступлении, совершенном самим заявителем, которому еще не высказано подозрение и не предъявлено обвинение в совершении этого преступления.

По структуре заявления могут быть простые и сложные. В простом заявлении просьба излагается без основания и приобщения документов, поэтому структура текста состоит из одной части, содержащей просьбу, послужившую поводом для составления заявления.

В сложном – только обосновывается просьба, а также приводится перечень прилагаемых документов. Текст сложного заявления членится на

две структурные части: изложение просьбы и ее мотивировку. Такое расположение структурных частей не является неизменным.

Данный документ может содержать только событийную, либо и событийную и констатирующую информацию.

Реквизитами письменной формы данного документа являются: адресат; автор заявления; место его проживания; наименование вида документа; ссылка на закон; текст; дата; подпись заявителя. Устное заявление подписывает заявитель и дознаватель, следователь, прокурор или судья.

3. Попросите друга дать краткое определение процессуальному документу «Заявление».

4. Скажите, какие различия существуют между простым и сложным заявлением.

5. Ответьте, какую информацию может содержать текст заявления.

6. Назовите реквизиты заявления.

7. Представьте информацию о заявлении в виде схемы.

Тема 2. Подписка

Задания

1. Ознакомьтесь с содержанием текста процессуального документа «Подписка».

2. Выясните значение выделенных курсивом слов или словосочетаний по словарю юридических терминов, запишите их в тетради.

Подписка – процессуальный документ, в котором *обвиняемый* (или *подсудимый*) дает письменное обязательство дознавателю, следователю, прокурору или суду, что до окончания *предварительного следствия* и суда по обвинению его в преступлении будет выполнять требования, предусмотренные соответствующим законом, а также не будет выполнять противоречащих закону действий.

Структурный анализ текстов подписки показал, что композиционные части данного документа являются постоянными: в тексте подписки излагаются данные об обвиняемом или подсудимом, обвинение, предъявляемое в отношении него (ссылка на статьи УК РУз), а также

обязательство соблюдать требования соответствующего закона (ссылка на статьи УПК РУз).

Во второй части документа обвиняемому или подсудимому разъясняется, что за нарушение данных им обязательств он несет ответственность, о чем делается отметка, удостоверяемая их подписью.

Данный документ содержит событийную информацию.

Реквизиты: наименование документа; дата; место составления; сведения о лице, дающем обязательство; ссылки на законы; подпись обвиняемого или подсудимого; должность, звание, ФИО лица и подпись, принявшего подписку.

3. Скажите, в чем заключается суть документа.

4. Ответьте, могут ли меняться композиционные части подписки.

Мотивируйте свой ответ.

5. Ответьте, какую информацию может содержать текст подписки.

6. Перечислите реквизиты подписки.

7. Представьте информацию о подписке в тезисной форме.

Тема 3. Постановление

Задания

1. Ознакомьтесь с содержанием текста процессуального документа «Постановление».

2. Выясните значение выделенных курсивом слов и словосочетаний по словарю юридических терминов, запишите их в тетради.

Постановление – это процессуальный документ, в котором *орган дознания* или следователь излагает и обосновывает решение, принятое при производстве *расследования*.

Данный документ состоит из трех частей: вводной, описательной и резолютивной. Во вводной части некоторых постановлений указывается *резолюция* прокурора.

В постановлении содержится событийная, констатирующая и предписывающая информация.

Реквизиты: (резолюция), наименование документа; дата; место составления; текст вводной части; текст описательной части; текст

резолютивной части; должность, звание, ФИО, подпись лица, составлявшего документ.

3. Спросите у друга, в чем заключается суть текста постановления.
4. Назовите композиционные части постановления.
5. Ответьте, какая информация содержится в тексте постановления.
6. Перечислите реквизиты постановления.

Тема 4. Представление

Задания

1. Ознакомьтесь с содержанием текста процессуального документа «Представление».
2. Выясните значение выделенных курсивом словосочетаний по словарю юридических терминов, запишите их в тетради.

Представление – процессуальный документ, который составляется, когда необходимо принять меры для устранения выявленных в ходе расследования причин и условий, способствующих совершению *преступлений*. Текст документа имеет описательно-повествовательный характер. В нем выделяются две основные части, которые являются постоянными: в первой части указываются соответствующие органы, учреждения, предприятия, организации, которые информируются о факте *возбуждения уголовного дела* в отношении определенного лица, а также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления и подлежащие устранению. Во второй – официальная просьба о проведении *профилактических мероприятий* в целях воспрепятствования совершению преступлений. В представлении следователь высказывает и обосновывает свое мнение о причинах недостатков в деятельности предприятий, учреждений, и общественных организаций и настаивает на их устранении. Текст данного документа содержит цифровую и текстовую информацию.

Данный документ содержит событийную, констатирующую и предписывающую информацию.

Реквизиты: адресат или несколько адресатов; наименование документа; текст; должность, звание, ФИО лица, направляющего данный документ.

3. Выясните, в каких случаях оформляется представление.
4. Скажите, из скольких композиционных частей состоит представление.
5. Ответьте, какая информация содержится в тексте представления.
6. Перечислите реквизиты постановления.
7. Запишите тезисы текста «Представление».

Тема 5. Протокол

Задания

1. Ознакомьтесь с содержанием текста процессуального документа «Протоколы».
2. Выясните значение выделенных курсивом слов и словосочетаний по словарю юридических терминов, запишите их в тетради.

Протоколы – это документы, в которых следователь или лицо, производящее дознание, фиксирует ход и результаты производства отдельных следственных или иных процессуальных действий (*осмотров, допросов, обысков, экспертизы, очной ставки* и т.п.).

В протоколах логически выделяются две части: указание на то, где, когда и с чьим участием проводились протоколируемые действия, описание действий и результатов этих действий в хронологическом порядке. Протоколы следственных действий содержат точную и подробную характеристику выявленных предметов или процессов и составляются так, чтобы с их помощью можно было легко воссоздать картину. Протоколы различаются по характеру следственных действий:

1) Протоколы, служащие формой юридического закрепления доказательств – *показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля* и протоколы очных ставок.

Данный документ содержит событийную и констатирующую информацию.

Реквизиты: наименование документа; дата; место составления; тексты вводной, отсылочной (ссылки на закон), повествовательной части; подпись *допрашиваемого, адвоката, следователя*.

2) Протоколы, являющиеся самостоятельным источником доказательств. В них удостоверяются факты и обстоятельства, выявленные при *осмотрах, освидетельствованиях, обысках, выемках*,

задержании, предъявлении для опознания, а также при производстве следственного эксперимента.

В данном документе содержится событийная и констатирующая информация.

Реквизиты: (резолуция)*; наименование документа; дата; место составления; текст; подпись заявителя; подпись *понятых*, подозреваемого, следователя.

3) Протоколы, составляемые для фиксации выполнения какого-либо требования уголовно-процессуального закона: Протоколы об ознакомлении обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы; предъявления *потерпевшей* заключения *эксперта*; об отказе от услуг защитника; об окончании предварительного следствия или *дознания*; о предъявлении *обвиняемому* и его защитнику материалов дела и др.

Реквизиты: наименование документа; дата; место составления; подпись обвиняемого (подозреваемого), *понятых*, защитника, следователя.

3. Дайте определение процессуальному документу протоколы.

4. Скажите, какие различия существуют в протоколах.

5. Ответьте, какая информация содержится в текстах каждого типа протоколов.

6. Укажите на реквизиты каждого типа протокола.

7. Представьте информацию о протоколах в виде схемы.

8. Подготовьте пересказ содержания текста протокола.

Тема 6. Справка

Задания

1. Ознакомьтесь с содержанием текста процессуального документа «Справка».

2. Выясните значение выделенных курсивом слов и словосочетаний по словарю юридических терминов, запишите их в тетради.

Справка – документ, представляющий собой описание и подтверждение тех или иных *актов* и событий, который составляется с целью получения определенной информации по *запросу* или указанию вышестоящего органа управления или *должностного лица*.

* Резолюция в виде волеизъявления «Санкционирую» может быть проставлена в Протоколах обыска.

В уголовном процессе справка, являясь составной частью материалов следственного дела; а именно, приложением к обвинительному заключению, отражает информацию о последовательном производстве следственных действий с указанием их даты. Текст документа оформляется в два столбика, расположенных противоположно друг от друга, в виде последовательных пунктов, обозначающихся порядковым номером; содержит цифровую и текстовую информацию.

Реквизиты: наименование документа; указание этапа следственного действия и даты; должность, звание, ФИО, подпись лица, составившего данный документ.

3. Дайте определение процессуальному документу справка.
4. Ответьте, какая информация содержится в тексте справки.
5. Назовите реквизиты справки.
6. Перескажите содержание текста справки.

Тема 7. Поручение

Задания

1. Ознакомьтесь с содержанием текста процессуального документа «Поручение».
2. Выясните значение выделенных курсивом словосочетаний по словарю юридических терминов, запишите их в тетради.

Особое место среди документов в стадии предварительного расследования занимают **поручения**, которые даются как письменные распоряжения другому органу следствия в тех случаях, когда по каким-либо причинам некоторые *оперативно-следственные действия* не могут быть проведены там, где ведется *расследование*. После краткого изложения сути дела в поручении объясняется необходимость производства процессуальных действий в другом районе, и перечисляются вопросы, которые необходимо выяснить при исполнении отдельного поручения.

Когда все *обстоятельства дела* выяснены полно, всесторонне и объективно, предварительное следствие заканчивается, его материалы письменно обобщаются в обвинительном заключении.

3. Скажите, в каких случаях оформляются поручения.
4. Ответьте, о чем излагается в поручениях.

Тема 8. Обвинительное заключение

Задания

1. Ознакомьтесь с содержанием текста процессуального документа «Обвинительное заключение».
2. Выясните значение выделенных курсивом слов и словосочетаний по словарю юридических терминов, запишите их в тетради.

Обвинительное заключение – это процессуальный документ, в котором подводятся итоги *предварительного расследования*, излагаются сущность дела, сведения о личности обвиняемого и формулировка обвинения, т.е. последовательное изложение всех обстоятельств дела и доказательств, которые их подтверждают. Оно составляется следователем или лицом, производящим дознание, и подлежит обязательному утверждению прокурором.

Обвинительное заключение состоит из двух частей – описательной и резолютивной.

Описательной части предшествует наименование этого документа, а также указание о том, по какому делу он составлен, данные обвиняемого; квалификация преступления, в котором он обвиняется. В ней излагается сущность дела; место и время совершения преступления, его способы, мотивы, последствия и другие существенные обстоятельства; сведения о потерпевшем; доказательства, которые подтверждают наличие преступления и виновность обвиняемого; обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность обвиняемого; доводы, приводимые обвиняемым в свою защиту, и результаты проверки этих доводов. В обвинительном заключении обязательны ссылки на листы дела, фактические данные о совершенном преступлении и о личности обвиняемого; конкретные доказательства, а не только источники этих доказательств. Необходимо указать также, какие доказательства подтверждают то или иное обстоятельство по предъявленному обвинению и привести доказательства, опровергающие его утверждения, если вина или другие обстоятельства отрицаются полностью или частично.

В резолютивной части обвинительного заключения приводятся сведения о личности обвиняемого и излагается формулировка предъявленного обвинения с указанием статьи или статей уголовного закона, предусматривающих данное преступление.

Реквизиты: *санкция* прокурора; наименование документа; сведения о предъявленном обвинении; основной текст; ссылки на листы дела; сведения об обвиняемом; текст обвинения; должность, звание, ФИО, подпись следователя.

В стадиях предания обвиняемого суду и судебного разбирательства также составляются соответствующие процессуальные документы – протоколы, определения, приговоры.

3. Скажите, кем составляется обвинительное заключение.

4. Скажите, какие данные включает следователь в обвинительное заключение.

5. Назовите реквизиты обвинительного заключения.

6. Напишите конспект текста обвинительного заключения.

Тема 9. Приговор суда

Задания

1. Ознакомьтесь с содержанием текста процессуального документа «Приговор суда».

2. Выясните значение выделенных курсивом словосочетаний по словарю юридических терминов, запишите их в тетради.

Приговор суда – итоговый документ, в котором разрешается уголовное дело по существу. Он содержит наиболее подробную информацию о *фактических обстоятельствах* дела, строго *мотивированные выводы*. Приговор провозглашается в зале судебного заседания. В уголовно-процессуальном законодательстве выделяются три части приговора: вводная - подготавливает к восприятию основной информации документа; в описательной - подробно излагаются фактические сведения по существу дела, приводятся доказательства, на основе которых вынесено то или иное решение, указанное в резолютивной части.

Приговор суда может быть опротестован прокурором или *обжалован осужденным в кассационном порядке*. Кассационный протест направляется прокурором в вышестоящий суд, если необходимо по каким-либо основаниям отменить приговор суда первой инстанции. У *кассационного протеста* нет обязательной формы, устанавливаемой законом. Обычно указывается, какой приговор и когда был вынесен судом первой инстанции, затем обосновывается протест и излагаются требования кассатора, т.е. прокурора, приносящего протест. Жалоба документально отражает правовые гарантии, обеспечивающие охрану законных интересов тех, кто участвует в процессе. После краткого описания сути обжалуемых фактов приводятся *доводы*, на основании которых составлена жалоба.

3. Составьте вопросы к тексту. Запишите ответы в тетради.

Итоговые задания по первому разделу:

1. Какие документы составляются следователем на стадии предварительного расследования?
2. В каких случаях составляется каждый документ?
3. Какие реквизиты содержат документы?
4. Какие виды информации включают изученные документы?
5. Составьте словарь юридических терминов, которые вы узнали из текстов процессуальных документов.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Тема 1. Документы-протоколы

Запомните!

Документы-протоколы фиксируют порядок и результаты следственных действий. По типовому содержанию они разделяются на следующие группы:

а) могут служить формой юридического закрепления соответствующего источника доказательств (показания обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля);

б) могут являться самостоятельным источником доказательств (акты и обстоятельства, выявленные при осмотрах, обысках, выемках и т.п.);

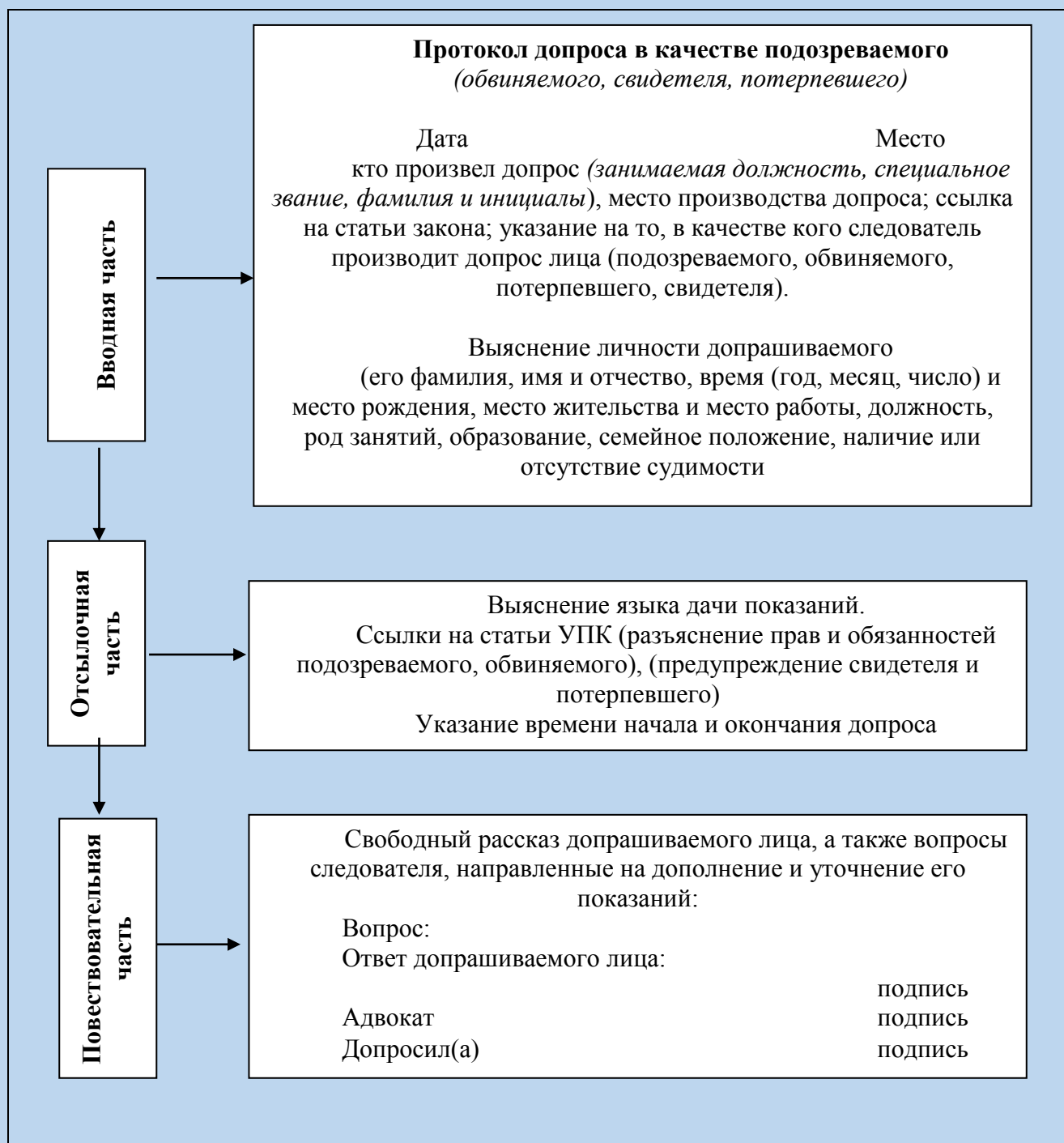
в) могут составляться для того, чтобы зафиксировать выполнение того или иного требования уголовно-процессуального закона (о предъявлении обвиняемому и его защитнику материалов дела и др.)¹.

¹ Процессуальные акты предварительного расследования. Примерные образцы. Юридическая литература. М., 1991. С.7.

Документы-протоколы, служащие формой юридического закрепления соответствующего источника доказательств

Задания

1. Ознакомьтесь со схемой-таблицей документов-протоколов.



2. Изучите содержание каждой части документа. Объясните, почему они так называются.

3. Ознакомьтесь с отрывками из текста документа. Скажите, какой отрывок текста соответствует той или иной части документа.

4. Расположите данные отрывки текста документа в нужной последовательности.

Права и обязанности подозреваемого, предусмотренные ст. 48 УПК Республики Узбекистан, мне разъяснены _____ Шишилов А.Ю.

В соответствии со ст. 47 УПК Республики Узбекистан Шишилову А.Ю. объявлено, что его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 131 ч.1 УК Республики Узбекистан.

Следователь СО Мирзо-Улугбекского РУВД города Ташкента, лейтенант Павленко М.Н. в служебном кабинете № 10 с соблюдением ст.ст. 96-111 УПК Республики Узбекистан в качестве подозреваемого допросил.

На каком языке желаете давать показания?

На заданные вопросы поясняю следующее:

В наркологическом и психоневрологическом диспансере на учете не состою, по вышеуказанному адресу проживаю один. По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее:

Так 24.03.10 года примерно в 22.30 часов ко мне на мусороуборочный пункт подошел сотрудник милиции по званию лейтенант и спросил у меня документы и я ему показал свой вид на жительство и сказал, что я ему ранее показывал свои документы, после он уехал на милицейской машине. Примерно через 20 минут ко мне подошел парень и попросил... .

Вопрос:

Ответ:

*Следователь СО Мирзо-Улугбекского РУВД
г. Ташкента,
Лейтенант*

Павленко М.Н.

1. *ФИО*
2. *Дата рождения*
3. *Место рождения*

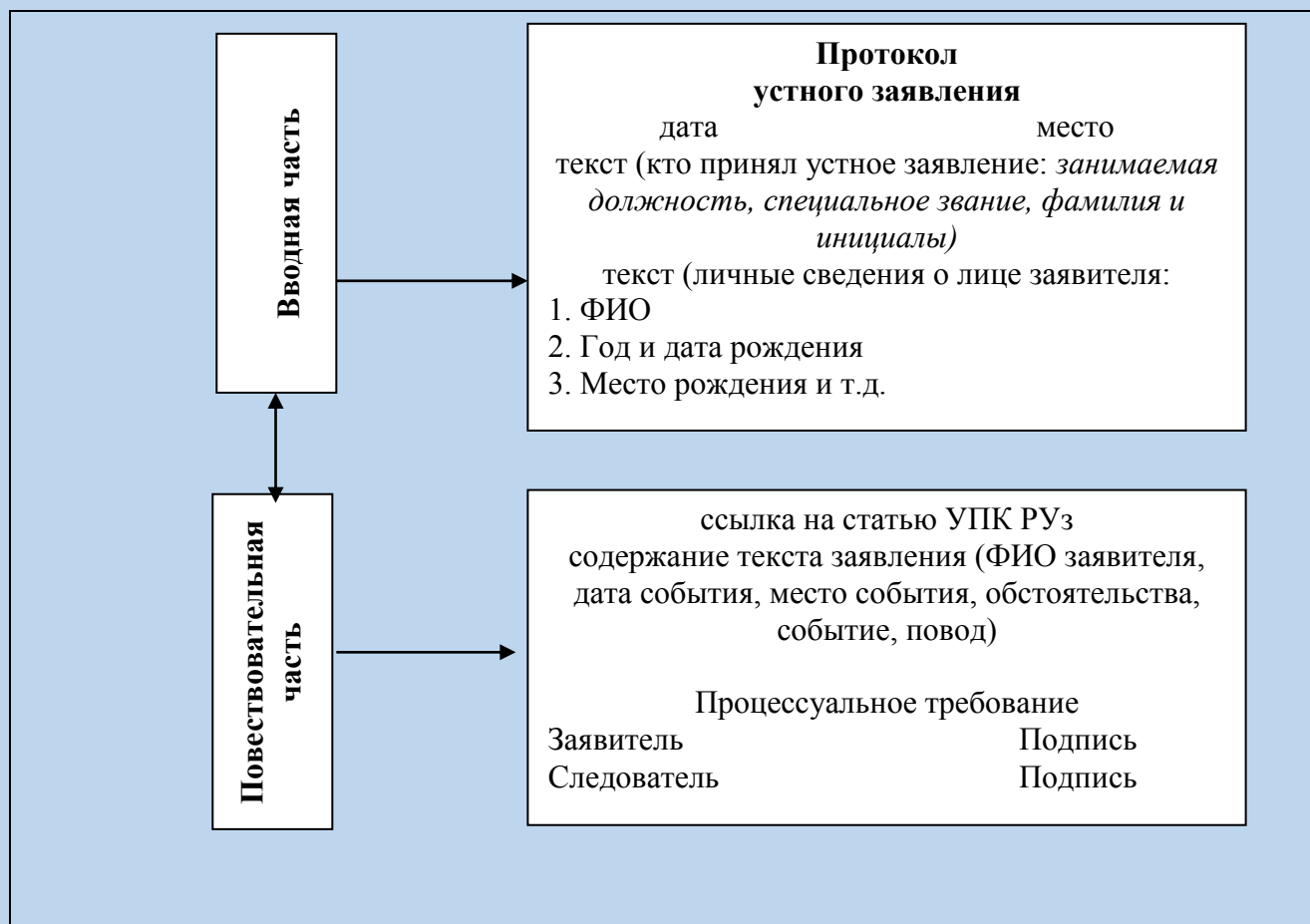
4. *Национальность*
5. *Гражданство*
6. *Образование*
7. *Семейное положение*
8. *Место работы*
9. *Судимость*
10. *Паспорт*
11. *Место жительства*

5. Назовите, к каким частям документа они относятся.

Документы-протоколы, являющиеся самостоятельным источником доказательств

Задания

1. Ознакомьтесь со схемой-таблицей документов-протоколов.



2. Определите, из скольких структурных частей состоит документ.

3. Ответьте, как называются части документа.

4. Скажите, о чем сообщается в каждой части документа.

5. Прочитайте данные отрывки из текста документа. Правильно расположите их в соответствии со схемой-таблицей.

Степанова В.Н. заявила: Я, Степанова Валентина Николаевна, утром 20 марта 2008 г. уехала на работу. Примерно в 13.10. вернулась с работы, чтобы пообедать. Когда я достала ключи и хотела открыть входную дверь, то увидела, что замок взломан и дверь прикрыта. Войдя в дом, увидела, что пропали магнитофон, шуба, драгоценности.

1. *Фамилия, имя, отчество*

2. *Год и дата рождения*

3. *Место рождения*

4. *Адрес места проживания*

5. *Телефон*

6. *Национальность*

7. *Гражданство*

8. *Паспорт или другие документы, удостоверяющие личность.*

Протокол мной лично прочитан, с моих слов записано правильно, дополнений и замечаний не имею.

Следователь прокуратуры Юнусабадского района, юрист 2-го класса Васильев А.Б. в соответствии с требованиями ст.ст. 90 и 324 УПК Республики Узбекистан принял устное заявление от:

Заявление принял и протокол составил:

Следователь прокуратуры

Юнусабадского района,

юрист 2-го класса

Васильев А.Б.

Документы-протоколы, составляемые для фиксации выполнения требования уголовно-процессуального закона

Задания

1. Ознакомьтесь со схемой-таблицей документов-протоколов. Ответьте, из скольких структурных частей состоит документ.



2. Скажите, как называются части документа.
3. Ответьте, какую информацию включает каждая часть документа.
4. Прочитайте данные отрывки из текста документа. Правильно расположите их в соответствии со схемой-таблицей.

1. Основания для задержания:
 - застигнуто при совершении преступления или сразу же после его совершения;
 - очевидцы прямо укажут на данное лицо, как на совершившее преступление;
2. Мотивы задержания: покушение на убийство.
3. Квалификация преступления по подозрению, в совершении которого задержано лицо (ст. 97 ч.1 УК Республики Узбекистан)

13 октября 2009 года примерно в 12.00 часов, Петров В.Н., 1962 г.р., находясь у себя дома по адресу: город Ташкент, Хамзинский район, улица

Маишадий, дом № 6/60, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры, с целью умышленного убийства стал наносить удары руками и ногами в область тела своей сожительницы Мичуриной Ирины Александровны, 1966 года рождения, а также нанес удар ножом в область сердца. В результате полученных телесных повреждений Мичурина И.А. скончалась на месте.

*Следователь прокуратуры
Хамзинского района г. Ташкента,
юрист 2-го класса*

Баймуханова Л.З.

*С протоколом задержания ознакомлен.
Подозреваемый*

Петров В.Н.

Тема 2. Документы-решения

Запомните!

К документам-решениям относятся постановления, определения, обвинительные заключения, приговоры, судебные решения. В них обосновывается и мотивируется решение какого-либо процессуального вопроса.

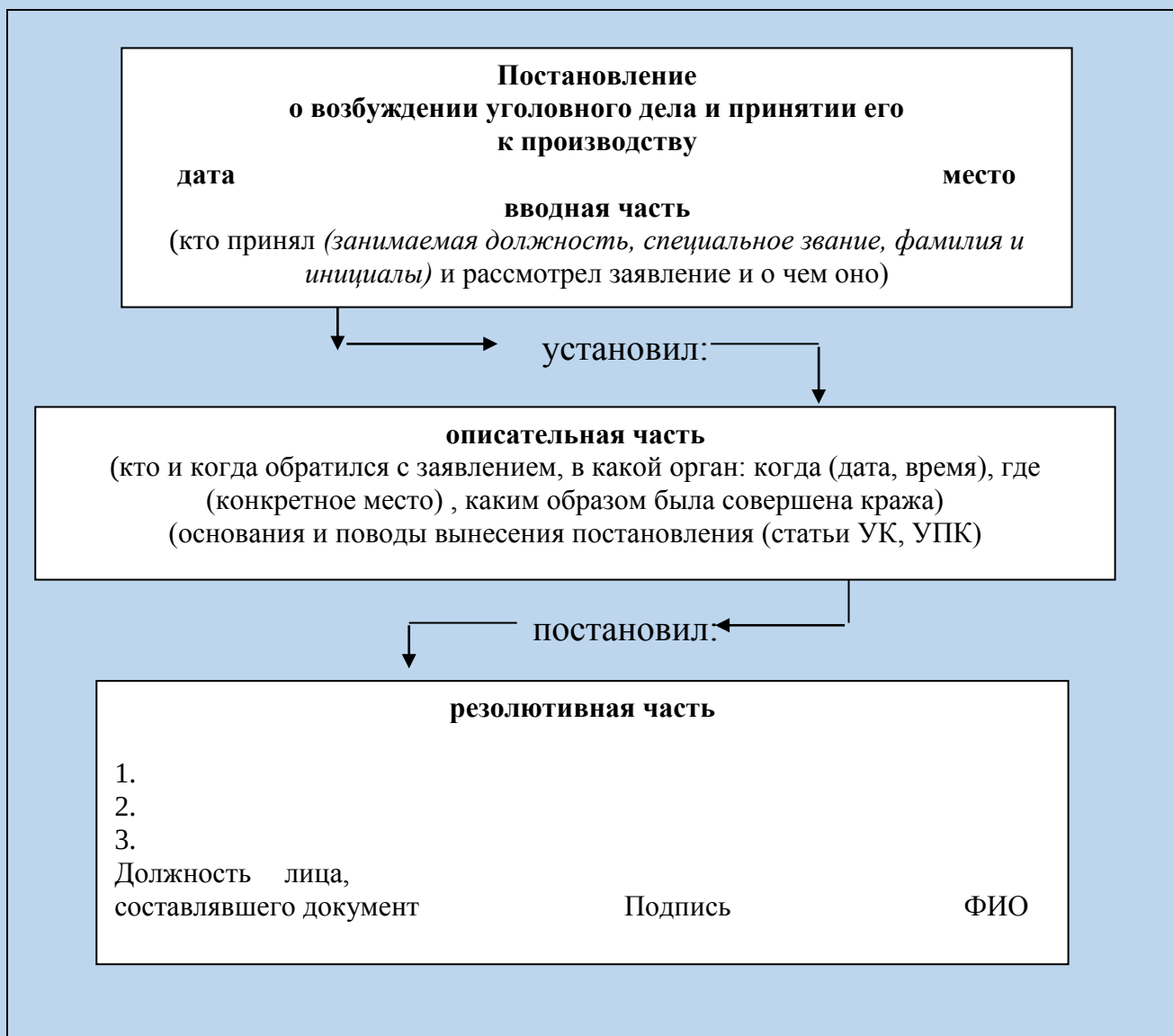
Например, в постановлениях следственных органов может быть определено процессуальное положение лиц, участвующих в деле (постановление о привлечении лица к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого, постановление о привлечении лица к участию в уголовном деле в качестве потерпевшего и т.д.);

мотивирована необходимость производства следственных действий (постановление о назначении судебно-медицинской, дактилоскопической экспертизы и др.);

вынесены решения о производстве дела (постановление о возбуждении уголовного дела, постановлении о приостановлении предварительного следствия и др.).

Задания

1. Ознакомьтесь со схемой-таблицей документов-решений. Ответьте, из скольких структурных частей состоит документ.



2. Скажите, как соединяется каждая часть документа. Назовите их.

3. Изложите, что следует фиксировать в каждой части документа.

РАЗДЕЛ III. ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛУ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Тема 1. Протокол устного заявления

Задания

1. Ознакомьтесь со специальной лексикой. Переведите слова и словосочетания на узбекский язык и запишите их.

- Заявление, сведение, заявитель, личность;
- устное / письменное заявление, личные документы, уголовная ответственность, ложное сообщение, должностное лицо, меры для проверки сведений, удостоверение личности;
- фиксировать, должен содержать, не может предъявить документы, должны быть приняты другие меры, вносить;

2. Запомните значения слов и словосочетаний:

Ложный донос – передача недостоверной информации.

Заявить – сказать в официальной форме.

Удостоверение личности – документ, удостоверяющий личность.

3. Запомните однокоренные слова. Объясните разницу в их значении путем составления с ними словосочетаний:

заявление – заявить – заявитель – заявивший;

удостоверение – удостовериться - удостоверенный

4. Подберите к данным словам определения из текста. Составьте и запишите с ними предложения.

Заявление, лицо, сведения, документы, меры, ответственность.

Запомните!

От суффиксов –ени-, -ани- образуются существительные среднего рода.

С помощью суффикса –тель образуются существительные мужского рода.

5. а) Образуйте глаголы от данных существительных: заявление, содержание, предъявление, предупреждение, сообщение, внесение, совершение, принятие, оформление;

б) переведите на узбекский язык образованные глаголы, составьте с ними предложения.

в) образуйте от глаголов существительные с суффиксов **-тель** по образцу: *похитить – похититель*

Дознавать, свидетельствовать, расследовать, заявить, грабить.

6. Переведите на русский язык:

а) слова: bayonnom, ariza, ma'lumot, shaxs;

б) словосочетания: o'g'zaki / yozma ariza, yolg'on xabar, mansabdor shaxs, arz qiluvchi, bayonnomada qayd etmoq, aks ettirilishi lozim, hujjatlarni ko'rsata olmaslik, boshqa chora ko'rilishi kerak.

7. Составьте предложения со словосочетаниями: протокол устного заявления, в соответствии с требованиями ст.ст., принять устное заявление от, предупрежден об уголовной ответственности, ложный донос.

8. Прочитайте текст. Обратите внимание на лексические и синтаксические особенности языка документа.

Запомните!

Языку закона характерны конструкции по модели:

может быть + прилагательное; должен быть + краткое причастие; должен + глагол в форме инфинитива.

Вспомните!

Причастие – это форма глагола, имеет признаки прилагательного и глагола: читающий – читавший, прочитавший, работающий – работавший, проработавший.

Как прилагательное изменяется по родам, числам, падежам.

Как глагол имеет вид, залог, время.

9. а) Найдите в тексте конструкции по модели:

может быть + прилагательное; должен быть + краткое причастие;
должен + глагол в форме инфинитива;

б) составьте и запишите в тетради похожие конструкции по данным моделям.

10. а) Найдите в тексте сложноподчиненное предложение с определительным придаточным с союзом «который». Выпишите его в тетради.

б) допишите определительную часть сложноподчиненных предложений, используя союз «который» в нужной форме:

Заявление содержит сведения, ...

В квартире были обнаружены трупы двух женщин, ...

Он вызвал несколько соседей в качестве понятых, ...

Соседи видели мужчину, ...

11. Трансформируйте из сложноподчиненных предложений с придаточным определительным из пункта «б» задания № 10 в простое предложение с причастным оборотом.

Заявления лиц (ст.324 УПК РУз)

Заявления лиц о преступлении могут быть устными или письменными. Письменное заявление должно быть подписано тем, от кого он исходит.

Устное заявление фиксируется в протоколе. Протокол должен содержать сведения о заявителе, месте его жительства и работы, а также о его личных документах. Если заявитель не может предъявить документы, должны быть приняты другие меры для проверки сведений о его личности.

Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении, о чем дает подписку в протоколе. Далее в протокол вносится от первого лица, по возможности дословно, сообщение об обстоятельствах совершения преступления. Протокол подписывают заявитель и должностное лицо, которое приняло заявление.

12. Составьте вопросы к тексту и запишите их.

13. Перескажите содержание текста статьи 324 УПК РУз.

14. Прочитайте текст протокола устного заявления. Обратите внимание на употребление временных конструкций и глаголов.

15. Запишите указанные даты словами:

- | | | | | | |
|----|---------|----|---------|-----|-------|
| 1. | 2/IX; | 5. | 11/I; | 9. | 9/V; |
| 2. | 1/X; | 6. | 14/II; | 10. | 1/VI. |
| 3. | 17/XI; | 7. | 21/III; | | |
| 4. | 31/XII; | 8. | 1/IV; | | |

16. Выполните упражнение письменно по образцу.

Образец: Сегодня пятнадцатое сентября.

Преступление было совершено вчера.

1-ый студент: Когда было совершено преступление?

2-ой студент: Вчера. Четырнадцатого сентября.

Продолжайте:

1. Сегодня девятое января. Заявление написано сегодня.
2. Сегодня шестое ноября. Результаты экспертизы готовы.
3. Сегодня пятое декабря. Обыск производится сегодня.
4. Сегодня одиннадцатое февраля. Возбуждено уголовное дело.

17. Запишите дату в нужной форме по образцу.

Образец: Понедельник, двадцать первое августа. В понедельник, двадцать первого августа следователь произведет обыск.

Продолжайте:

1. Вторник, 24/09. ... Следователь прокуратуры Юнусабадского района юрист 2-го класса Васильев А.А. принял устное заявление.
2. Четверг, 7/ 11. ... Сидоров Н.Т. обратился в Мирабадский РУВД с заявлением о том, что у него неизвестным лицом из правого кармана брюк был украден кошелек с деньгами в сумме 12 000 сум.
3. Среда, 4/10. ... Андреев И.А. заявил, что вышел за хлебом в ближайший магазин.
4. Пятница, 14/12. ... По данному факту в качестве свидетеля был допрошен гражданин Коробов Д.

5. Суббота, 26/01. ... Валиев О.Т. был вызван в прокуратуру Хамзинского района для участия в следственном эксперименте.

18. Найдите в тексте глаголы. Скажите, в форме какого времени они используются.

19. а) Подберите и запишите к данным глаголам из текста их видовую пару:

заявлял, выходил, видел, взламывал, пробирался, замечал, пропадал, приходил, сообщал, направлял;

б) объясните, как они образуются.

ПРОТОКОЛ устного заявления

«___»_____2007 г.

г.Ташкент

Следователь прокуратуры Юнусабадского района, юрист 2-го класса Васильев А.А. в соответствии с требованиями ст.ст. 90 и 324 УПК Республики Узбекистан принял устное заявление от:

1. Фамилия, имя, отчество	Андреев Игорь Андреевич
---------------------------	-------------------------

2. Год и дата рождения	1940 г. 9 сентября
------------------------	--------------------

3. Место рождения	г.Ташкент
-------------------	-----------

4. Адрес места жительства	ул. Абдуллаева, д. 8, кв.8
---------------------------	----------------------------

5. Телефон	--
------------	----

6. Национальность	русский
-------------------	---------

7. Гражданство	гражданин Республики Узбекистан
----------------	---------------------------------

8. Паспорт или иные документы, удостоверяющие личность: паспорт серии СА 654321, выданный 26 августа 1985 года Хамзинским районным отделением милиции г.Ташкента.

Я предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст.238 УК РУз.

Андреев И.А. заявил: Я, Андреев Игорь Андреевич, утром 12 апреля 2007 года вышел за хлебом в ближайший магазин. По дороге увидел

старого друга, с которым не виделся несколько лет. Вернувшись домой, примерно через час, увидел, что дом полностью был перевернут, т.е. кто-то взломал замок и пробрался в квартиру. Потом я заметил, что в квартире пропали: видеомагнитофон, видеокамера и сотовый телефон. После этого я пришел в отделение милиции, сообщил о случившемся, и дежурный направил меня к Вам.

Протокол мной лично прочитан, с моих слов записано правильно, дополнений и замечаний не имею.

Заявление принял и протокол составил:

Следователь прокуратуры

Юнусабадского района,

юрист 2-го класса

Васильев А.А.

20. Скажите, какой процессуальный документ составляется при получении заявления о совершении преступления?

21. Найдите в тексте документа ссылки на закон. Выпишите их в тетради. Обратите внимание, какими конструкциями они оформляются.

22. Вспомните, от какого лица излагается сообщение заявителя об обстоятельствах совершенного преступления.

23. Ответьте на вопросы:

1. Какой протокол составил следователь прокуратуры Васильев А.А.? 2. Где и когда оно составлено? 3. Кто и когда обратился с заявлением о краже в прокуратуру Юнусабадского района? 4. Что украли у заявителя из квартиры? 5. Кем прочитан протокол? 6. Кто подписал постановление о возбуждении уголовного дела? 7. Кем составлен протокол?

24. Ознакомьтесь с ситуацией:

Из квартиры Степановой В. были похищены вещи: магнитофон, шуба, драгоценности.

25. Вспомните, какая информация включается в повествовательную часть документов-протоколов. В соответствии с этим письменно дополните и изложите речь Степановой В. от 1-го лица.

26. Составьте и правильно оформите протокол устного заявления на основе полученной ситуации.

Тема 2. Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

Задания

1. Ознакомьтесь со специальной лексикой. Переведите слова и словосочетания на узбекский язык и запишите их.

- Лицо, дознаватель, следователь, должностное лицо, поводы и достаточные основания, дальнейшее производство;
- возбуждение уголовного дела, обнаружение сведений и следов, заявление о повинной, расследование дела, орган дознания;
- фиксировать в протоколе, выносить постановление, осуществлять надзор, вести дознание.

2. Запомните значения слов и словосочетаний:

Неизвестное лицо – человек, личность которого не установлена

Уголовное дело – материалы дела, относящиеся к преступлению.

Возбудить уголовное дело – начать расследование преступления.

Уведомить – сообщить, поставить в известность, известить.

Вести дознание – осуществлять следствие в установленном уголовно-процессуальном законом порядке в упрощенной форме.

3. Запомните общепринятые сокращения слов:

Год – г.; сум (сумов) – с.; тийин – т.; районное управление внутренних дел РУВД.; час (часы, часов) – ч.; минута (минут) – мин.; часть 1 – ч. 1; пункт – п.; статья 125 (сто двадцать пятая) – ст. 125; статьи (статей) – ст.ст.; Уголовный кодекс – УК; Уголовно-процессуальный кодекс – УПК; город – г; улица – ул.; дом – д.; квартира – кв.

4. Запишите сокращенно выделенные слова в данных предложениях:

1. Административный протокол составлен участковым инспектором **районного управления внутренних дел** лейтенантом милиции Рахимовым. 2. Задержанный похитил деньги в сумме **530 сумов 95 тийин**. 3. Следователь принял устное заявление от Суркова, проживающего в **городе** Ташкенте по **улице** Гоголя, **дом 27, квартира 30**. 4. Ответственность за заведомо ложный донос по **статьям 237, 238 Уголовного кодекса Республики Узбекистан** разъяснена. 5. Действия обвиняемого были переквалифицированы на **часть 1. статьи 91 Уголовного кодекса Республики Узбекистан**. 6. Инспектор **Государственной автомобильной инспекции Управления внутренних дел** Ташкентского городского хокимията старший лейтенант милиции Мухамедов М.М. задержал водителя, управлявшего транспортом в состоянии опьянения.

5. Подберите определения к данным словам:

дело, отделение, депутаты, лицо, следствие, решение, район.

6. а) Найдите в тексте глаголы, однокоренные с данными словами: постановление, возбуждение, поручение, направление, уведомление.

б) Переведите на узбекский язык найденные в тексте глаголы и существительные.

7. Переведите на русский язык:

а) следующие слова: qaror, tergovchi, tanishmoq, qo'llanmoq;

б) словосочетания: materiallar bilan tanishib, JPKning №... mm... qo'llanib; qaror qildi; tergovga kirishuv; jinoyat ishni qo'lga olish, katta tergovchi.

8. Составьте предложения с данными словосочетаниями.

Рассмотреть материалы; заявление о разбойном нападении; неизвестное лицо; признаки преступления; УПК Республики Узбекистан; возбудить уголовное дело; изучены прокуратурой; постановление о возбуждении; по данному факту; в соответствии с действующим законодательством; на основании изложенного; состав умышленного преступления; привлечь к ответственности по ст.; руководствуясь ст.ст... ; постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Запомните!

В словосочетаниях существительное + существительное второе слово имеет форму родительного падежа и равняется узбекскому – нинг: *заявление лица – shaxsning arizasi*

Существительное мужского рода без окончания в родительном падеже имеет окончание –а: *прокурор – прокурора*.

Существительное женского рода с окончанием –а/-я в родительном падеже изменяется на –ы или -и: *свидетельница – свидетельницы*;

Существительное среднего рода с окончанием -о/-е в родительном падеже изменяется на окончание –а или я: *лицо – лица, показание – показания*.

9. Прочитайте текст. Обратите внимание на лексические и синтаксические особенности языка документа.

10. а) Найдите в тексте и выпишите в тетради конструкции по модели существительное + существительное в Р.п.;

Образец: заявление лица

б) объясните, как они образуются.

11. а) Найдите в тексте и выпишите простое предложение, осложненное причастным оборотом;

б) трансформируйте из сложноподчиненных предложений с союзом «который» в простые предложения с причастным оборотом:

Уголовное право регулирует отношения, которые возникают между государством и лицом, совершившим преступление.

Наказание применяется только к лицам, которые признаны виновными.

Следователь производит допрос соседки, которая живет на первом этаже.

Порядок возбуждения уголовного дела (ст.ст. 321-338 УПК РУз)

В соответствии с УПК РУз процесс возбуждения уголовного дела отражен в главе 41 (ст.ст. 321 – 338 УПК РУз).

Дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны возбудить уголовное дело о преступлении во всех случаях, когда к тому имеются поводы и достаточные основания (ст. 321 УПК РУз).

Поводами к возбуждению уголовного дела служат: 1) заявления лиц; 2) сообщения предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений и должностных лиц; 3) сообщение средств массовой информации; 4) обнаружение сведений и следов, указывающих на преступление, непосредственно органом дознания, дознавателем, следователем, прокурором или судом; 5) заявление о повинной. Основаниями для возбуждения уголовного дела являются данные, указывающие наличие признаков преступления (ст. 322 УПК РУз).

Заявления лиц о преступлении могут быть устными или письменными. Письменное заявление должно быть подписано тем, от кого оно исходит. Устное заявление фиксируется в протоколе, в котором содержатся сведения о заявителе, месте его жительства и работы, а также о его личных документах. (ст. 324 УПК РУз).

При наличии повода и оснований, предусмотренных статьей 322 УПК, дознаватель, следователь, прокурор выносит постановления, а суд – определения о возбуждении уголовного дела. В постановлении указываются: повод и основания к возбуждению дела; статья УК, предусматривающая преступление, о котором возбуждено уголовное дело; суд или должностное лицо, принимающее дело к дальнейшему производству. Копию постановления следователь, суд направляет прокурору, которому надлежит осуществлять надзор за расследованием этого дела (ст.331 УПК РУз).

12. Составьте вопросы к тексту и запишите их.

13. Перескажите содержание текста ст.ст. 321-338 УПК РУз.

14. Прочитайте текст постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству. Обратите внимание на употребление деепричастий и кратких причастий.

Вспомните!

Деепричастия образуются с помощью суффиксов -я, -ви-, виш. Например: изучить – изучая (несовершенный вид), изучив (совершенный вид).

15. Образуйте от выделенных глаголов деепричастия. Запишите предложения.

Образец: Следователь *осмотрел* место происшествия и *убедился* в правильности показаний подозреваемого. – *Когда* следователь *осмотрел* место происшествия, он *убедился* в правильности показаний подозреваемого. – Следователь, *осмотрев* место происшествия, *убедился* в правильности показаний подозреваемого.

1. Свидетель *дал* показания и *подтвердил* их подписью.

2. Преступник *совершил* преступление и *скрылся* с места происшествия.

3. Следователь *провел* следственный эксперимент и *зафиксировал* действия в протоколе.

4. Суд *выслушал*, *проверил* показания сторон и *вынес* соответствующий приговор.

«Утверждаю»

Начальник управления внутренних дел

Мирабадского района,

полковник Икрамов З.

«___» _____ 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

15 сентября 2021 г.

г. Ташкент

Следователь управления внутренних дел Мирабадского района г. Ташкента, капитан милиции Набиев Н.В., рассмотрев заявление Сидорова Н.Т. о тайном хищении денежных средств в размере 500 000 сум,

установил:

Сидоров Н.Т. 15 сентября 2021 г. обратился в УВД Мирабадского района с заявлением о том, что 15 сентября 2021 г. в 14 час. он ехал в трамвае №2. На участке между Центральным рынком и кинотеатром «Восток» у него неизвестным лицом из правого кармана брюк был украден кошелек с деньгами в размере 500 000 сум.

На основании изложенного и принимая во внимание, что в действиях неизвестного лица имеют место признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 169 УК РУз, руководствуясь ст.ст. 321, 322, 324, 331 УПК РУз,

постановил:

1. Возбудить уголовное дело о тайном хищении денежных средств у Сидорова Н. Т. по признакам п. «а» ч. 2 ст.169 УК РУз. Принять его к своему производству.
2. Копию постановления направить прокурору Мирабадского района г. Ташкента.
3. О принятом решении уведомить Сидорова Н.Т.

Следователь управления
внутренних дел,
капитан милиции

Набиев Н.В.

16. Расскажите, что установил следователь следственного управления, капитан милиции Набиев, рассмотрев заявление о тайном хищении денежных средств.

17. Что послужило поводом к возбуждению уголовного дела?

18. Ответьте на вопросы:

1. Какой документ составил капитан милиции Набиев? 2. Где и когда оно составлено? 3. Кто обратился с заявлением о тайном хищении денежных средств в УВД Мирабадского района? 4. Где украли у заявителя кошелек с деньгами? 5. Что принял во внимание начальник следственного управления? 6. Чем он руководствовался, вынося постановление о возбуждении уголовного дела? 7. Что он постановил? 8. Кому поручается производство предварительного следствия? 9. Кому должна быть направлена копия этого постановления? 10. О чем нужно уведомить

заявителя? 11. Кто подписал постановление о возбуждении уголовного дела? 12. На каком основании было вынесено данное постановление начальником следственного управления?

19. Составьте постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения картин из Музея искусств, используя следующие слова и словосочетания: *в ночь, разбив окно, зал № 4, проникнуть, неизвестное лицо*.

20. Напишите заявление о совершении преступления. Обменяйтесь заявлениями с товарищем и на основании этого заявления возбудите уголовное дело.

Тема 3. Постановление о принудительном приводе

Задания

1. Ознакомьтесь со специальной лексикой. Переведите слова и словосочетания на узбекский язык и запишите их.

- Дознаватель, следователь, неявка, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, потерпевший;

- обеспечение участия, процессуальные действия, предварительный вызов, выяснение причин, слушание дела, применение привода, осуществление привода, материалы уголовного дела по факту;

- привод подозреваемого, отказываться явиться, произвести привод, установить, постановить, произвести, поручить, санкционировать.

2. Запомните значения слов и словосочетаний:

Подвергнуть приводу – привести или принудительно доставить в органы следствия или суд лиц, не явившихся по вызову.

Ходатайство – официальная просьба, прошение.

Санкция – утверждение высшей инстанцией какого-либо акта, придающее ему правовую силу.

3. Запомните однокоренные слова. Объясните разницу в их значении путем составления с ними словосочетаний.

Привод – приводить – приводивший;

Неявка – не являться – не явившийся

Вспомните!

Предлог *при* используется в простом предложении для выражения условных значений.

Наиболее употребительный способ выражения условных значений – существительное со значением действия или состояния: *при наличии улик, при отсутствии свидетеля*

4. Прочитайте тексты. Обратите внимание на лексические и синтаксические особенности языка документа.

Приводы (ст.ст.261-264 УПК РУз)

Лица, вызванные в установленном порядке дознавателем, следователем, прокурором, судом в связи с производством по уголовному делу, обязаны явиться точно в назначенное время.

При неявке без уважительных причин они могут быть подвергнуты принудительному приводу (ст.261 УПК РУз).

Привод применяется для обеспечения участия в процессуальных действиях или заседании суда подозреваемого, обвиняемого, подсудимого потерпевшего, свидетеля, если установлено, что они отказываются явиться без уважительных причин.

Привод подозреваемого, обвиняемого, подсудимого без предварительного вызова может быть применен, когда указанные лица скрываются от дознания, предварительного следствия и суда или не имеют определенного места жительства.

Привод подсудимого без предварительного выяснения причин его неявки в суд допускается в исключительных случаях, когда слушание дела откладывается из-за отсутствия подсудимого и при этом нет сведений о месте его пребывания.

Применение привода к свидетелю или потерпевшему не освобождает их от установленной законом ответственности за отказ от дачи показаний (ст.262 УПК РУз).

Дознаватель, следователь, прокурор выносят о приводе постановление, а суд – определение. В этом постановлении или определении должны быть указаны: фамилия, имя, отчество лица, подлежащего приводу; его процессуальное положение; место жительства

или работы; основания применения привода; когда и куда должно быть доставлено лицо; кому поручается осуществить привод (ст.263 УПК РУз).

5. Объясните значение данных слов:

Санкция – санкционировать – санкционирование;

Отказ – отказаться – отказавшийся.

6. Переведите на русский язык:

а) следующие слова: surishtiruvchi, gumon qiluvchi, ayblanuvchi, jabrlanuvchi, guvoh, sudlanuvchi;

б) словосочетания: majburiy keltirish, chaqiruvga binoan, jinoyat ishini yuritish, hozir bo‘lish, uzrsiz sabablar, dastlabki tergov, protsessual harakatlar.

7. а) Образуйте страдательные причастия настоящего времени с суффиксами **-ем-, -им-** от следующих глаголов: рассматривать, обнаруживать, допрашивать, вызывать, излагать;

б) страдательные причастия прошедшего времени с суффиксами **-енн-, -нн-, -т-:** продолжать, закончить, начать, установить;

в) Образуйте словосочетания по модели глагол связка **был+**краткое причастие.

8. Составьте с полученными словосочетаниями предложения.

9. Составьте предложения со словосочетаниями: *материалы дела по обвинению, уведомить официальными повестками, получить своевременно, проверкой установлено.*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о принудительном приводе

20 ноября 2021 г.

г. Ташкент

Прокурор Хамзинского района города Ташкента, старший советник юстиции Нигматуллаев Ф.А., рассмотрев материалы уголовного дела по факту насильственной смерти гр.Сафоновой Веры Николаевны, 1985 года рождения,

установил:

3 ноября 2021 года примерно в 01 часов 30 минут в лифте подъезда № 2, дома 2 по улице Фурката Хамзинского района был обнаружен труп Сафоновой Веры Николаевны, 1985 года рождения, с признаками насильственной смерти.

По данному факту 6 ноября 2021 года в качестве свидетеля был допрошен гражданин Коробов Дмитрия Александровича, который был единственным свидетелем преступления.

10 ноября, 15 ноября и 18 ноября 2021 года Коробов Д. был вызван в прокуратуру Хамзинского района для участия в следственном эксперименте. Но, несмотря на неоднократные вызовы, он не явился без уважительных причин.

На основании изложенного и принимая во внимание, что участие гр. Коробова Д. необходимо для раскрытия преступления, руководствуясь ст.ст. 262, 263 и 264 УПК РУз,

постановил:

1. Произвести принудительный привод свидетеля Коробова Дмитрия Александровича, 1975 года рождения, проживающего по адресу: Хамзинский район, ул. Фурката, дом № 5, в прокуратуру Хамзинского района на 09 часов 01 декабря 2021 года.

2. Осуществление привода поручить УВД Хамзинского района.

Прокурор

Хамзинского района,

старший советник юстиции

Нигматуллаев Ф.А.

10. Перескажите содержание текста статей 261, 262 УПК РУз.

11. Что послужило поводом к принудительному приводу?

12. Ответьте на вопросы:

1. Какой документ составил прокурор Хамзинского района Нигматуллаев Ф.А.? 2. Где и когда оно составлено? 3. Что установил прокурор, рассмотрев материалы уголовного дела? 4. Кто был допрошен по данному факту в качестве свидетеля? 5. С какой целью Коробов Д. был вызван в прокуратуру Хамзинского района? 6. Явился ли Коробов Д. в

прокуратуру? 7. На основании чего и руководствуясь, чем прокурор вынес постановление? 8. Что постановил прокурор?

13. Составьте постановление о принудительном приводе обвиняемого, используя ситуацию:

Обвиняемый дважды официальными повестками вызывался к следователю на допрос. Однако, имея возможность явиться по вызову, он в РОВД не пришел. Уважительных причин для неявки у него не было.

Тема 4. Постановление о задержании. Протокол задержания подозреваемого

Задания

1. Ознакомьтесь со специальной лексикой. Переведите слова и словосочетания на узбекский язык и запишите их.

- Задержание, цели задержания, основания задержания, преступная деятельность, очевидцы, понятые;

- в целях пресечения преступной деятельности, сокрытие, уничтожение доказательств, совершение преступления, лишение свободы, после доставления задержанного;

- застигнуть при совершении преступления, подозревать лицо, покушаться на побег.

2. Запомните значения слов и словосочетаний:

Задержание – временное лишение свободы, содержание в изоляторе.

Иммунитет при задержании – право неприкосновенности должностных лиц

Соккрытие доказательств – спрятать, не представить, скрыть доказательства, имеющие значения для дела.

Очевидец – человек, который сам, своими глазами наблюдал какое-нибудь событие.

3. Прочитайте тексты. Обратите внимание на лексические и синтаксические особенности языка документа.

Задержание (ст.ст. 220 – 235 УПК РУз)

Задержание состоит в кратковременном лишении свободы лица, подозреваемого в совершении преступления, в целях пресечения его преступной деятельности, предотвращения побега, сокращения или уничтожения им доказательств. Задержание может быть произведено как до возбуждения уголовного дела, так и после его возбуждения. В последнем случае задержание допускается лишь по постановлению дознавателя, следователя, прокурора или по определению суда (ст. 220 УПК РУз).

Лицо, подозреваемое в совершении преступления может быть задержано при наличии следующих оснований, когда:

- 1) оно застигнуто при совершении преступления или сразу же после его совершения;
- 2) очевидцы, в том числе потерпевшие, прямо укажут на данное лицо, как на совершившее преступление;
- 3) на нем или на его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы совершенного преступления;
- 4) Имеются данные, дающие основания подозревать лицо в совершении им преступления, и если оно покушалось на побег или не имеет постоянного места жительства либо не установлена его личность (ст.221 УПК РУз).

Немедленно после доставления задержанного в учреждение милиции или иной правоохранительный орган, дежурный или иной сотрудник правоохранительного органа по указанию начальника должен составить протокол задержания с указанием: кто, кем, когда и при каких обстоятельствах, по каким указанным в законе основаниям задержан; в совершении какого преступления подозревается задержанный; в какое время он доставлен в учреждение милиции или иного правоохранительного органа, которому поручена проверка обоснованности задержания, компетентное лицо или гражданин, осуществивший задержание, задержанный и понятые.

4. а) Образуйте существительные с суффиксом **–ени-, -ани-** от следующих глаголов: задержать, лишить, установить, рассмотреть, направить, оказать, сохранить, нанести, повредить, покушаться, совершить, пресечь, уклониться, применить, основываться.

б) Составьте словосочетания с полученными существительными по модели предлог **при** + **сущ.**+ **сущ.** **В Р.п.**

в) Переведите полученные словосочетания на узбекский язык.

5. а) Образуйте деепричастия совершенного вида с суффиксами **–в-, -вши-, -ши-** от следующих глаголов: задержать, рассмотреть, оказать, сохранить, нанести, повредить, покушаться, совершить, уклониться, применить.

б) Составьте с полученными деепричастиями предложения.

6. а) Переведите на русский язык слова и словосочетания: jinoyat ishi qo'zg'atilgunga qadar, ushlash chog'ida, bandida nazarda tutilgan, ushlanayotgan shaxs, jinoyatni sodir etganligini fosh qiluvchi dalillar, sud ajrimi, moddada belgilanganiga mutanosib ravishda, sud tomonidan tayinlangan jazo.

б) Составьте предложения со словосочетаниями.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ **о задержании**

14 июля 2021 г.

г. Ташкент

Старший следователь прокуратуры Хамзинского района города Ташкента Умаров Р.С., рассмотрев материалы уголовного дела № 1234,

установил:

Материалами предварительного следствия, Азизов Олим Мурадович, 08.09.1976 года рождения, официально нигде не работая, проживал в городе Ташкенте без прописки, ведя паразитический образ жизни, встал на путь совершения особо тяжкого преступления, направленного против жизни.

Так, Азизов Олим Мурадович, 14 июля 2021 года примерно в 23.00 часа, находясь по адресу: г.Ташкент, Хамзинский район на перекрестке улиц Джаркурганской и Фаргона йули, будучи в нетрезвом состоянии, в ходе возникшей ссоры с Носовым Валерием Ивановичем, 1984 года рождения, с целью умышленного убийства один раз нанес удар кухонным ножом в грудь последнего и скрылся с места происшествя. В связи с

вовремя оказанной медицинской помощью в больнице ТАПОиЧ, Носову В.И. была сохранена жизнь.

Согласно справке, выданной 14.07.2021 г. в больнице ТАПОиЧ, Валерию Ивановичу были нанесены тяжкие телесные повреждения в виде проникающей колото-резаной раны грудной клетки слева с повреждением перикарды, гемоторакс слева.

Таким образом, Азизов О.М. своими умышленными действиями, выраженными в покушении на умышленное убийство, совершил преступление, предусмотренное ст.ст. 25, 97 ч.1 УК Республики Узбекистан.

Принимая во внимание тяжесть и общественную опасность совершенного Азизовым О.М. преступления, а также в целях пресечения с его стороны попыток уклонения от следствия и суда, целесообразно применить в отношении него временное задержание.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 36, 220-221, 224, 227 УПК Республики Узбекистан,

постановил:

1. Азизова Олима Мурадовича, 08.09.1976 года рождения, гражданина Республики Узбекистан, по национальности узбек, образование среднее, б/п, временно не работающий, холост, ранее судимый судом Мирзо-Улугбекского района по ст.277 ч.2 п. «в» УК Республики Узбекистан от 13.02.1996 года, судом Юнусабадского района по ст.248 ч.1 УК Республики Узбекистан от 27.05.2004 года, без определенного места жительства, фактически проживающего по адресу: город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, массив ТТЗ-2, дом 10, кв. 18, задержать в порядке ст.221 УПК Республики Узбекистан и поместить в ИВС ГУВД г.Ташкента.

2. Постановление для исполнения направить начальнику УВД Хамзинского района.

Старший следователь прокуратуры
Хамзинского района г.Ташкента

Умаров Р.С.

Постановление мне объявлено «___» июля 2007 г.

Подозреваемый

Азизов О.М.

7. Разделите текст постановления на смысловые части. Скажите, о чем говорится в каждой части.

8. Перескажите текст постановления от лица следователя.

9. Ответьте на вопросы:

1. Какой документ был составлен следователем? 2. Кем было составлено постановление? 3. Что установил следователь, рассмотрев материалы дела? 4. В совершении какого преступления подозревается Азизов О.М.? 5. Где и когда было совершено преступление? 6. Кому был нанесен удар кухонным ножом? 7. Что было установлено согласно справке, выданной в больнице ТАПОиЧ? 8. Какими статьями УК РУз предусмотрено умышленное убийство, совершенное Азизовым О.М.? 9. На основании чего следователь вынес постановление? 10. Что постановил следователь? 11. О чем было объявлено подозреваемому?

Задания

1. Прочитайте текст протокола задержания подозреваемого. Обратите внимание на лексические и синтаксические особенности языка документа.

2. а) Переведите следующие определения на узбекский язык: младший, работающий, неопределенный, временный;

б) Подберите к ним антонимы из текста.

3. а) Образуйте форму прошедшего времени от следующих глаголов: задержать, проживать, указать, подозревать, иметь.

Б) составьте с ними словосочетания.

4. Составьте словосочетания по модели **сущ.+сущ. В Р.П.**

Образец: допрос подозреваемого.

ПРОТОКОЛ задержания подозреваемого

22 июля 2021 г.

г. Ташкент

22 июля 2021 г. в 18.00 часов старший следователь прокуратуры Хамзинского района г. Ташкента Умаров Р.С. в порядке ст.221 УПК Республики Узбекистан задержал Азизова Олима Мурадовича, 05.08.1976 года рождения, гражданина РУз, временно безработного, без определенного места жительства, фактически проживающего по адресу: г.Ташкент, Мирзо- Улугбекский район, массив ТТЗ-2, дом 10, кв. 18.

1. Основания для задержания:

- очевидцы, в том числе и потерпевший прямо указали на данное лицо, как на совершившее преступление;
- данные, дающие основания подозревать лицо в совершении преступления, при условии, что оно не имеет постоянного места жительства.

2. Мотивы задержания: покушение на убийство.

3. Квалификация преступления, по подозрению в совершении которого задержано лицо (ст. 97 ч.1 УК РУз.).

Старший следователь прокуратуры
Хамзинского района г.Ташкента

Умаров Р.С.

С протоколом задержания ознакомлен
Подозреваемый

Азизов О.М.

5. Перескажите содержание текста ст.ст УПК РУз о задержании.

6. Закончите мысль и запишите ее:

Задержание – это

Подозреваемый – это

7. Скажите, что вы узнали о подозреваемом Азизове О.?

8. Прочитайте текст и составьте к нему вопросы.

9. Составьте протокол задержания о том, что неизвестный нанес тяжкие телесные повреждения заявителю и совершил кражу его личных вещей из квартиры (мужскую дубленку, плеер, магнитофон). Вскоре подозреваемый был задержан работниками милиции и опознан потерпевшим.

Тема 5. Постановление о привлечении к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого

Задания

1. Ознакомьтесь со специальной лексикой. Переведите слова и словосочетания на узбекский язык и запишите их.

- Основания для привлечения, участие в уголовном деле, участие в качестве (кого?);

- задержано по подозрению, быть задержанным, быть обнаруженным, быть изъятыми, привлечь, объявить, направить, рассмотреть.

2. Запомните значения слов и словосочетаний:

Подозреваемый – человек, в поступках которого усматриваются преступные действия

Уголовное дело – материалы дела, относящиеся к преступлению.

Объявить – уведомить, сообщить, поставить в известность, известить.

3. Прочитайте тексты. Обратите внимание на лексические и синтаксические особенности языка документа.

Привлечение к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого (ст.ст.359, 360 УПК РУз)

Лицо привлекается к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого, если оно задержано по подозрению в совершении преступления по основаниям, предусмотренным статьей 221 настоящего Кодекса, либо если в деле имеются данные, дающие основания заподозрить его в совершении преступления. (ст.359 УПК РУз).

О привлечении лица к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого дознаватель, следователь или прокурор выносит постановление.

Если лицо, подозреваемые в совершении какого-либо преступления, задержано до возбуждения дела и проверка, предусмотренная статьей 225 УПК РУз, подтвердила обоснованность задержания, следователь принимает решение о задержании, возбуждении дела и привлечении лица к участию в деле в качестве подозреваемого, которые излагаются в одном постановлении.

Постановление должно содержать указание на преступление, в котором заподозрен задержанный, статью Уголовного кодекса, предусматривающую это преступление, мотивы и основания задержания, а также решение о задержании данного лица, возбуждении дела, если оно не было возбуждено ранее, и привлечении лица к участию в деле в качестве подозреваемого.

Постановление объявляется подозреваемому до первого его допроса. Одновременно ему разъясняются права и обязанности подозреваемого, предусмотренные статьей 48 УПК РУз.

4. Переведите на русский язык:

а) следующие слова: qaror, gumon, tergovchi, tanishmoq, qo‘llanmoq, murda, gumon qilinuvchi;

б) словосочетания: materiallar bilan tanishib, JPKning №... mm... qo‘llanib; qaror qildi; tergovga kirishuv; katta tergovchi, jinoiy ish qo‘zg‘atish.

5. а) Переведите на узбекский язык данные словосочетания:

в качестве подозреваемого, привлечение к участию, был обнаружен труп, признаки насильственной смерти, при производстве обыска, изъяты одежда и самодельный нож, направить прокурору, постановление о привлечении к участию в уголовном деле, возбуждено уголовное дело, признаки насильственной смерти, подозрение в преступлении, по данному факту, УПК Республики Узбекистан.

б) Составьте предложения с данными словосочетаниями. Используйте их в ситуации.

6. а) Найдите в тексте глаголы, однокоренные с данными словами: постановление, рассмотрение, возбуждение, подозрение, направление, объяснение;

б) Переведите на узбекский язык найденные в тексте глаголы и существительные.

7. Подберите определения к данным словам:

дело, отдел, лицо, следствие, район, смерть, нож, права и обязанности, постановление.

8. Образуйте от выделенных глаголов краткие страдательные причастия по образцу: *16 октября 2007 года примерно в 06 часов 30 минут в лифте подъезда № 4, дома 4 на улице Вишневая Мирабадского района **обнаружили** труп Ивановой Оксаны Владимировны, 1984 года рождения, с признаками насильственной смерти. - 16 октября 2007 года примерно в 06 часов 30 минут в лифте подъезда № 4, дома 4 на улице Вишневая Мирабадского района **был обнаружен** труп Ивановой Оксаны Владимировны, 1984 года рождения, с признаками насильственной смерти.*

1. При производстве обыска квартиры Назарова Ш. Ш. **изъяли** одежду с пятнами крови и самодельный нож. 2. По подозрению в совершении убийства **задержали** гр. Назарова Шухрата Шакировича, 1979 года рождения, проживающего по адресу Мирабадский район, улица Садовая, 67. 3. 16 октября 2007 года по данному факту **возбудили** уголовное дело по ч.1 ст.97 УК Республики Узбекистан.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**о привлечении к участию в уголовном деле в качестве
подозреваемого**

16 октября 2021 г.

г. Ташкент

Следователь прокуратуры Мирабадского района, юрист 2-го класса
Васильев А.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 0101,

установил:

16 октября 2021 года примерно в 06 часов 30 минут в лифте подъезда № 4, дома 4 на улице Вишневая Мирабадского района был обнаружен труп Ивановой Оксаны Владимировны, 1984 года рождения, с признаками насильственной смерти.

16 октября 2021 года по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.97 УК Республики Узбекистан.

По подозрению в совершении убийства был задержан гр. Назаров Шухрат Шакирович, 1979 года рождения, проживающий по адресу Мирабадский район, улица Садовая, 67. При производстве обыска квартиры Назарова Ш. Ш. были изъяты одежда с пятнами крови и самодельный нож.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 359, 360 УПК Республики Узбекистан,

постановил:

1. Привлечь гр. Назарова Ш.Ш., 1979 года рождения, к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого по ч.1 ст. 97 УК Республики Узбекистан, о чем объявить ему под роспись.
2. Объявить данное постановление Назарову Ш.Ш., разъяснить его права и обязанности, предусмотренные ст. 48 УПК Республики Узбекистан.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору района для сведения.

Следователь прокуратуры
Мирабадского района,
юрист 2-го класса

Васильев А.А.

Настоящее постановление мне объявлено 16 октября 2021 года, права и обязанности подозреваемого, предусмотренные ст.48 УПК Республики Узбекистан, разъяснены.

9. Расскажите, что установил следователь прокуратуры Мирабадского района, юрист 2-го класса Васильев А.А., рассмотрев материалы дела.

10. Как называется постановление и, на каком основании оно было вынесено следователем прокуратуры?

11. Что послужило поводом к возбуждению уголовного дела?

12. Ответьте на вопросы:

1. Какой документ составил следователь прокуратуры Васильев А.А.? 2. Где и когда он составлен? 3. Чей труп был обнаружен в лифте подъезда №2, дома 13 по улице Весна? 4. Когда был обнаружен труп? 5. Кто подозревается в совершении преступления? 6. Когда было возбуждено уголовное дело по данному факту? 7. Что было изъято при обыске квартиры Назарова Ш.Ш.? 8. Руководствуясь чем, следователь постановил привлечь Назарова Ш. к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого? 9. Кто подписал постановление? 10. О чем объявлено подозреваемому?

13. Разделите текст постановления на смысловые части. Скажите, как называется каждая часть.

14. Скажите, в какой форме используются данные слова в соответствующей части постановления: постановление, рассмотрение, установление, привлечение, объявление, возбуждение, подозрение, направление, объяснение. Приведите аналогичные слова из постановления на узбекском языке.

15. Составьте постановление о привлечении к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого.

Тема 6. Постановление о привлечении к участию в уголовном деле в качестве обвиняемого

Задания

1. Ознакомьтесь со специальной лексикой. Переведите слова и словосочетания на узбекский язык и запишите их.

- обвиняемый, сущность обвинения, иные существенные обстоятельства, статья, часть, пункт, предварительное следствие;

- Привлечение лица, совершение преступления, несение военной службы, оставление части;
- изобличаться в преступлении, проходить действительную срочную службу, уклониться от военной службы, руководствоваться статьями

2. Запомните значения слов и словосочетаний:

Изобличаться – быть уличенным в каком-либо деле.

Самовольное оставление – уйти, покинуть, оставить службу без предупреждения.

Уклониться от военной службы – не выполнить служебных обязательств.

Инкриминировать – обвинять в чем-то кого-либо.

3. Прочитайте тексты. Обратите внимание на лексические и синтаксические особенности языка документа.

Постановление о привлечении к участию в уголовном деле в качестве обвиняемого (ст.ст.359-356 УПК РУз)

О привлечении лица к участию в уголовном деле в качестве обвиняемого следователь или прокурор выносит постановление, которое должно содержать:

- 1) фамилию, имя и отчество привлекаемого в качестве обвиняемого, число, месяц и год рождения;
- 2) сущность обвинения, т.е. описание инкриминируемого преступления с обозначением места, времени его совершения, а также иных существенных обстоятельств;
- 3) статью, часть, пункт Уголовного кодекса, которыми предусмотрено данное преступление.

Резолютивная часть постановления должна содержать решение привлечь данное лицо к участию в деле в качестве обвиняемого.

3. Переведите слова на русский язык: *tergovchi*, *ayblanuvchi*, *dastlabki tergov*, *asos*, *ayblov*, *bosh tortmoq*.

4. Составьте терминологические словосочетания, используя, где необходимо, предлоги.

Уклонение - военная - служба, основание - освобождение – военная - служба, уклонение - несение - обязанности - служба.

5. Напишите цифры прописью, а сокращенные слова полностью.

1. В ночь на 4 января 2002 г. обвиняемая осталась в цехе для выполнения сверхурочных работ. 2. Была совершена кража 20 платьев по цене 9600 с. на общую сумму 19200 с. 3. Обвиняемая взяла 8 шт. платьев, а ее соучастницы – по 6 шт. 4. Он живет в г. Самарканде по ул. Гагарина с 1994 г.

6. а) Образуйте от глаголов наименования лиц – участников уголовного процесса по образцу: *судить – подсудимый*.

Подозревать, задержать, обвинять, допросить, пострадать, потерпеть, разыскать, осудить.

б) Составьте ситуацию, используя данные глаголы.

7. а) Трансформируйте предложения с причастным оборотом в придаточные определительные.

1. В ночь на 21 мая 2007 г. Тарасов Петр Федорович, взломав дверные замки квартиры Сапарова Саида Сапаровича, проживающего по ул. Солнечная, 18, кв.5, совершил кражу его личных вещей. 2. В удостоверение своей личности Попов предъявил паспорт, выданный Мирабдским РУВД г.Ташкента 20 июля 1996 г. серия СА 0314425. 3. Заявления и замечания от лиц, присутствующих при обыске, не поступили. 4. Лицо, проводившее прослушивание и звукозапись, составляет протокол с кратким изложением содержания фонограммы переговоров, имеющих отношение к делу. 5. Эксперт (экспертная комиссия), производивший первую экспертизу, может присутствовать при производстве повторной экспертизы и давать пояснения.

б) Найдите в тексте предложения с причастным оборотом, измените их в придаточные определительные.

8. Составьте предложения со словосочетаниями:

для квалификации действий обвиняемого; в случае подтверждения факта оставления части; в связи с установлением местонахождения; для составления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о привлечении к участию в уголовном деле в качестве обвиняемого

«___»_____2007 г.

г. Ташкент

Следователь прокуратуры Мирабадского района, юрист 2-го класса Васильев А.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 01/01,

установил:

Фаридов Р.Э., 1984 года рождения материалами предварительного следствия изобличается в том, что он будучи ранее судимым, не сделав для себя должных выводов, вновь совершил преступление при следующих обстоятельствах:

Фаридов Рамиль Эрикович, 1984 года рождения, проходивший действительную срочную службу в военной части № 324567 города Ташкента 10 октября 2007 года самовольно ушел с территории части и проживал у своей знакомой Романовой М. по адресу: г. Карши, ул. Молодежная, дом 5, кв. 5, где был задержан 6 ноября 2007 года.

Таким образом, Фаридов Р.Э. своими действиями, выраженными в самовольном оставлении части с целью вовсе уклониться от военной службы, совершил преступление, предусмотренное ч.1, ст.288 УК Республики Узбекистан.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 36, 361 УПК Республики Узбекистан,

постановил:

1. Привлечь Фаридова Р.Э., 1984 года рождения, к участию в уголовном деле в качестве обвиняемого по ч.1 ст. 288 УК Республики Узбекистан, о чем объявить ему под роспись.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору района, для сведения.

Следователь прокуратуры
Мирабадского района,
юрист 2-го класса

Васильев А.А.

9. Ответьте на вопросы:

1. Какой документ составил следователь? 2. Кто был изобличен в совершении преступления? 3. Какое преступление было совершено данным лицом? 3. Когда было совершено преступление? 4. Где и когда был задержан преступник? 5. Что усматривается в указанных действиях? 8. Что дает основания для предъявления обвинения Фаридову Р.Э.? 9. Что постановил следователь? 10. Что разъяснено Фаридову Р.Э.?

10. Перескажите текст постановления от лица следователя с использованием косвенной речи.

Тема 7. Протокол допроса в качестве обвиняемого

Задания

1. Ознакомьтесь со специальной лексикой. Переведите слова и словосочетания на узбекский язык и запишите их.

- Допрос, повестка, допрашиваемый, свидетель, вызываемый;
- место допроса, вызов на допрос, повестка по почте / с нарочным, выяснение личности, наводящий вопрос, дополнение и уточнение показаний, разъяснение прав и обязанностей, закрепление хода и результатов допроса.

2. Запомните значения слов и словосочетаний:

Допрос – выяснение следователем обстоятельств, касающихся преступления, у свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых в месте производства дознания, предварительного следствия или в месте нахождения допрашиваемого, а суд – в месте производства судебного разбирательства.

Наводящий вопрос – вопросы, заключающие в себе прямое или косвенное указание на ожидаемый ответ.

Раскаиваться – признавать свою вину, жалеть о совершенном поступке

3. Прочитайте тексты. Обратите внимание на лексические и синтаксические особенности языка документа.

Допрос (ст.ст. 96, 111 УПК РУз)

Перед допросом дознаватель или следователь должны выяснить у допрашиваемого его фамилию, имя и отчество, время и место рождения, место жительства, место работы, должность, род занятий, образование, семейное положение, наличие или отсутствие судимости и сравнить эти данные со сведениями, имеющимися в уголовном деле или в личных документах допрашиваемого (ст.98 УПК РУз).

Если возникают вопросы, владеет ли допрашиваемый языком, на котором ведется производство по делу, и на каком языке он может давать показания, эти вопросы подлежат выяснению. В случаях, если допрашиваемый не владеет языком, на котором ведется производство по делу, вызывается переводчик (ст. 99 УПК РУз).

После выяснения личности допрашиваемого ему разъясняются права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 46-48 УПК. О разъяснении этих прав и обязанностей делается отметка в протоколе допроса (ст.100 УПК РУз).

Допрашиваемому должно быть предложено рассказать об известных ему обстоятельствах дела. После свободного рассказа допрашиваемому могут быть заданы вопросы, направленные на дополнение и уточнение его показаний. Наводящими признаются вопросы, заключающие в себе прямое или косвенное указание на ожидаемый ответ. Задавать наводящие вопросы запрещается (ст.ст. 101-102 УПК РУз).

Ход и результаты допроса в стадии дознания и предварительного следствия фиксируются в протоколе допроса, а в судебном разбирательстве – в протоколе судебного заседания. Показания записываются в протоколе от первого лица, по возможности дословно. Вопросы и ответы на них фиксируются в той последовательности, которая имела место при допросе. По окончании допроса протокол предъявляется для прочтения допрашиваемому либо по его просьбе прочитывается ему дознавателем, следователем.

Допрашиваемый вправе изложить показания собственноручно. Собственноручная запись показаний прилагается к протоколу, о чем в протоколе делается отметка. По прочтении протокола допрашиваемый своей подписью подтверждает правильность записи показаний и ознакомление с ними. Подпись ставится в конце протокола, а если

показания записаны на нескольких страницах, то подписывается каждая страница в отдельности (ст.106 УПК РУз).

4. Переведите на узбекский язык следующие предложения:

1. Права и обязанности обвиняемого, предусмотренные ст.46 УПК Республики Узбекистан мне разъяснены. 2. В предъявленном мне обвинении, изложенном в постановлении следователем прокуратуры Хамзинского района от «___» августа 2007 года, в преступлении, предусмотренном ст.97 ч.1 УК Республики Узбекистан виновным себя ___ признаю. 3. Согласно ст.20 УПК Республики Узбекистан мне разъяснено право давать показания на родном языке, а также пользоваться услугами переводчика. 4. Русским языком ___ владею, в услугах переводчика ___ нуждаюсь и желаю давать показания на _____ языке.

ПРОТОКОЛ
допроса в качестве обвиняемого

«___» августа 2007 г.

г. Ташкент

И.о.прокурора Хамзинского района г.Ташкента, советник юстиции Собиров С.К. в служебном кабинете № 2 с соблюдением ст.ст. 96-111 УПК Республики Узбекистан произвел допрос в качестве обвиняемого:

Время допроса: начат: в _____ часов _____ мин.,
окончен: в _____ часов _____ мин.

1.	ФИО	Сидоров Сергей Николаевич
2.	Дата рождения	28.08.1968 год
3.	Место рождения	г. Ташкент
4.	Национальность	Русский
5.	Гражданство	Республика Узбекистан
6.	Является ли депутатом	Нет
7.	Партийность	б/п
8.	Образование	Среднее
9.	Род занятий	Официально нигде не работает
10.	Место жительства	Хамзинский р-н, ул. Нукусская, д. 23, кв. 12

11.	Семейное положение	Не женатый
12.	Паспорт	Личность установлена
13.	Судимость	Ранее 5 раз судим
14.	Какие имеет награды	Нет
15.	Отношение к потерпевшему	-

Согласно ст.20 УПК Республики Узбекистан мне разъяснено право давать показания на родном языке, а также пользоваться услугами переводчика. Русским языком _____ владею, в услугах переводчика _____ нуждаюсь и желаю давать показания на _____ языке.

_____ Сидоров С.Н.

Права и обязанности обвиняемого, предусмотренные ст.46 УПК Республики Узбекистан мне разъяснены.

_____ Сидоров С.Н.

В предъявленном мне обвинении, изложенном в постановлении следователем прокуратуры Хамзинского района от «___» августа 2007 года, в преступлении, предусмотренном ст.97 ч.1 УК Республики Узбекистан виновным себя _____ признаю.

_____ Сидоров С.Н.

По существу заданных мне вопросов поясняю следующее: Я проживаю по вышеуказанному адресу со своей семьей: мать – Сидорова Татьяна Петровна, сестра – Сидорова Оксана Петровна, дочь сестренки. Я состою на учете в психоневрологическом диспансере, с каким диагнозом я не помню, так как я последний раз лечился в 1989 году, на участке в наркологическом диспансере не состою.

Я был судим 5 раз, то, что я помню на сегодняшний день: с 1996 года по статье 166 ч.2 УК РУз всего отсидел около 4 лет. В 2001 году я освободился. В 2001 году - по статье 277 ч.2 УК РУз, за это преступление мне назначили 2,5 года. В 2003 году я освободился, остальные судимости не помню. В данное время я сожительствую с гражданской Никоновой Ириной Ивановной, 1969 года рождения, проживающей по адресу: Хамзинский район, ул. Нукуская, д.103, кв.9. Временно проживаю с Никоновой Ириной Ивановной, а также с нами проживал отец Никоновой И.И., Никонов Иван Петрович, 1940 года рождения, был пенсионер.

Я познакомился с Никоновой Ириной в 2006 году и с того времени мы начали проживать совместно у нее в квартире. Основной источник

моей жизнедеятельности – торговля старыми вещами на базаре Янгиобод, а моя сожительница нигде не работает, сидит дома и иногда выходит со мной на базар торговать, а отец Никоновой И. занимался сбором макулатуры, но большую часть времени находился дома, иногда употреблял спиртные напитки.

03 августа 2007 года я с моей сожительницей Никоновой И. проснулись в 08.00 часов, до 10.00 часов сидели дома, завтракали, после 10.00 часов вышли на улицу прогуляться, у меня с собой было около 3 тысяч сум. Потом мы зашли в магазин, расположенный на массиве Куйлюк, купили одну бутылку вина, и там же в магазине выпили и пошли гулять по Куйлюку. Примерно в 12.30 часов вернулись домой, Никонов Иван, отец Ирины был в это время дома выпившим, сидел на кровати в зале, зайдя на кухню, мы с Ириной увидели, что там нет газовой плиты. Мы подошли к отцу и Ирина спросила, где газовая плита, а он ответил, что приходили 4 незнакомых парня, и угрожая ему, забрали газовую плиту. По описанию, один был высокий, русский, а остальных он не смог описать от испуга, после этого мы с Ириной вышли на улицу с той целью, чтобы найти газовую плиту. После этого мы до 18.00 часов искали, но найти так и не смогли, мы все время ходили на Куйлюке, подходили к знакомым: Боре, Сашке, к прохожим, но они не видели и ничего не слышали о нашей газовой плите. Мы снова зашли в магазин, где-то в 18.00 часов, купили еще бутылку вина и там распили ее, после этого сразу же вернулись домой. В этот момент отец Ирины был сильно пьян, он даже не мог разговаривать, я снова спросил его: «Кто приходил, кто забрал, что это были за парни?». Он начал мне грубо отвечать, что не знает, куда делась газовая плита, было трудно понять то, что он говорит, так как он был пьян. Отец Ирины стал говорить про ножи. Три дня назад у нас из дома пропали 2 кухонных ножа, у отца бывает так, что он может взять вещь и потом долго не может вспомнить, куда ее положил, мы их долго искали, но так и не нашли. Отец Ирины один нож положил на стол, а второй дал мне, чтобы я убедился наши ли это ножи, и после этого он встал в боксерскую стойку, а нож был уже у меня в руках, после того, как нож оказался у меня, он меня толкнул кулаком в плечо, и в этот момент я нанес ему удар в левый бок в область селезенки ножом, который он мне сам дал. После этого я бросил нож на пол, отец стал садиться на корточки. Я начал его поднимать, прикрывая рану рукой, потом, услышав шум,

Ирины вышла со спальни, данные действия происходили между спальней и залом, так как свет горел только в ванне и на кухне, Ирины не сразу поняла в чем дело, у нее зрение -22 и она была без очков, она была в шоке. После этого я ей сказал, чтобы она вызвала скорую, она побежала к соседке вызвать скорую, я замотал ему рану, и через минуты 3-4 приехала скорая помощь. Мы его положили на носилки, и я вместе со скорой уехал в больницу на Жуковском. Где-то в 23.00 часа я вернулся домой, так как у меня не было денег, я шел пешком, когда я зашел во двор, меня арестовали сотрудники милиции.

Вопрос: Как давно Вы были знакомы с Никоновым Иваном Петровичем, и были ли между Вами личные счеты?

Ответ: Я был с ним знаком с тех пор, как познакомился с его дочерью Никоновой Ириной с января месяца в 2006 года, мы проживали с ним в одной квартире, между нами не было ни каких личных счетов, у нас были вполне нормальные отношения.

Вопрос: Скажите, 03 августа 2007 года в день происшествия, что было на Вас одето?

Ответ: В тот день, т.е. 03 августа 2007 года в день происшествия я был одет в трико голубого цвета с белыми полосками, футболку серого цвета с надписью «Ники», тапочки черного цвета.

Вопрос: Скажите, 03 август 2007 года, после того, как Вы вернулись с улицы в 12.30 часов домой, в это время где находился Никонов Иван и чем он был занят, кто был в квартире кроме него?

Ответ: Когда мы вернулись 03 августа 2007 года домой с улицы в 12.30 часов, Никонов Иван сидел на кровати в зале в нетрезвом состоянии, и он один был в квартире.

Вопрос: 03 августа 2007 года Вы со своей сожительницей Никоновой И. где и сколько спиртных напитков употребляли?

Ответ: 03 августа 2007 года в 11.00 часов, а второй – вечером, примерно в 18.00. Первый и второй раз мы пили видно, по 200 грамм на одного по 2 раза.

Вопрос: Скажите, когда Вы вернулись домой и увидели, что газовой плиты нет, как вы на это отреагировали, и какая реакция была со стороны Никоновой И.?

Ответ: Когда я увидел, что дома нет газовой плиты, я подошел к нему и спросил, где газовая плита, на что он мне ответил, что пришли четверо

незнакомых парней, угрожая ему, забрали газовую плиту и ушли. Никонова И. подошла вместе со мной, к своему отцу и спросила, где газовая плита, она была очень обижена, но так как Никонов Иван ее отец, она не стала на него кричать.

Вопрос: Что произошло между Вами и Никонов Иваном, после того как Вы вернулись домой, не найдя газовую плиту?

Ответ: После того как мы вернулись домой, отец был уже в более нетрезвом состоянии, мы снова спросили, где плита, он ответил так же, что плиту забрали 4 неизвестных парня. Начал мне говорить, что это не мое дело кто забрал плиту, так как это не моя плита. После этого Никонов Иван пошел на кухню и принес оттуда ножи, которые пропали 3 дня назад, один нож он поставил на стол, а другой протянул мне. После того как нож оказался у меня в руках, Никонов Иван встал в боксерскую стойку и начал что-то непонятно кричать на меня, в этот момент я рассматривал нож. В квартире были сумерки, в этот момент он меня ударил кулаком в плечо, я отшагнул и ударил ножом, который был у меня в руках в область селезенки, ниже ребер.

Вопрос: Скажите, сколько раз Вы нанесли удар ножом Никонову Ивану?

Ответ: Я Никонова Ивана ударил один раз в левую сторону нижнего ребра.

Вопрос: Скажите, Вы можете описать нож, которым Вы нанесли телесные повреждения в отношении Никонова И.?

Ответ: Нож, которым я нанес телесные повреждения Никонову И., могу описать: общая длина примерно 15-18 см., рукоятка была деревянная коричневого цвета, длина рукоятки примерно 7-8 см., длина лезвия примерно 10 см., лезвие ножа было односторонним.

Вопрос: Скажите, после того, как Вы нанесли телесные повреждения ножом Никонову И., куда Вы положили нож?

Ответ: После того, как я ударил ножом Никонова И., я бросил нож на пол в той же комнате, где пырнул его ножом и он там так и остался лежать.

Вопрос: В день происшествия 03 августа 2007 года находился ли Никонов Иван в состоянии алкогольного опьянения, если да, то как Вы поняли?

Ответ: В день происшествия 03 августа 2007 года Никонов Иван находился в состоянии алкогольного опьянения, я это заметил по разговору, по лицу, он кричал на меня. По его поведению я понял, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и у него со рта шел запах спиртного.

Вопрос: С какой целью Вы ударили Никонова Ивана ножом?

Ответ: Я действительно 03 августа 2007 года в пьяном виде поругался с Никоновым Иваном, потому что он продал газовую плиту, из-за этого у нас началась с ним драка, в процессе которой я ударил его ножом умышленно, но как я это сделал, не помню, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Вопрос: Скажите, 03 августа 2006 года, когда Вы ругались с Никоновым Иваном, кто еще был дома кроме Вас двоих?

Ответ: В этот день 03 августа 2007 года в квартире был я, Никонов Иван и Никонова Ирина. В тот момент, когда произошла потасовка, Никонова Ирина находилась в спальней.

Вопрос: Скажите, имеются ли у Вас дополнения?

Ответ: Я полностью сознаюсь в содеянном преступлении, чистосердечно раскаиваюсь. Дополнений не имею.

И. о. прокурора

Хамзинского района г. Ташкента,

советник юстиции

Собиров С.К.

5. Перескажите содержание текста ст.ст. УПК РУз допроса.

6. а) Пользуясь текстом, объясните значения словосочетаний:

в качестве обвиняемого, с соблюдением ст.ст., по существу дела, нанести телесные повреждения ножом, в состоянии алкогольного опьянения, в содеянном преступлении раскаиваться.

б) Составьте предложения с данными выше словосочетаниями.

7. Прочитайте анкетные данные Сидорова С.Н. и составьте анкету на себя (на товарища).

8. Закончите мысль и запишите ее:

Допрос – это

Показание – это

Обвиняемый – это

9. Ответьте на вопросы:

1. Кто составил протокол допроса? 2. Когда был начат и окончен допрос? 3. Где производился допрос? 4. В качестве кого был допрошен Сидоров С.Н.? 5. Какие данные об обвиняемом указаны в анкете? 6. Что было разъяснено Сидорову С.Н. перед началом допроса? 7. О чем ему было объявлено? 8. Что показал обвиняемый по существу дела? 9. Какие обстоятельства уточнял следователь, задавая вопросы Сидорову С.Н.? 10. Кто подписал протокол?

10. Какие еще вопросы вы задали бы обвиняемому в качестве следователя?

11. Разыграйте следующую ситуацию и составьте протокол допроса свидетеля.

Следователь вызвал на допрос свидетеля, разъяснил ему его права и обязанности и предупредил об ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ или уклонение от дачи показаний.

В ходе допроса свидетель рассказал, что, возвращаясь с вечерней смены, на конечной остановке трамвая он увидел, как какой-то человек набросился на идущего впереди мужчину, а когда тот упал, побежал, пытаясь скрыться. Свидетель подбежал к лежащему мужчине и обнаружил, что тот ранен. Тогда он догнал преступника, скрутил ему руки и привел в милицию. Здесь свидетель узнал, что фамилия преступника Закиров.

Тема 8. Постановление об избрании меры пресечения

Задания

1. Ознакомьтесь со специальной лексикой. Переведите слова и словосочетания на узбекский язык и запишите их.

- Мера пресечения, уклонение обвиняемого, виды мер пресечения, доводы, отмена и изменение меры пресечения, выбор меры пресечения, обжалование меры пресечения;

- пресечь преступную деятельность, уведомить лицо, рассмотреть жалобу, избрать в качестве меры пресечения подписку о надлежащем поведении.

2. Запомните слова и словосочетания:

Меры пресечения – вид предотвращения преступной деятельности.

Надлежащее поведение – действия лица, соответствующие определенным правилам.

3. Прочитайте тексты. Обратите внимание на лексические и синтаксические особенности языка документа.

Меры пресечения (ст.ст.236-254 УПК РУз)

Меры пресечения применяются в целях предотвратить уклонение обвиняемого, подсудимого от дознания, предварительного следствия и суда; пресечь его дальнейшую преступную деятельность; воспрепятствовать его попыткам помешать установлению истины по делу; обеспечить исполнение приговора.

Основанием избрания меры пресечения в виде содержания под стражей может быть обоснованное предположение, что обвиняемый, подсудимый скроется от дознания, предварительного следствия и суда по причине одной лишь опасности совершенного преступления, предусмотренного в частях четвертой и пятой статьи 15 Уголовного кодекса (ст.236 УПК РУз).

Меры пресечения могут быть применены, отменены и изменены постановлением дознавателя, следователя, прокурора и определением суда.

Постановление или определение о применении, отмене, изменении меры пресечения должно содержать: указание на преступление, в совершении которого обвиняется лицо; ссылку на установленные законом основания применения меры пресечения либо отсутствие или изменение этих оснований с приведением соответствующих доказательств; доводы, объясняющие необходимость применения, отмены или изменения меры пресечения с учетом установленных законом обстоятельств, влияющих на выбор меры пресечения. Постановление или определение немедленно объявляется лицу, в отношении которого оно вынесено, за исключением случаев, когда этому препятствует тяжелое заболевание лица или его побег. (ст.240 УПК РУз).

Подписка о надлежащем поведении состоит в письменном обязательстве обвиняемого или подсудимого, которое он дает дознавателю, следователю, прокурору или суду о том, что он не скроется от следствия и суда, не станет препятствовать установлению истины по уголовному делу, не будет заниматься преступной деятельностью, будет являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора и суда. Лицо, дающее подписку, принимает на себя также обязательство не выезжать из данного населенного пункта без разрешения дознавателя, следователя, прокурора или суда и сообщать им о перемене своего места жительства в пределах данного населенного пункта.

В случае нарушения обвиняемым или подсудимым данных им обязательств к нему может быть применена более строгая мера пресечения, о чем он предупреждается при отобрании подписки (ст. 250 УПК РУз).

3. а) Переведите следующие словосочетания на русский язык: жиноят иши билан танишиб чикмоқ, шахси аниқланмаган, хулқ-атвор қоидаларига риоя этмоқ, муносиб хулқ-атвор, тилхат, тан жарохати етказмоқ, ёнини олмоқ, шилқимлик қилмоқ, назарга илмаслик, писанд қилмаслик, жиноий фаолиятни давом этмоқ, қаршилиқ кўрсатмоқ, хизмат мажбуриятларини бажармоқ, безорилик ҳаракатларни олдини олмоқ, айб эълон қилмоқ, ҳақиқатни аниқлашда тўсқинлик қилмоқ, шахсга нисбатан эҳтиёт чораси сифатида белгиламоқ.

б) Составьте с ними предложения.

4. а) Найдите в тексте деепричастия, образованные от следующих глаголов: рассмотреть, находиться, пренебрегая, выражаться, продолжать, оказывать, причинить, учитывать, руководствоваться.

б) Составьте с ними словосочетания.

5. Выпишите из текста предложения с причастным оборотом. Задайте к ним вопросы.

6. Образуйте от глаголов причастия, вставьте их вместо точек:

1. Мера пресечения может быть применена лишь в отношении обвиняемых, подсудимых, осужденных и лиц, ... невменяемыми или заболевшими психической болезнью после совершения преступления. 2. Мера пресечения, ... на предварительном следствии, может быть обжалована надзирающему за расследованием прокурору, который вправе ее отменить или изменить. 3. Прокурор обязан рассмотреть жалобу в течение трех суток с момента ее получения и уведомить лицо, ... жалобу, о своем решении. 4. Лица, ... под стражей, могут находиться в местах для задержанных не более десяти суток. 5. Военнослужащие, ... осужденные к направлению в дисциплинарную часть, могут содержаться на гауптвахте вплоть до вступления приговора в законную силу. 6. Прокурор, ... право продления срока содержания обвиняемого под стражей, ... с делом и ходатайством следователя, санкционирует продление срока содержания под стражей либо изменяет или отменяет меру пресечения. 7. Протокол подписывается должностным лицом, ... залог, залогодателем и обвиняемым, подсудимым.

Слова для справок: *признать, избрать, подать, содержаться, осуждать, иметь, ознакомиться, принять.*

7. Используя полученные словосочетания из пункта «б» задания 4, составьте ситуацию.

«УТВЕРЖДАЮ»
прокурор Яшнабадского
района, советник юстиции
_____ **Абдуллаев А.Р.**
«_____» _____ **2021 г.**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения

Следователь прокуратуры Яшнабадского района города Ташкента Ганиев Н.С., рассмотрев материалы уголовного дела № 78/25,

установил:

Так, Шин А.Р. 10 июня 2021 года примерно в 16.30 часов, с не установленными лицами, находясь на рынке «Авиасозлар», расположенного по улице Кадышева Яшнабадского района, пренебрегая правилами поведения в обществе, начал приставать к Мамедовой Альбине Раисовне, 12.09.1976 года рождения, являющейся женой Бахтиева Анвара Рахимовича, 20.02.1975 года рождения, который начал заступаться за свою жену. В результате чего между ними произошла ссора, в ходе которой Шин А.Р. и не установленные лица, выражаясь нецензурной бранью в адрес Бахтиева А.Р, нанесли телесное повреждение последнему.

Кроме этого, Шин А.Р. продолжая свою преступную деятельность, 10 июня 2021 года примерно в 16.30 часов, находясь на рынке «Авиасозлар», расположенного по улице Кадышева Яшнабадского района, пренебрегая правилами поведения в обществе, находясь на лестнице, ведущей в участковый пункт, расположенный на территории рынка «Авиасозлар» Яшнабадского района, оказывая сопротивление участковому инспектору Охунову Ойбеку Алиевичу, исполняющего служебные обязанности и пытающегося пресечь его хулиганские действия, укусил большой палец правой руки последнего, причинив ему телесные повреждения.

10 июня 2021 года Шин А.Р. было предъявлено обвинение в совершении пр.пр. ст.ст. 277 ч.2 п. «б», 277 ч.3 п. «г» УК Республики Узбекистан.

На основании изложенного, учитывая, что обвиняемый Шин А.Р., от органов следствия не скрывается, не препятствует установлению истины

по настоящему уголовному делу, своевременно является по вызову следователя, имеет постоянное место жительства, совершение им преступления, относящегося к категории менее тяжким, и руководствуясь ст.36, 236-240, 250 УПК Республики Узбекистан,

постановил:

1. Избрать в отношении Шин Алексея Радионовича, 08.07.1982 года рождения, уроженца г.Ташкента, гражданина Республики Узбекистан, по национальности кореец, б/п, образование среднее, холост временно не работающего, ранее судимого, проживающего по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Ходжаева, дом 1, меру пресечения в виде подписки о надлежащем поведении.

2. Копию постановления направить прокурору района для сведения.

Следователь прокуратуры
Яшнабадского района
г. Ташкента

Ганиев Н.С.

Настоящее постановление мне объявлено «_____» _____ 2021 год

Обвиняемый _____ Шин А.Р.

8. Составьте вопросы к содержанию текста ст.ст. УПК РУз о мерах пресечения.

9. Закончите мысль и запишите ее:

Мера пресечения – это

10. Разделите текст постановления на смысловые части. Скажите, как называется каждая часть.

11. Перескажите содержание постановления от лица следователя.

12. Запишите в тетради виды мер пресечения и укажите статью УПК РУз.

13. Расскажите, что вы узнали о мерах пресечения и их применении.

14. Ответьте на вопросы:

1. Какой документ составлен следователем? 2. Кто утвердил данное постановление? 4. Что установил следователь, рассмотрев материалы уголовного дела? 5. В совершении каких преступлений было предъявлено обвинение в отношении Шин А.Р.? 6. Какие обстоятельства учитывал следователь при избрании меры пресечения? 7. Что постановил следователь?

15. Составьте постановление об избрании меры пресечения.

Тема 9. Протокол очной ставки

Задания

1. Ознакомьтесь со специальной лексикой. Переведите слова и словосочетания на узбекский язык и запишите их.

- Очная ставка, основания для очной ставки, дача показаний, существенные противоречия, выяснение причин, производство очной ставки;

- допросить, отклонить вопросы, иметь существенные значения для дела, задавать вопросы.

2. Запомните значения слов и словосочетаний:

Очная ставка – одновременный перекрестный допрос двух или нескольких лиц с целью проверки их предшествующих показаний.

Допрошенный – человек, с которого снимают допрос.

Противоречия – положение, при котором одно (высказывание, мысль, поступок) исключает другое, несовместимое с ним.

3. Прочитайте тексты. Обратите внимание на лексические и синтаксические особенности языка документа.

Очная ставка (ст. 122, 124 УПК РУз)

Очная ставка производится ввиду существенных противоречий между показаниями двух ранее допрошенных лиц для выяснения причин этих

противоречий. На очной ставке могут быть допрошены подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, потерпевший, свидетель (ст.122).

В начале допроса на очной ставке дознаватель, следователь спрашивает каждого из допрашиваемых поочередно, знакомы ли они, каковы их взаимоотношения и выслушивает их ответы. Затем каждому из допрашиваемых поочередно предлагается ответить на вопросы об обстоятельствах, относительно которых возникли противоречия. Если противоречия касаются нескольких эпизодов или нескольких обстоятельств, то после дачи показаний на очной ставке обоими допрашиваемыми по одному эпизоду или одному обстоятельству им могут быть заданы вопросы по следующему эпизоду или следующему обстоятельству.

С разрешения дознавателя или следователя лицо, допрашиваемое на очной ставке, может задавать вопросы другому допрашиваемому. Дознаватель, следователь вправе отклонить вопросы, не имеющие существенного значения для дела или не относящиеся к противоречию, выясняемому на очной ставке. (ст. 123). Данные, полученные в ходе очной ставки, фиксируются в протоколе.

4. Переведите на узбекский язык слова и словосочетания:

производить очную ставку, существенные противоречия, допрошенные лица, отклонение, давать указания, данный факт.

5. Подберите синонимы к следующим словам и словосочетаниям:

эпизод; противоречия; существенное значение; поочередно; фиксировать данные; в ходе очной ставки; отклонить вопросы; неприязненные отношения.

6. Составьте предложения со словосочетаниями из задания 2, 3.

**ПРОТОКОЛ
очной ставки**

« ____ » август 2007 г.

г. Ташкент

Старший следователь прокуратуры Хамзинского района г. Ташкента Васильев А.А. с соблюдением ст.ст. 36, 96-108, 122-124 УПК Республики Узбекистан в служебном кабинете № 17 прокуратуры Хамзинского района произвёл очную ставку между:

Свидетелем: Антоновым Игорем Игоревичем

и

Свидетелем: Пак Алексеем Дмитриевичем

На каком языке желаете давать показания?

Антонов И.И. на русском языке _____

Пак А.Д. на русском языке _____

Очная ставка начата: в ____ часов ____ мин. Окончена: в ____ часов ____ мин.

Свидетели были предупреждены об ответственности по ст. 238 УК Республики Узбекистан за дачу ложных показаний и по ст. 240 УК Республики Узбекистан за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Антонов И.И. _____

Пак А.Д. _____

Общий вопрос: Скажите, знаете ли Вы человека, сидящего напротив Вас, имеете ли Вы друг другу какие-либо личные счёты?

Ответ И.И.Антонова: Да, сидящего напротив меня я знаю, он А.Д.Пак, является мастером цеха № 242 Высоковольтного хозяйства, ранее до ноября 2007 года он был начальником цеха. После того как я стал начальником цеха, А.Д.Пак, являясь мастером, практически мне не

подчинялся, т.е. выполнял определенные ремонтные и профилактические работы, не подчинялся, т.е. выполнял определенные ремонтные и профилактические работы, не ставя меня в известность.

Ответ А.Д.Пак: Да, сидящего напротив меня я знаю, на сегодняшний день он является начальником цеха № 242 ВВП, где я работаю мастером.

Вопрос к И.И.Антонову: Скажите, что Вы можете сказать о случившемся несчастном случае 21 апреля 2007 году, произошедшего на площадке ТАПОиЧ?

Ответ А.Д.Пак: В 1993 году поступил на работу на ТАПОиЧ электромонтером цеха 242, где дослужил до исполняющего обязанности начальника цеха. В виду того что И.И.Антонов находился под следствием с ноября 2006 года, я был назначен начальником цеха. В мои функциональные обязанности входит следующее: вести административно-техническую работу цеха, вести контроль за работой подразделений цеха, за трудовой дисциплиной, вести работу согласно стандартов предприятия. 22 апреля 2007, я А.Д.Пак пришел на работу в 7.30, по дороге в цех встретил электромонтера Малинина Ю.К., от которого узнал, что произошло частичное отключение электроэнергии в ГП – 35/6 кВ. Зайдя в цех в 7.50 часов, поднялся в дежурку электромонтеров, где увидел сидевшего Маслова А.И. Я спросил его, что он делает в дежурке не в свою смену и не трезвом состоянии, на что он ответил, что так надо, все нормально. Затем я обратился к Гайратову И. и спросил на счет аварии, на что он ответил, что И.И.Антонов в курсе аварии, вскоре подъедет. После чего я предложил Маслову А.И. покинуть территорию цеха. После чего поднялся в кабинет, занялся проработкой мероприятий по цеху 43 ПП. Около 9.00 услышал крики о вызове скорой помощи для Маслова А.И. и стал вызывать скорую. После того как услышал, что скорую вызвали, побежал на место происшествия ГПП-35. Там уже оказывали первую помощь Маслову И.А. Сафаров Т.Б. и И.И.Антонов до приезда скорой помощи. После прибытия скорой Маслова А.И. увезли в больницу. От электромонтера Сафарова Т.Б. я узнал, что, когда они вместе с мастером И.И.Антоновым и электромонтером Гайратовым И. работали на ГПП-35 ячейки 24 заметили, что Маслов А.И. находится на территории ГПП-35, а как он туда проник он не понял, так как он сидел спиной с мегомметром у ячейки, а Маслов А.И находился на другой стороне ячеек.

Вопрос к И.И.Антонову: Скажите, слышали ли вы показания, сидящего напротив Вас А.Д.Пак, подтверждаете ли вы их?

Ответ И.И.Антонова: Да, показания напротив сидящего меня А.Д.Пак, слышал, и их я подтверждаю частично. К сказанному имею несколько вопросов.

Вопрос И.И.Антонова к А.Д.Пак: Скажите, Вы говорите, что слышали о частичном отключении электроэнергии от Малинина Ю.К., как Вы можете объяснить, что не было электроэнергии в 3-х цехах, это считается 80% отключением электроэнергии?

Ответ А.Д.Пак: Маслов Ю. мне сказал, что нет электроэнергии на КТПГ 5, поэтому я подумал, что это частичное отключение электроэнергии.

Вопрос к А.Д.Пак: Скажите, кто вызвал Маслова А.И. на работу?

Ответ А.Д.Пак: Я не знаю, кто вызывал Маслова А.И. на работу.

Вопрос И.И.Антонова А.Д.Пак: Скажите, какие меры приняли вы, когда узнали об аварии?

Ответ А.Д.Пак: Когда я узнал от Гайратова И., что мастер Акбаров Н. в курсе, я ни каких мер не принял и поднялся в свой кабинет.

Вопрос И.И.Антонову А.Д.Пак: Скажите, Вы заполняли наряд допуска, чтобы устранить аварии ГПП 35/5 кв?

Ответ А.Д.Пак: Наряд допуска я не заполнял, так как мастер Акбаров Н. посчитал не нужным.

Вопрос И.И.Антонова А.Д.Пак: Скажите, где распоряжение о допуске к самостоятельной работе электротехнического персонала цеха 242?

Ответ А.Д.Пак: Распоряжение напечатано, подписано и издано в 160-ом отделе, я могу его принести.

Вопрос И.И.Антонова А.Д.Пак: Скажите, когда вы последний раз проходили аттестацию ПТЭ и ПТБ?

Ответ А.Д.Пак: Я прошёл аттестацию в лице ответственного электрохозяйством 01.05.2007 года.

Протокол оглашен ст.следователем вслух, записано правильно.

Очную ставку произвел:

Старший следователь

_____ Васильев А.А.

7. Перескажите содержание текста ст.ст. УПК РУз о производстве очной ставки.

8. Закончите мысль и запишите ее:

Очная ставка – это

9. Объясните, пользуясь текстом, что такое общий вопрос и какие еще виды вопросов встречаются в тексте.

10. Скажите, что вы узнали о свидетелях из их показаний.

11. Прочитайте текст и составьте к нему вопросы.

12. Прочитайте ситуацию, квалифицируйте описанное преступление, опираясь на УК РУз. Мотивируйте свой выбор и составьте протокол очной ставки между потерпевшим и подозреваемым.

К. обманным путем проник в квартиру, где находился хозяин квартиры, сорокапятилетний Н. Угрожая ножом, К. связал Н. и закрыл его в ванной комнате. Забрав деньги и драгоценности, К. скрылся, однако был задержан патрульной службой с поличным.

Тема 10. Постановление о производстве обыска

Задания

1. Ознакомьтесь со специальной лексикой. Переведите слова и словосочетания на узбекский язык и запишите их.

- Обыск, обыскиваемый, основания для производства обыска, разыскиваемые лица, при производстве обыска, личный обыск, наличие оснований;

- отыскать, произвести обыск, подлежать изъятию, рассмотреть материалы.

2. Запомните значения слов:

Изъять – изымать – исключать.

Изобличать – уличать, найти что-либо предосудительно.

При производстве обыска – во время проведения обыска

3. Прочитайте тексты. Обратите внимание на лексические и синтаксические особенности языка документа.

Обыск (ст. 158, 165 УК РУз)

Дознаватель или следователь вправе провести обыск, если имеют достаточные сведения полагать, что в каком-либо жилом, служебном, производственном помещении либо ином месте или у какого-либо лица, находятся предметы или документы, имеющие значение для дела (ст. 158 УПК РУз).

Личный обыск производится по правилам, предусмотренным ст.ст. 157-161 УПК при наличии следующих оснований: 1) при задержании подозреваемого работником милиции, если есть достаточные основания полагать, что задерживаемый имеет при себе оружие или намеревается освободиться от доказательств, изобличающих его в совершении преступления; 2) при составлении протокола задержания после доставления подозреваемого в милицию; 3) при применении к обвиняемому меры пресечения – заключения под стражу, если есть достаточные основания полагать, что он имеет при себе оружие, а также предметы, хранение которых запрещено; лицо скрывает при себе предметы или документы, подлежащие изъятию в соответствии с постановлением. (ст. 162 УПК РУз).

Обыск производится по постановлению дознавателя или следователя. В постановлении должно быть указано, где и у кого необходимо произвести обыск, какие предметы или документы подлежат обнаружению или изъятию. (ст. 159 УПК РУз).

Личный обыск производится с участием понятых одного пола с обыскиваемым.

О производстве обыска следователь составляет протокол, где должно быть указано, в каком именно месте и при каких обстоятельствах обнаружены предметы или документы, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы и документы должны быть перечислены в протоколе с точным указанием количества, меры, веса, при необходимости упакованы и опечатаны (ст.163 УПК РУз).

4. Переведите на узбекский язык слова и составьте с ними предложения:

труп, совершение, изъятие, обвинение, обнаружение, смерть.

5. Переведите данные словосочетания на русский язык:

jinoyat ishi uchun ahamiyatga molik, tintuv o'tkazish, izlanayotgan narsa, va hujjatlar, yoq qilishga yoki yashirishga urinish hollari, gumonsiramoq, tintuv o'tkazmoq.

6. Составьте предложения со словосочетаниями:

о производстве личного обыска, совершить убийство, для изъятия, произвести обыск, задержание по подозрению, насильственная смерть.

«САНКЦИОНИРУЮ»
Старший советник юстиции,
Прокурор Мирабадского района
города Ташкента
Р.С. Расулов
«___» _____ 2007 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска

«___» _____ 2007 г.

г. Ташкент

Следователь прокуратуры Мирабадского района, юрист 2-го класса
Васильев А.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 01/01,

установил:

16 октября 2007 года примерно в 06 часов 30 минут в лифте подъезда № 4, дома 4 на улице Вишневая Мирабадского района был обнаружен труп Ивановой Оксаны Владимировны 1984 года рождения с признаками насильственной смерти.

16 октября 2007 года по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.97 УК Республики Узбекистан.

По подозрению в совершении убийства был задержан гражданин. Назаров Шухрат Шакирович, 1979 года рождения, проживающий по адресу: Мирабадский район, улица Садовая, 67. При производстве обыска

квартиры Назарова Ш. Ш., были изъяты одежда с пятнами крови и самодельный нож.

На основании выше изложенного и руководствуясь ст.ст. 359, 360 УПК Республики Узбекистан,

постановил:

1. Произвести обыск в квартире гр.Назарова Ш., о чем уведомить заинтересованных лиц.
2. Копию постановления направить прокурору Мирабадского района, для сведения.

Следователь прокуратуры
Мирабадского района,
юрист 2-го класса

Васильев А.А.

С настоящим постановлением ознакомлен «__» 10.07 г. _____

7. Закончите мысль и запишите ее:

Обыск – это

Понятой – это

8. Составьте вопросы к содержанию текста ст.ст. УПК РУз о производстве обыска.

9. Как Вы думаете, обязательно ли присутствие понятых при обыске?

10. Скажите, какие виды обыска существуют?

11. а) Расскажите, что послужило основанием для составления постановления о производстве обыска у Назарова Ш.?

б) Перечислите, какие еще основания к производству обыска Вы знаете? Придумайте к ним ситуации.

12. Ответьте на вопросы:

1. Какое постановление составлено следователем? 2. Что он установил? 3. Чей труп был обнаружен в лифте подъезда? 4. В связи с чем был задержан Назаров Ш.? 5. Кто санкционировал производство обыска?

13. Составьте постановление о производстве обыска, используя следующую ситуацию:

В общежитии педагогического института в дневное время из чемоданов были похищены вещи студентов. Стало известно, что обвиняемый похищенные вещи спрятал в доме своей знакомой.

Задания

1. Запомните значение словосочетания:

Удостоверить факт - подтвердить какие-либо сведения.

Обыскиваемый – лицо, которое подверглось обыску.

2. Прочитайте текст протокола личного обыска подозреваемого. Обратите внимание на лексические и синтаксические особенности языка документа.

3. Замените выделенные слова синонимичными. Составьте с ними предложения.

Обыскать обвиняемого, **подтвердить** факт, **изъять** предметы и документы, найти **уличающие** предметы.

4. Составьте словосочетания со следующими глаголами и отглагольными существительными, используя слова, данные справа:

Изъятие (чего?)

Изъять (что?)

предметы и документы

Обеспечение (чего?)

Обеспечить (что?)

гражданский иск

Обнаружение (чего?)

Обнаружить (что?)

ценности и имущество

Отыскание (чего?)

Отыскать (что?)

требуемые вещи

5. Переведите предложения на узбекский язык.

1. Следователь рассмотрел материалы уголовного дела о преступлении, которое предусмотрено ч.1 ст. 97 УПК РУз. 2. Убийство, которое было совершено преступником, было раскрыто. 3. Материалы, которые находятся в деле, дают достаточные основания подозревать, что

убийство было совершено данным лицом. 4.Понятой, который проживает в г.Ташкенте по улице Навои,10, кв.5, подписал протокол личного обыска. 5.Заявления и замечания от лиц, которые присутствовали при производстве обыска, не поступили. 6. Предметы, которые обнаружили при обыске, предъявлены понятым и изъяты для приобщения к делу.

6. а) Выпишите из ст.ст. 161, 162, 163 УПК РУз конструкции с предлогом **при + сущ.+сущ. в П.п.**

Образец: при наличии оснований

б) Переведите их на узбекский язык.

в) Составьте с ними предложения.

ПРОТОКОЛ личного обыска подозреваемого

«_____»_____2007 г.

г. Ташкент

Следователь прокуратуры Мирабадского района, юрист 2-го класса Васильев А.А. с участием приглашенных в качестве понятых:

1. _____
2. _____

Понятым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.74 УПК Республики Узбекистан.

1. _____
2. _____

В соответствии со ст.162 УПК РУз и с соблюдением требований ст.ст.157-161 УПК РУз произвел личный обыск задержанного по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.97 УК РУз.

Перед началом обыска перечисленным лицам разъяснено их право присутствовать при всех действиях следователя и делать заявления по поводу тех или иных его действий.

Обыск начат: в 15 часов 00 минут. Обыск окончен: в 16 часов 10 минут.

Результаты личного обыска:

На обыскиваемом надето: джинсовые брюки черного цвета, джинсовая куртка синего цвета, рубашка красного цвета, кроссовки черно-сине-белого цвета.

При обыске обнаружены и изъяты: платок, расческа, авторучка, связка из трех ключей, сотовый телефон SAMSUNG D-600.

В ходе производства обыска замечаний от присутствующих лиц не поступило.

Протокол оглашен следователем вслух, записано правильно.

Понятые: 1. _____
2. _____

Обыскиваемый: _____

Следователь прокуратуры

Мирабадского района, юрист 2-го класса

Васильев А.А.

Копию протокола получил «___» _____ 2007 г. _____ Назаров Ш.

7. Скажите, с какой целью производится обыск?

8. Ответьте на вопросы:

1. Какой протокол составил следователь? 2. Кто участвовал в личном обыске? 3. На основании чего был произведён личный обыск? 4. Что было разъяснено понятым? 5. О чём объявил следователь перед началом обыска? 6. Что было предъявлено обыскиваемому? 7. Поступили ли заявления и замечания от лиц, присутствовавших при производстве обыска? 8. Кто подписал протокол личного обыска?

9. Составьте протокол личного обыска, используя следующую ситуацию:

Следователь в присутствии понятых произвёл личный обыск обвиняемого. Перед началом обыска следователь предъявил соответствующее постановление и предложил обвиняемому выдать похищенные вещи. Обвиняемый заявил, что похищенных вещей у него нет.

В результате произведённого обыска у обвиняемого в карманах одежды были обнаружены и изъяты кольцо и часы.

10. Придумайте аналогичную ситуацию и составьте к ней постановление о производстве обыска, протокол обыска.

Тема 11. Протокол осмотра предметов

Задания

1. Ознакомьтесь со специальной лексикой. Переведите слова и словосочетания на узбекский язык и запишите их.

- Основания для осмотра, место происшествия, осмотр предметов и документов, протокол осмотра, выяснение обстановки, участие понятых;

- производить осмотр, предъявить понятым обнаруженное, способствовать выяснению.

2. Запомните значение словосочетания:

Искусственное освещение – освещение, которое достигается посредством электрических приборов.

3. Прочитайте тексты. Обратите внимание на лексические и синтаксические особенности языка документа.

Осмотр (ст.ст.135-141 УПК РУз)

Для обнаружения следов преступления, вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия и иных обстоятельств, имеющих значение для дела, дознаватель, следователь или суд производят осмотр места происшествия, трупа, животных, местности, помещений, предметов и документов.

Предметы и документы, обнаруженные при производстве выемки или обыска, подлежат осмотру по правилам, установленным для производства этих следственных действий (ст.135 УПК РУз).

Осмотр в стадии дознания или предварительного следствия производится с участием понятых. Если необходимость в осмотре возникла при разбирательстве дела, суд выносит об этом определение и проводит осмотр с участием сторон.

Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено понятым, сторонам, другим участникам осмотра.

Лица, участвующие в осмотре, вправе обращать внимание дознавателя, следователя и суда на все, что, по их мнению, может способствовать выяснению обстоятельств дела. (ст.136 УПК РУз).

4. а) Образуйте от данных существительных глаголы: участие, составление, осмотр, разъяснение, указание, выявление, дополнение, исправление.

б) Составьте с ними словосочетания.

в) Переведите их на узбекский язык.

5. а) Прочитайте ст.ст. 137, 138, 139 УПК РУз. и выпишите конструкции с глаголом связкой **должен** + глагол в форме инфинитива + сущ.

Образец: должен содержать сведения.

б) Переведите конструкции на узбекский язык. Составьте с ними предложения.

6. а) Образуйте от следующих составных глагольных сказуемых форму прошедшего и будущего времени.

*Образец: Должен подписать - должен **был** подписать - должен **будет** подписать.*

Обязан возбудить уголовное дело, должен произвести допрос, обязан выполнять поручения, обязан оказывать содействие, обязан принять все меры, обязан установить соответствие личности, должен передать дело, должен разъяснить право.

б) Составьте с ними предложения.

ПРОТОКОЛ осмотра предметов

« ____ » ноября 2007 г.

г. Ташкент

Следователь прокуратуры Шайхонтахурского района города Ташкента, юрист 2-го класса Абдурахманов Б.В., в здании прокуратуры, в служебном кабинете № 11 при участии понятых:

- 1) _____
- 2) _____

при искусственном освещении в соответствии со ст.ст.135, 136 и 140 УПК Республики Узбекистан осмотрел вещи: мужская обувь обвиняемого Петрова С.В., по уголовному делу № 111, о чем, в соответствии со ст.141 УПК Республики Узбекистан, составил настоящий протокол.

Осмотр начат: в _____ часов, осмотр окончен: в _____ часов.

Понятым были разъяснены их права и обязанности, указанные в ст.74 УПК Республики Узбекистан.

1. _____
2. _____

В ходе осмотра выявлено следующее:

Мужская обувь из кожи черного цвета, 40-го размера, с внутренней стороны имеющая надписи «MARIOBANGNI», изъятого у Петрова Семена Владимировича, 1969 года рождения от 27 октября 2007 года. Верх обуви имеет незначительные пылевидные загрязнения, в рельефах подошв особенно на задней части имелись незначительные наслоения темно-желто-бурого цвета, похожие на почвенные.

Протокол составлен в присутствии участников осмотра и был прочитан вслух. Им было разъяснено право вносить в протокол дополнения и исправления, основываясь на ст.92 УПК Республики Узбекистан.

Никаких дополнений и исправлений со стороны участников не поступило.

Написан верно.

Понятые: 1) _____

2) _____

Следователь прокуратуры

Шайхонтахурского района г.Ташкента

Абдурахманов Б.В.

7. Составьте вопросы к содержанию текста ст.ст.УПК РУз о производстве осмотра.

8. Закончите мысль и запишите ее:

Осмотр – это

Вещественное доказательство – это

9. Ответьте на вопросы:

1. Кем составлен протокол? 2. Когда и где составлен протокол? 3. При участии кого производился осмотр? 4. В соответствии с какими статьями следователь осмотрел вещи? 5. Осмотр какого предмета производился? 6. Кому принадлежит предмет? 7. Во сколько был начат и окончен осмотр? 8. Что было выявлено в ходе осмотра? 9. Что было разъяснено участникам осмотра? 10. Кто подписал протокол?

10. Опишите следующие предметы: куртка, телефон, обувь, папка.

11. а) Разыграйте ситуацию: произведите осмотр предметов; составьте протокол осмотра предметов.

б) Используйте в ситуации следующие слова и словосочетания: обнаружение следов преступления, вещественные доказательства, присутствие участников, понятые, в соответствии с ст.ст. ... УПК, основываясь на ст. ... УПК, вносить дополнения и исправления.

Тема 12. Постановление о признании вещественного доказательства

Задания

1. Ознакомьтесь со специальной лексикой. Переведите слова и словосочетания на узбекский язык и запишите их.

- Доказательство, предмет признаки и метки;
- вещественные и письменные доказательства, физические признаки;
- признание предмета вещественным доказательством, приобщение к делу, сдача на хранение.

2. Запомните значения слов и словосочетаний:

Вещественное доказательство – предмет, имеющий физические признаки и метки, которые указывают на обстоятельство дела.

Письменное доказательство – документ или иная запись в словесной, цифровой, графической либо другой знаковой форме, которая может иметь значение для дела.

3. Прочитайте тексты. Обратите внимание на лексические и синтаксические особенности языка документа.

Приобщение к делу предметов и документов в качестве вещественных и письменных доказательств (ст.ст.203-212 УПК РУз)

Вещественным доказательством является предмет, имеющий физические признаки или метки, по которым можно установить его происхождение, признаки или метки, по которым можно установить его происхождение, принадлежность какому-либо лицу, применение его или пригодность для применения в определенных целях, перемещение этого предмета, воздействие на него тех или иных веществ, предметов, процессов и явлений, а также любые иные признаки и следы, указывающие на обстоятельства дела (ст.203 УПК РУз).

О признании предмета вещественным доказательством и приобщении его к уголовному делу дознаватель, следователь выносит постановление, а суд – определение. В этом же постановлении или определении должен быть решен вопрос об оставлении вещественного доказательства при деле или сдаче его на хранение (ст.207 УПК РУз).

4. Скажите, какой вид доказательства Вы знаете.

5. а) Переведите на русский язык следующие слова и словосочетания:

ashyoviy dalillar, yozma dalillar, ko‘zdan kechirish, tanib olish uchun ko‘rsatish, tekshirish, olib qo‘yish, tintuv yoki eksperiment, o‘tkazish, narsani ashyoviy dalil deb e’tirof etish, jinoyat ishiga qo‘shib qo‘yish.

б) Составьте с ними предложения.

6. а) Образуйте от глагола *приобщить* однокоренные слова. Установите их значение.

б) Вставьте их вместо точек в предложениях:

1. О признании предмета вещественным доказательством и ... его к уголовному делу дознаватель, следователь выносит постановление, а суд – определение. 2. Изъятые в ходе предварительного следствия у обвиняемого Борисова И. мужскую обувь и мужской пиджак признать вещественными доказательствами и ... к уголовному делу. 3. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, драгоценных камней, а также лом таких изделий, ... к делу в качестве вещественных доказательств, при их обнаружении должны быть осмотрены с участием специалиста.

7. а) Используйте в переводе следующих словосочетаний на русский язык необходимый предлог: ашёвий далилларни сақлаш, уларни экспертиза ўтказиш учун юборишда; ишни ўтказишда, ашёвий далиллар почта ёки чопар орқали етказиб берилганда, айблов ҳукми чиқарилганда, оқлов ҳукми чиқарилганда.

б) Составьте с ними предложения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о признании вещественного доказательства

« ____ » _____ 2007 г.

г. Ташкент

Следователь прокуратуры Хамзинского района г. Ташкента, юрист 2-го класса Собиров А.Р., рассмотрев материалы уголовного дела № 122,

установил:

Настоящее уголовное дело возбуждено 27.10.2007 года прокурором Хамзинского района А.Р. Абдуллаевым по факту обнаружения трупа Сомова Дениса Сергеевича, 1977 года рождения, по ст.97 ч.1 УК Республики Узбекистан и в тот же день принято к своему производству.

Материалами предварительного расследования установлено следующее, что Якунин Анатолий Рафикович, 02.12.1969 года рождения, 25 октября 2007 года примерно в 16.30 часов, после окончания работы и распития спиртных напитков со своим братом Якуниным Сергеем Рафиковичем, 19.04.1973 года рождения, и сотрудником по работе Сомовым Денисом Сергеевичем, 30.12.1977 года рождения, приехали на кладбище им. «Боткина», расположенного на территории Хамзинского района, затем пришли к могиле своей бабушки Сараниной Клавдии Николаевны, где, поминая бабушку, также употребляли спиртные напитки.

Во время употребления спиртных напитков будучи в нетрезвом состоянии, из-за возникшей ссоры с Сомовым Д.С. по поводу денежного долга в сумме 30 000 сум с целью умышленного убийства, воспользовавшись беспомощным состоянием последнего, который находился в сильной степени алкогольного опьянения, из корыстных побуждений, направленных на избавление от уплаты долга 30 000 сум, с особой жестокостью нанес последнему несколько ударов в жизненно важный орган – три удара рукой и два удара ногой в область головы, после чего с целью сокрытия этого преступления задушил его и скрылся с места совершения преступления. В результате полученных телесных повреждений Сомов Д.С. скончался на месте происшествия.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы № 1243, смерть Сомова Дениса Сергеевича, 1977 года рождения, наступила от механической асфиксии, в результате сдавливания органов шеи тупым

предметом. Также у него были обнаружены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиб головного мозга, кровоизлияния под оболочки и в желудочки головного мозга, мягкие покровы, что само по себе тоже могло явиться причиной наступившей смерти. Обнаруженные телесные повреждения в виде кровоподтеков, ушиба мягких тканей и ссадин головы причинены тупым твердым предметом незадолго до наступления смерти. При судебно-химических исследованиях в крови трупа Сомова Д.С. обнаружен этиловый спирт в количестве 2,6 промилле, эта концентрация у живых лиц обычно вызывает алкогольное опьянение сильной степени.

Мужскую обувь и мужской пиджак, изъятые в ходе предварительного следствия у обвиняемого Якунина А.Р. необходимо признать вещественными доказательствами и приобщить к уголовному делу.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 36, 203, 207 УПК Республики Узбекистан,

постановил:

1. Изъятые в ходе предварительного следствия у обвиняемого Якунина А.Р. мужскую обувь и мужской пиджак признать вещественными доказательствами и приобщить к уголовному делу.

2. Изъятые мужскую обувь и мужской пиджак до вынесения законного решения, хранить в кабинете вещественных доказательств прокуратуры Хамзинского района города Ташкента.

3. Копию постановления направить прокурору района для сведения.

Следователь прокуратуры
Хамзинского района г. Ташкента

Собиров А.Р.

6. Перескажите содержание текста ст.ст. УПК РУз о приобщении к делу предметов и документов в качестве вещественных и письменных доказательств.

7. Закончите мысль и запишите ее:

Вещественное доказательство – это

Письменное доказательство – это

8. Прочитайте текст постановления и составьте к нему вопросы.

9. Расскажите, что вы узнали об обвиняемом Якунине А.Р.

10. Перескажите содержание постановления от лица следователя, используя косвенную речь.

Тема 13. Постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы

Задания

1. Ознакомьтесь со специальной лексикой. Переведите слова и словосочетания на узбекский язык и запишите их.

- Экспертиза, производство экспертизы, эксперт, заключение;
- специальное исследование, психическое и физическое состояние, применение принудительных мер медицинского характера;
- способность отдавать себе отчет в своих действиях, способность воспринимать, запоминать, воспроизводить.

2. Запомните значения слов и словосочетаний:

Экспертиза – рассмотрение какого-либо вопроса специалистом для дачи заключения.

Насильственная смерть – смерть, причиненная с применением силы

3. Прочитайте тексты. Обратите внимание на лексические и синтаксические особенности языка документа.

Экспертиза (ст.ст.172-187 УПК РУз)

Экспертиза назначается в случаях, когда сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, могут быть получены с помощью специального исследования, проводимого лицом, обладающим знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла. Вопросы, поставленные перед экспертом, и его заключение не должны выходить за пределы специальных знаний эксперта (ст. 172 УПК РУз).

Объектами исследования, осуществляемого экспертом, могут быть: вещественные доказательства и образцы для экспертного исследования; другие материальные объекты; доказательственное значение которых

устанавливается экспертизой; тело живого человека; состояние психики; труп; документы (ст. 175 УПК РУз).

Дознаватель, следователь выносит постановление о назначении экспертизы, в котором должны быть указаны: мотивы, послужившие основанием для назначения экспертизы; вещественные доказательства или другие объекты, направляемые на экспертизу, с указанием, где, когда и при каких обстоятельствах они обнаружены и изъяты; вопросы, поставленные перед экспертом; наименование экспертного учреждения или фамилия лица, которому поручена экспертиза (ст. 180 УПК РУз).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении судебно-медицинской экспертизы

23 сентября 2007 год

г. Ташкент

Следователь прокуратуры Мирабадского района, юрист 2-го класса Рахматов Э.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 01/01 о насильственной смерти гражданки Данилиной Натальи Сергеевны, 1984 года рождения,

установил:

23 сентября 2007 года примерно в 06 часов 30 минут в лифте подъезда № 5, дома 4 по улице Навои Мирабадского района был обнаружен труп Данилиной Натальи Сергеевны, 1984 года рождения, с признаками насильственной смерти. При наружном осмотре трупа обнаружены: в области подбородка две, в левой передней части грудной клетки две колото-резаные раны. Других следов насилия при наружном осмотре не было обнаружено.

Учитывая, что для определения действительных причин смерти Данилиной Н.С., и выявления других возможных следов насилия потребуются специальные познания, руководствуясь ст.ст. 172,173,174,175,180 и 182 УПК РУз,

постановил:

1. Назначить по настоящему уголовному делу судебно-медицинскую экспертизу, производство которого поручить экспертам бюро СМЭ г.Ташкента.

2. На разрешение экспертизы поставить следующие вопросы:

2.1. Какова степень тяжести телесных повреждений, причиненных Данилиной Н.С и являлись ли они причиной ее смерти, если «да», какая из ран являлась смертельной?

2.2. Каков механизм образования обнаруженных у Данилиной Н.С. телесных повреждений и их локализация?

2.3. В каком положении находилась Данилина Н.С. по отношению к лицу, причинившему ей телесные повреждения, в момент нанесения ей удара?

2.4. Возможно ли определить примерный рост лица, причинившего телесные повреждения Данилиной Н.С.?

2.5. В распоряжение экспертов представить труп Данилиной Н.С.

Следователь прокуратуры
Мирабадского района,
юрист 2-го класса

Рахматов Э.И.

4. Перескажите содержание текста ст.ст. УПК РУз о производстве экспертизы.

5. а) Прочитайте текст постановления. Разделите его на смысловые части. Скажите, как называется каждая часть постановления.

б) Письменно изложите, о чем говорится в каждой части. Ответы запишите от третьего лица.

6. а) Обратите внимание на глаголы, которые соединяют части постановления, дайте их начальную форму.

б) Приведите аналогичные слова из постановления на узбекском языке.

7. Прочитав текст повторно, выясните, использование каких лексических единиц характерно для каждой части постановления.

8. Выпишите из текста имя, фамилию, отчество, дату рождения пострадавшей. Ответьте на вопросы в скобках, правильно употребляя форму нарицательного существительного и местоимений.

1. Какова степень тяжести телесных повреждений, причиненных (кому?) и являлись ли они причиной (чьей?) смерти, если «да», какая из ран являлась смертельной? 2. Каков механизм образования обнаруженных (у кого?) телесных повреждений и их локализация? 3. В каком положении находилась (кто?) по отношению к лицу, причинившему (кому?) телесные повреждения, в момент нанесения (кому?) удара? 4. Возможно ли, определить примерный рост лица, причинившего телесные повреждения (кому?). 5. В распоряжение экспертов представить труп (кого?).

9. а) Найдите в тексте временные конструкции. Запишите их словами.
б) Задайте к ним вопросы.

10. а) Прочитайте текст, замените выделенные слова синонимичными. Используйте слова для справок: *предъявить обвинение, привлечение, быть направленным, быть здоровым, в состоянии алкогольного опьянения.*

Г. **обвиняли** в том, что он во время ссоры **в пьяном состоянии** совершил умышленное убийство С., он несколько раз ударил табуреткой по голове. Когда расследовали дело, у следователя возникло сомнение о психической полноценности Н., и **его направили** на судебно-психиатрическую экспертизу. По заключению экспертизы Г. в момент совершения инкриминируемого ему деяния **был здоровым**. После того, как **привлекли его** к уголовной ответственности, у Г. возникло временное болезненное расстройство психической деятельности – реактивное состояние, которое лишает его возможности отдавать отчет в своих действиях и руководить ими.

б) Перескажите текст в измененном виде.

11. Назовите другие виды экспертизы. Запишите их, правильно согласуя в роде.

12. Составьте постановление о назначении судебно-психиатрической экспертизы. Используйте ситуацию из задания № 10.

Тема 14. Постановление о прекращении уголовного дела

Задания

1. Ознакомьтесь со специальной лексикой. Переведите слова и словосочетания на узбекский язык и запишите их.

- Прекращение уголовного дела, основания прекращения уголовного дела, известить (кого? о чем?), истец, иск, разбойное нападение, ножевое ранение.

2. Запомните значения слов и словосочетания:

Истец – лицо, которое предъявляет иск

Иск – заявление в суд о разрешении какого-нибудь гражданского спора

3. Прочитайте тексты. Обратите внимание на лексические и синтаксические особенности языка документа.

Окончание предварительного следствия (ст.ст. 372-381 УПК РУз)

Предварительное следствие оканчивается постановлением о прекращении уголовного дела, обвинительном заключением или постановлением о направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера (ст.372 УПК РУз).

Уголовное дело прекращается при наличии оснований, предусмотренных в статьях 83 и 84 УПК РУз (ст.373 УПК РУз).

Постановление о прекращении уголовного дела составляется с соблюдением установленных правил.

После вынесения постановления о прекращении дела следователь извещает об этом подозреваемого, обвиняемого, защитника, а также потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей, равно как и представителей предприятия, учреждения, организации либо гражданина, по сообщению которых дело было возбуждено. Одновременно им разъясняется право обжаловать постановление о прекращении дела прокурору (ст.374 УПК РУз).

4. Составьте из данных слов словосочетания.

Образец: следователь, отдел – следователь отдела

Прекращение, уголовное дело; версия, совершение; наличие, основание; применение, меры; перечень, доказательство; снятие, подозрение; вынесение, постановление; представитель, предприятие.

5. а) Замените следующие глагольные сочетания именными.

Образец: окончить следствие – окончание следствия

Обеспечить право ознакомиться с материалами уголовного дела; составить обвинительное заключение; обеспечить безопасность потерпевших; ознакомиться с материалами дела; указать время; содержать подозреваемого и обвиняемого.

б) Составьте с ними предложения.

в) Переведите их на узбекский язык.

6. а) Подберите прилагательные к следующим существительным: следствие, заключение, дело, меры, доказательства, иск, заседание, ходатайство.

б) Составьте словосочетания по модели **глагол + прилагательное + существительное**.

в) Составьте предложения с полученными словосочетаниями.

7. а) Переведите на русский язык следующие словосочетания:

jinoyat ishini tugatish to'g'risidagi qaror, tasdiqlovchi asoslar, fuqaroviy da'vo, ayblov xulosasi, xabardor qilmoq, fuqaroviy javobgar.

б) Составьте с ними предложения.

8. а) Образуйте словосочетания со следующими глаголами по образцу:

Рассмотреть материалы дела – были рассмотрены материалы дела

Установить личность, совершить разбойное нападение, причинить повреждения, привлечь лицо к ответственности, предъявить обвинение, прекратить дело, известить заинтересованных лиц.

б) Образуйте от данных глаголов деепричастия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела

9 ноября 2007 г.

г. Ташкент

Следователь следственного отдела ГУВД г. Ташкента, лейтенант милиции Азимов Х.Г., рассмотрев материалы уголовного дела № 01/01,

установил:

10 сентября 2007 года примерно в 15 часов 20 минут в подъезде № 9 дома 72 по ул. Нукусской в г.Ташкенте Седов С. совершил нападение на Мишина В., ему причинили ножевое ранение и завладели принадлежащими ему 250 долларами США и наручными часами «ORIENT». 20 октября 2007 года Седов С. был привлечен к участию в уголовном деле в качестве обвиняемого.

7 октября 2007 года по факту разбойного нападения на гражданина Мишина В. в отношении Седова С. было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а,в» ч.2 ст.164 УК Республики Узбекистан.

8 ноября 2007 года из дежурной части 1-городской больницы поступило сообщение о том, что в 13.30 часов в реанимационном отделе больницы от сердечного приступа скончался гражданин Седов С., 1977 года рождения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть Седова С. наступила вследствие острой сердечной недостаточности.

Принимая во внимание вышеуказанное, руководствуясь ст.ст. 84 и 374 УПК Республики Узбекистан,

постановил:

1. Прекратить уголовное дело № 01/01 в отношении обвиняемого Седова С., 23 августа 1977 года рождения, уроженца города Ташкента, проживавшего по адресу: город Ташкент, ул.Чехова, д.3, кв.5 в связи с наступлением его смерти.

2. Известить о принятом постановлении всех заинтересованных лиц.

Следователь следственного
отдела ГУВД Ташкента,
лейтенант милиции

Азимов Х.Г.

9. Составьте ситуацию, используя изученную лексику.

10. Составьте постановление о прекращении уголовного дела.

РАЗДЕЛ 4. СОСТАВЛЯЕМ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

I.

1. *Прочитайте задачу.*

Шофер автомашины «Скорая помощь» К. ехал с фельдшером С. по вызову к больному. Следуя по ул. Мукими с неисправными тормозами К. увидел Н., ехавшего на мопеде, дал два коротких звуковых сигнала и начал обгонять его с левой стороны на расстоянии, примерно, полутора метров. В момент обгона Н., объезжая ямку, повернул влево, ударился о правое переднее колесо автомашины, упал на дорогу и от полученной при падении тяжелой травмы черепа скончался. По заключению экспертов К. допущено грубое нарушение правил дорожного движения, состоящее в том, что он следовал на автомашине с неисправными тормозами.

2. *Составьте на материале описанной ситуации следующие виды процессуальных актов:*

а) *Протокол заявления о повинной К.*

б) *Постановление о назначении технической экспертизы, которой необходимо выяснить исправность тормозов автомашины «Скорая помощь».*

в) *Постановление о назначении медицинской экспертизы, целью которой является необходимость определить, не находился ли К. в состоянии алкогольного опьянения.*

II.

1. *Прочитайте задачу.*

Г. предъявлено обвинение в том, что он во время ссоры в состоянии опьянения совершил умышленное убийство С., нанеся ему несколько ударов табуреткой по голове. В процессе расследования дела у следователя возникло сомнение по поводу психической полноценности Н., и он был направлен на судебно-психиатрическую экспертизу. По заключению экспертизы Г. в момент совершения инкриминируемого ему деяния был здоров. Вместе с тем отмечалось, что после привлечения к уголовной ответственности у Г. возникло временное болезненное расстройство психической деятельности – реактивное состояние, которое лишает его возможности отдавать отчет в своих действиях и руководить ими.

2. Составьте следующие виды процессуальных актов:

а) Постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Г. и принятии его к производству.

б) Постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы, целью которой является необходимость выяснить, был ли Г. вменяемым в момент совершения инкриминируемого ему деяния, и определить состояние его психики в настоящее время.

в) Постановление о приостановлении предварительного следствия на основании заключения судебно-психиатрической экспертизы.

III.

1. Прочитайте задачу.

З. и Ш. обманным путем проникли в квартиру А., связали 76-летнюю Т., заткнули ей рот кляпом, забрали деньги, драгоценности и скрылись. Уходя, З. предложил освободить Т. от кляпа, т.к. она тяжело дышала, на что Ш. ответил: «Ничего с ней не случится, старухи «живучие». Вскоре Т. скончалась от асфиксии.

2. Составьте следующие виды процессуальных актов:

а) Протокол задержания подозреваемых З. и Ш.

б) Постановление о производстве обыска в квартире З. и Ш.

в) Протокол допроса в качестве подозреваемых З. и Ш.

г) Протокол очной ставки.

IV.

1. Прочитайте задачу.

Ночью 30 декабря 1997 года С. с целью хищения пряжи проник на территорию комбината тонких и технических суконов, на котором ранее работал, и зашел в помещение сновального цеха, где, пользуясь отсутствием рабочих, сложил в 9 мешков 83 бобины шерстяной пряжи общей стоимостью 83 500 сум и выбросил их на территорию двора через окно. Пять мешков с пряжей С. спрятал во дворе у корпуса ткацкого производства, а остальные на территории комбината, чтобы вынести спрятанные мешки с шерстью, но был задержан охраной.

2. Составьте следующие процессуальные документы:

а) Постановление о возбуждении Уголовного дела в отношении С. и принятии его к производству.

б) Протокол задержания подозреваемого С.

в) Постановление о производстве обыска во дворе ткацкого производства и на территории комбината тонких и технических сукон.

г) Протокол личного обыска.

V.

1. Прочитайте задачу.

Примерно в 22 часа, в пивном баре между Б. и М. возникла ссора и драка. Считая себя обиженным, Б. сходил домой и вернулся в пивной бар с ножом. Увидев нож в руках у Б., М. бросился бежать. В то время к пивному бару подходил Т. Увидев, что Б. гонится за неизвестным, Т., не зная о намерениях своего приятеля, подставил ногу, и М. упал. Воспользовавшись этим, подбежавший Б., нанес М. несколько ударов ножом, от которых тот умер. Суд квалифицировал действия Т. по ст. 28, ч. 1 ст. 97 УК РУз, как пособничество убийству.

2. Составьте следующие процессуальные документы:

а) Протокол опроса подозреваемых.

б) Постановление о применении в отношении подозреваемого Б. меры пресечения – заключения под стражу.

в) Протокол опознания предметов (ножа)

г) Протокол очной ставки Т. и Б.

VI.

1. Прочитайте задачу.

Р. 30 января 1996 г. избил свою соседку А., причинив ей легкие телесные повреждения без расстройства здоровья. 14 февраля 1996 г. А. подала заявление в суд с просьбой привлечь Р. к уголовной ответственности. Постановлением суда от 28 февраля 1996 г. против Р. было возбуждено уголовное дело, рассмотрение которого неоднократно откладывалось ввиду неявки в суд то подсудимого, то свидетелей. А 6 апреля 1996 г. уголовное дело затерялось вовсе. 1 марта 1999 г. А. вновь обратилась в суд и 15 марта 1999 г. Р. был взят под стражу. Приговором суда от 10 апреля 1999 г. по ч. 2 ст. 109 УК РУз был осужден на 6 месяцев исправительных работ. Защитник осужденного в кассационной жалобе просит приговор отменить и производство по делу прекратить ввиду того,

что к моменту вынесения приговора истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.

2. Составьте следующие виды процессуальных документов:

а) Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Р. и принятии его к производству.

б) Постановление о привлечении в качестве обвиняемого Р.

в) Протокол допроса в качестве обвиняемого Р.

VII.

1. Прочитайте задачу.

Т. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 211 УК РУз. Через 6 месяцев, боясь разоблачения, Т. пришел в прокуратуру и написал заявление о случившемся, чистосердечно раскаялся и активно способствовал его раскрытию.

Т. был освобожден от уголовной ответственности на основании ст. 66 УК РУз.

2. Составьте следующие виды процессуальных документов:

а) Протокол заявления о повинной Т.

б) Протокол допроса в качестве подозреваемого Т.

VIII.

1. Прочитайте задачу.

Приговором суда от 21 октября 1997 г. М. был осужден по ст.179 УК РУз на один год исправительных работ по месту работы с удержанием 30% заработка в доход государства. После вступления приговора в законную силу М. заболел душевной болезнью, в связи с чем был помещен в психиатрическую больницу. Определением суда от 1 ноября 1997 г. исполнение приговора на основании п.1 ч.1 ст.338 УПК РУз было отсрочено до выздоровления осужденного. 25 декабря 1998 г. М. был выписан из больницы в удовлетворительном состоянии.

2. Составьте следующие виды процессуальных документов:

а) Постановление о привлечении в качестве обвиняемого М.

б) Постановление о назначении судебно-психиатрической экспертизы, цель которой определить психическое состояние М.

в) Постановление о приостановлении предварительного следствия.

IX.

1. Прочитайте задачу.

Около 24 ч. Г. возвращался от знакомой девушки. На пути к его дому находился овраг, расположенный недалеко от завода и жилых домов. Еще при спуске в овраг, боясь, что на него могут напасть, он раскрыл имевшийся у него складной нож. Увидев в овраге силуэты двух мужчин, Г. испугался, решив, что они хотят ограбить его. Столкнувшись на тропинке с одним из них, Г. нанес ему удар ножом в грудь. Потерпевшим оказался О., который вместе с П. возвращался с работы домой. От полученного ранения сердца О. скончался.

Составьте следующие процессуальные документы:

- а) Протокол задержания подозреваемого.*
- б) Постановление о применении в отношении подозреваемого меры пресечения – заключения под стражу.*
- в) Постановление о привлечении в качестве обвиняемого.*
- г) Протокол очной ставки Г. и П.*

X.

1. Прочитайте задачу.

О. и Э. украли автомашину «Жигули 2109», принадлежащую ЧФ «Икбол». На загородной даче сняли с нее все, что могли, а кузов автомашины сожгли. При реализации похищенных запасных частей они были задержаны. Следователь квалифицировал действия обвиняемых по п «а» ч.4 ст. 169 и ч.2 ст. 173 УК РУз, а суд лишь по п «а» ч.4 ст. 169 УК РУз.

2. Составьте следующие процессуальные документы:

- а) Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении О. и Э. и принятии его к производству.*
- б) Постановление о назначении технической экспертизы.*
- в) Протокол опознания предметов.*
- г) Постановление о производстве обыска загородной дачи.*

РАЗДЕЛ 5. ТЕКСТЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПРОИСШЕСТВИЕ В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ

Задания

1. Прочитайте текст.
2. Объясните, как Вы понимаете выражение «*слыть чудаком и покровителем искусств*».
3. Определите с помощью толкового словаря значение слов: *подручный, покончить, усопший*.

Инспектор полиции уже собирался домой, когда раздался звонок. Звонила консьержка большого дома на окраине города мадам Ландре.

- Инспектор, выезжайте срочно, с мсье Дираком что-то случилось, он заперся в дальней комнате и не выходит уже сутки!

Голос пожилой женщины был взволнованным, он то и дело срывался на плач, но ничего дельного от служанки узнать не удалось. Инспектор решил разобраться на месте, сел в свой старенький автомобиль и покатил на окраину города. Оставив машину у забора, он пошел по дорожке, ведущей к дому.

Мсье Дирак, судьбой которого была так встревожена консьержка, слыл чудаком и покровителем искусств. Он коллекционировал произведения авангардной живописи, спонсировал конкурсы на лучший замок из песка, да и сам порой участвовал в выставке ледяных скульптур. Инспектор, идя по тропинке к крыльцу, мог видеть ледяные скульптуры, выставленные на покрытой снегом лужайке у дома. Мсье Дирак явно намеревался украсить свою галерею еще несколькими фигурами: среди готовых скульптур стояли неотесанные кубы льда.

- Инспектор, наконец-то вы приехали! – у консьержки, открывшей инспектору дверь, был перепуганный вид. – Мсье Дирак, он ... такой странный. От него всего можно ожидать. Но никогда, - мадам Ландре повторила это слово дважды, - никогда он не запирался на целые сутки!

- Когда вы видели мсье Дирака в последний раз? - спросил ее инспектор.

- Вчера вечером он вернулся из города, поздоровался, как всегда, очень любезно и попросил его не беспокоить.

- И вы не беспокоили его?

- Утром он всегда требовал себе кофе в рабочий кабинет. Но сегодня он его не попросил...

- И вы решили сами принести ему кофе?

- Да, но в рабочем кабинете его не было. Я обошла весь дом, но нигде мсье Дирака не нашла. Только одна заброшенная комната на втором этаже оказалась запертой изнутри, а ключа от нее у меня нет.

- А мсье Дирак не выходил из дома?

- Нет, мсье инспектор, я всю ночь не смыкала глаз, он не выходил.

- У вас есть слесарные инструменты? Придется ломать дверь.

- Одну минуточку, мсье инспектор.

Мадам Ландре принесла инспектору слесарные инструменты. Тяжелая дубовая дверь не хотела поддаваться, но инспектор все-таки вскрыл ее и увидел странную картину.

Комната была абсолютно пуста, если не считать мсье Дирака. Несчастный повесился на веревке, продетой через крюк, торчавший из потолка.

- Пресвятая дева! – запричитала мадам Ландре. – Никогда бы не подумала, что мсье Дирак захочет так свести счеты с жизнью!

- «Так, - подумал инспектор. – Высота потолка - метра четыре». Инспектор прошел по мокрому полу в центр комнаты, разглядывая покойного. Ноги усопшего болтались над головой инспектора. Они находились на высоте не менее двух метров. «Никаких следов насилия нет. Старая служанка вряд ли смогла бы справиться с сильным мужчиной. А если бы в дом проник посторонний, его заметила бы мадам Ландре. Значит, это скорее всего самоубийство. Но как мсье Дираку удалось подвесить себя так высоко безо всяких подручных устройств?

Ни стульев, ни стола, вообще никакой мебели в комнате не было.

Комната была абсолютно пуста! Крюк был вбит ровно по центру потолка. «Комната больших размеров, от крюка до ближайшей стены три метра», - заметил инспектор.

Инспектор подошел к окну, оставляя следы на полу: так высоко расположенных окон он никогда не видел. Из окна, начинавшегося на высоте подбородка, было вид только небо. Инспектор задумался: окно от крюка находилось на расстоянии... «Метра четыре, не меньше», - прикинул инспектор. Он задумался, принялся: «Никаких посторонних

запахов нет. Непонятно, как покойный смог свести счета с жизнью. Не умел же он летать, в конце концов?»

- Мадам Ландре, может быть, покойный оставил предсмертную записку? – спросил инспектор перепуганную консьержку. – Можно пройти в его рабочий кабинет?

На столе в рабочем кабинете покойного инспектор нашел только неоплаченные счета. Затем в ящике стола лежал очень необычный документ. На клочке бумаги рукой мсье Дирака была нарисована та самая пустая комната с крюком в центре потолка. А стрелочки и квадратики явно показывали, каким способом самоубийца собирался осуществить задуманное. Инспектор внимательно рассмотрел бумажку и хлопнул себя по лбу: «Да, конечно! Но... Какой все-таки необычный способ самоубийства!»

4. Опишите место происшествия и состояние консьержки.

5. Ответьте на вопросы:

- Что Вы узнали о мсье Дирак?

- Какие действия предпринял инспектор полиции?

- Какие выводы делал инспектор при осмотре комнаты?

6. Ролевая игра: разыграйте диалог между консьержкой и инспектором. Используйте материал текста.

7. Составьте план и перескажите по нему содержание текста.

8. Определите, какие процессуальные документы можно составить по содержанию текста.

9. Обсудите: *Если считать абсолютно очевидным, что мсье Дирак сам покончил с собой без посторонней помощи, то каким образом он все-таки смог свести счета с жизнью?*

УБИЙСТВО В РИТМЕ ДЖАЗА

Задания

1. Прочитайте текст.

2. Объясните, как Вы понимаете выражение «предъявить алиби», «вовремя спохватиться», «сверкнула мысль».

3. Определите с помощью толкового словаря значение слов: *происшествие, преступление, попытка.*

Вся Англия находилась в шоке. При посадке разбился пассажирский самолет компании «Инглиш Эйр», погибли 189 человек. На место катастрофы лично выезжал премьер-министр.

В то время как страна переживала эту трагедию, мысли инспектора Скотленд-Ярда Брауна были заняты другим происшествием. Не только ужасным, но еще и загадочным. Президент авиакомпании «Инглиш Эйр» сэр Чарльз Свитсон был убит из пистолета в своем загородном доме. Убийство произошло в день национального траура, когда вся Англия скорбела по погибшим в авиакатастрофе. Одно трагическое событие наложилось на другое. Дело приобретало головоломный характер, поэтому его и поручили инспектору Брауну, у которого был большой опыт по части распутывания таинственных убийств.

Газеты наперебой писали, что сэра Чарльза наверняка убил кто-то из родственников, погибших – из чувства мести. Но инспектор Браун отнесся к этому скептически. В доме не обнаружили ни следов взлома, ни посторонних отпечатков пальцев. Вряд ли чувство мести могло подсказать убийце способ проникнуть в хорошо защищенный дом и совершить преступление, не оставив следов.

Жена сэра Чарльза леди Свитсон сказала, что ничего из вещей не пропало. Кстати, вдова стойчески перенесла известие о смерти мужа. Сказывалось, по всей видимости, наследственность: в жилах леди Свитсон текла благородная кровь.

Вдова в сопровождении семейного адвоката Макгрегора сегодня должна была явиться к инспектору Брауну в Скотленд-Ярд. У инспектора были к ней вопросы. Поиск виновного следует начинать с выяснения, кому выгодно убийство. Убийство сэра Чарльза, авиамагната с миллиардным состоянием, никому не было так выгодно, как его жене леди Свитсон, которая получала огромное наследство (детей у них не было). Кроме того, обстоятельства убийства таковы, что совершить его мог только человек, близко знавший сэра Чарльза.

- Вы должны меня правильно понять, - начал свою речь инспектор Браун, когда вдова и адвокат сели напротив него и приготовились слушать. – Мы интересуемся всеми, кто входил в ближайшее окружение сэра Чарльза. Я вынужден попросить вас, леди Свитсон, рассказать, где вы находились вечером того дня, когда было совершено убийство.

- Иными словами, я должна предъявить свое алиби? – вспыхнула вдова. – Инспектор, вам не кажется, вы врываетесь в мою частную жизнь безо всяких на то оснований? Ведь любому ясно, что убийство скорее всего совершил кто-то из родственников тех несчастных, которые погибли в авиакатастрофе! Всем почему-то кажется, что именно мой муж виновен в трагедии, поскольку не применял меры, чтобы исправный самолет сняли с рейса. Никто не понимает, что эта катастрофа – удар прежде всего по авиакомпаниям. Сейчас пассажиры сдают билеты на рейсы «Инглиш Эйр» и обращаются к другим авиаперевозчикам!

- И все-таки я должен повторить свой вопрос. Итак, леди Свитсон, у вас есть алиби?

- Женщина отвернулась и достала из сумочки платок. Повисла тягостная тишина. Адвокат посмотрел на леди Свитсон и машинально сделал движение, очень похожее на попытку обнять ее. Но вовремя спохватился.

В голове инспектора Брауна тут же сверкнула мысль: «Да ведь они же любовники! Ну, конечно! Вы посмотрите на эту парочку, как они глядят друг на друга!»

Адвокат взглянул на инспектора и понял, что тот обо всем догадался. Во взгляде Макрегора появилась решительность.

- Инспектор, я вам все объясню, но вы должны понять меня, как мужчина мужчину. Полагаю, вам ясно, что мы с леди Свитсон больше чем адвокат и клиент. В общем, вечер, когда произошло убийство, она провела в моем доме. Я надеюсь, это известие не станет достоянием общественности.

- Отлично, мистер Макрегор. Можете быть в этом уверены. А нет ли свидетелей, которые могут подтвердить ваши слова?

- Видите ли, инспектор... Обычно на такое зрелище свидетелей не созывают...

Вдова окинула своего любовника многозначительным взглядом.

- Хорошо... - задумался инспектор. – Может быть, вы припомните какие-то детали того вечера? Как вы проводили время?... Ну, я имею в виду помимо... так сказать... – Браун не знал, как закончить фразу.

Макрегор его хорошо понял и сделал вдохновенное лицо:

- Мы пили вино. У меня прекрасная коллекция французских вин. Слушали музыку по радио. Знаете, есть такая программа «Джаз каждый

вечер», там крутят забавные старые песенки. Помню, нам с Евой в тот вечер она очень подняла настроение... Потом мы поужинали холодной телятиной. В общем, все как обычно! Возможно, эти факты помогут вам установить, что момент совершения преступления мы не могли находиться в доме сэра Чарльза - при этом адвокат обворожительно улыбнулся.

- Возможно, - улыбнулся ему в ответ инспектор Браун. – Во всяком случае, прошу вас, мистер Макрегор, и вас, леди Свитсон, не покидать город до выяснения всех обстоятельств. В противном случае мне придется взять вас под стражу.

- То есть вы берете с нас подписку о невыезде? – переспросила леди Свитсон.

- Совершенно верно.

- А на каком основании, позволю спросить?

- Вы подозреваетесь в убийстве своего мужа. А мистер Макрегор – в пособничестве. Рассказ о том, как вы провели вечер, вызывает у меня большие подозрения. Боюсь, он выдуман от начала до конца.

4. Письменно ответьте на вопросы:

- Какое преступление было поручено расследовать инспектору Брауну?

- Кем являлся Чарльз Свитсон?

- Что выяснил при допросе инспектор?

- Кому, по мнению инспектора, было выгодно убийство?

- В чем подозревались леди Свитсон и адвокат?

5. Как Вы думаете, в качестве кого можно привлечь леди Свитсон к участию в уголовном деле? Какой процессуальный документ следует составить по данному факту?

6. Разыграйте ситуацию: воспроизведите диалог между инспектором и вдовой; между инспектором и адвокатом.

7. Составьте план и перескажите по нему содержание текста.

8. Определите, какие процессуальные документы можно составить по содержанию текста.

9. Составьте процессуальный документ по ситуации.

10. Обсудите: На основании каких фактов, инспектор Браун сделал такой вывод? Почему он не поверил в алиби леди Свитсон и адвоката Макгрегора?

У СМЕРТИ НА КРЮЧКЕ

Задания

1. Прочитайте текст.

Участкового Анютина разбудил громкий и настойчивый стук в окно.

- Михаил Иванович, вставай, у нас на турбазе ЧП!

Чутко дремавший Анютин сразу узнал голос Головлева, директора базы отдыха «Рыболов».

«С этой работой с ума сойдешь, - подумал про себя сонный участковый, натягивая валенки, - и живем-то в глуши лесной, а вот поди ж ты! Будильник показывал половину третьего утра.

- Куда это ты, на ночь, глядя? – спросила Михаила Ивановича разбуженная жена.

- Вызывают, спи.

Участковый надел тулуп, шапку и вышел на крыльцо. Головлев поздоровался с Михаилом Ивановичем, и они направились к машине директора. До турбазы было пять минут езды.

- Ну, что там у тебя? Опять, что ли, местные из трансформатора всю медь повытащили или снасти кто украл? А может, девушку с веслом уволокли?

- Вот тебе бы все шутить, Михайлыч! Кабы так, разве б я тебя среди ночи поднял! Убийство у нас...

Анютин даже присвистнул от изумления.

- Кому же это не повезло?

- Мне не повезло, Михайлыч, на моей турбазе бандиты завелись.

Не на шутку испуганный директор рассказал, что несколько дней назад приехали к нему на турбазу из города два любителя подледной рыбалки – пожилой и помоложе – и сняли на две недели дальний коттедж. Тот, что постарше, представился директором какой-то коммерческой фирмы, а который помоложе – его заместителем. Отдыхали тихо, незаметно, выпивали культурно, лунки на речке сверлили, рыбу ловили.

- И тут этот, ну, молодой, четверть часа назад прибегает ко мне в корпус и говорит, что на них напали бандиты и приятеля его ножом пырнули. Насмерть. Я там Ирину Григорьевну, врача нашего, с ним оставил: парень не в себе совсем...

- Правильно, Головлев: на самом опасном участке обязательно должна находиться женщина!

- Да ладно тебе, Михалыч... Я еще в город позвонил, опергруппу вызвал. Но они пока-то приедут. Хорошо, ты близко живешь.

Машина остановилась у небольшого одноэтажного коттеджа на краю леса. В доме горел свет, сквозь окно было хорошо видно кухню и врача Ирину Григорьевну, склонившуюся над мужчиной лет тридцати. Анютин и Головлев прошли в дом. Участковый сразу приступил к изучению места преступления. В единственной комнате на полу лицом вниз лежал труп пожилого мужчины. Михаил Иванович обследовал комнату: орудия убийства нигде не было видно. Также на полу в комнате валялся стул и приличный кусок веревки. Затем участковый прошел на кухню.

Там, у стола, обхватив голову руками, сидел мужчина, которого врач уговаривала выпить успокоительные капли, но тот отказывался. На плите вовсю кипел чайник. На столе стояли две пустые чашки, пачка чая и пакет с колотым сахаром.

- Ваши фамилия, имя, отчество!»! – сказал участковый.

- Волков Александр Денисович. А там, в комнате, мой начальник. Сизов Виктор Васильевич его зовут. Звали...

- Гражданин – Волков, расскажите, что произошло.

- Мы с Виктором Васильевичем любим подледный лов. У нас тут выдалась неделька, и мы отдохнуть решили, рыбы половить. От жен отдохнуть. Если бы знать!

- Давайте ближе к делу.

- Еще двенадцати не было, мы решили с Виктором Васильевичем попить чайку, я в деревне колотый сахар днем купил, ну, чтоб вприкуску, знаете. Поставили чайник, вон он, до сих пор кипит... И тут в дом ворвались трое: у одного вроде ружье было охотничье, у остальных ножи такие здоровые. Они потребовали у нас деньги, ценности. Я сразу сказал Виктору Васильевичу, что надо все, что они просят, отдать, но Виктор Васильевич зачем-то полез с ними драться. Он такой вообще... И кто-то из них, вроде мордатый, в меховой шапке, ударил его ножом в грудь. Шеф

упал. А меня они связали и к стулу привязали. Потом стали рыться в наших вещах, взяли все деньги, у Виктора Васильевича перстень с пальца сняли, у меня золотой крест отобрали... Я вообще только недавно смог эту веревку распутать, все время шевелился...

Анютин снял шапку и сел за стол составлять акт.

- Говорят, банда Рьяного опять активизировалась, - вполголоса страдал Головлев Ирину Григорьевну, - они это, наверное, и сделали.

- Я не знаю... у одного шарф был на лицо намотан, у другого шапка такая ... да и вообще я испугался!

- В отличие от вашего храброго начальника. Понятно.

«Скверно ... - размышлял Анютин, глядя через окно на зимний пейзаж.

У нас здесь всегда было такое тихое и хорошее место. Кто бы это мог быть? Рьяный – все-таки грабитель, а не мокрушник... Среди местных головорезов нет... Гастролеры? Но почему свидетеля в живых оставили, он же их видел?» - Михаил Иванович отложил ручку, подошел в раздумье к кипящему чайнику и машинально поднял крышку, обернув руку полотенцем. Вода булькала на самом дне.

Участковый достал сигареты, закурил.

- Знаете, гражданин Волков, сцену убийства своего начальника вы могли бы подготовить и посерьезнее. Воду в чайник вы специально налили на самое донышко, - устало сказал Анютин и достал из кармана тулупа новенькие наручники.

2. Ответьте на вопрос. Что позволило участковому Анютину уличить свидетеля преступления во лжи и заподозрить в убийстве?

СОКРОВИЩЕ ИНДИЙСКОГО РАДЖИ

Задания

1. Прочитайте текст.

2. Объясните, как вы понимаете понятия «запустить руки», «увесистые оплеухи», «воочию увидеть», «зеленая тоска», «возвращение восвояси».

3. Определите с помощью толкового словаря значения слов «приключение», «небрежность».

Откуда медвежатник Джонни Кейдж узнал, что у раджи Бхагаван-Сингха в сейфе хранится редкий черный алмаз «Принц», - совершенно неизвестно. Однако Джонни всерьез вознамерился лишить сановитого индуса радости созерцать редкую драгоценность. Подобно тому алмазу являлся украшением коллекции раджи, его похищение должно было увенчать славный путь везунчика Джонни.

В родном викторианском Лондоне, увы, не осталось ни одного серьезного сейфа, в который бы Кейдж не запустил свои умелые руки, и в этом смысле настоящей целиной представлялась медвежатнику богатая английская колония – Индия. Еще будучи ребенком, Джонни находился на побегушках в доме полковника Гарриса, воевавшего в Индии, и успел возненавидеть чрезмерный восточный колорит. Больше всего его бесили расшитые золотом подушки, павлиньи перья и запах кофе, а от восточных благовоний он чихал, за что часто получал от вояки Гарриса увесистые оплеухи. Так что пошуровать в роскошном индийском дворце было для медвежатника чуть ли не делом чести. Джонни усмехнулся своим детским воспоминаниям и отправился к Кривому Майку справлять себе военные документы для поездки в Калькутту.

По прошествии нескольких месяцев на индийскую землю ступил капрал вооруженных сил Ее Величества Джон Гаррис. В документах у капрала была записана важная миссия – сбор лекарственных трав для королевской аптеки и наблюдение за жизнью редких насекомых...

- Клянусь Брамой, говорил раджа Бхагаван-Сингх, сидя в окружении важных вельмож и покуривая кальян, - если найдется умелец, который вскроет мой сейф и похитит «Черного Принца», я озолочу его!

- Если поймашь, Бхагаван, - засмеялся кто-то из гостей.

- В моей охране триста лучших воинов, и у каждого пара очень зорких глаз. Даже у англичан нет таких воинов. Кроме того, у меня есть собственные глаза – надо сказать, очень зоркие. Так что, увы! Меня не ожидает приключение – вор не сможет подойти даже на пушечный выстрел к моему дворцу.

- Да приумножатся твои сокровища, раджа Бхагаван! – кричали наперебой гости, предоставляя радже наслаждаться лестью, богатством и собственным великодушием.

...Недолго капрал Гаррис собирал образцы местной флоры, ползая в зарослях вокруг дворца Бхагавана. Как «настоящему военному», ему

понадобилось всего три дня, чтобы определить слабые места в обороне противника. Под покровом ночи, когда все зоркие пары глаз отборных воинов раджи были крепко сомкнуты, ловкач Джонни, спрятав за пазуху гербарий, который для отвода глаз всегда носил с собой, легкой тенью проник во дворец. Ему не составило труда среди многочисленных монарших покоев отыскать спальню раджи – ее местонахождение подробным образом описал капитан Плимут, частый гость Бхагавана, с которым Джонни познакомился в портовом кабачке. Да и мало кто бы на месте капитана устоял перед бутылочной настоящего шотландского виски (Джонни умел находить общий язык с людьми разных профессий).

Когда Джонни воочию увидел сейф, которым похвалялся Бхагаван-Сингх, он чуть не расплакался от умиления: на таких простеньких образцах обучались начинающие медвежатники даже не Лондона, а затрапезного Ливерпуля. «Пальцы взломщика должны быть ловкими, как у фокусника, уверенными, как у хирурга, и нежными, как у красавицы», – повторил про себя Джонни мантру любого медвежатника. Огромный сейф раскрылся на второй минуте общения. При этом на дверце не осталось ни малейшей царапины – Джонни слишком уважал себя, чтобы допускать подобную небрежность в работе.

И все-таки ему не повезло: Джонни услышал, как, шаркая шлепанцами, в опочивальню следует раджа. У него не оставалось другого выбора, кроме как прыгнуть в сейф, прикрыть за собой тяжелую дверь и дожидаться, когда раджа уснет...

Громко зевая, Бхагаван повалился на постель. Дни его проходили в довольстве и скуке. Вот и сейчас, после славного ужина, он зевал не столько от желания спать, сколько от зеленой тоски, которая стала частой гостьей в его дворце. Служанка Парвати принесла в спальню господина сандаловые палочки и подожгла их. И тут радже Бхагавану стало по-настоящему страшно, а потом – весело. Он подошел к сейфу и понял, что внутри кто-то сидит.

Через полчаса в присутствии дюжины солдат и капитана Плимута Бхагаван-Сингх распекал свою служанку на хинди:

- Разве, я просил тебя звать сюда англичан?
- Но, мой господин, у вас в сейфе сидит вор!

Капитан Плимут протянул радже официальную бумагу.

- Вот ордер на арест вора, подписанный генерал-губернатором.

- Хм! Я хорошо знаю законы. Разве в данной ситуации этого достаточно для ареста вора? – спросил раджа, искренне веселясь. – Мне кажется, капитан, вам придется снова будить генерал-губернатора.

Немного подумав Плимут взял под козырек. Когда капитан со своими молодцами удалился, Бхагаван приблизился к сейфу и выпустил Джонни на волю.

- Интересное ощущение, сэр, - обратился Джонни к хохочущему Бхагавану, - целый час сидеть на миллионе фунтов стерлингов! Да! И купите себе сейф поприличнее...

Предприятие медвежатника Джонни Кейджа можно было бы признать неудачным, если б не клятва Бхагавана-Сингха. Нет, Джонни не заполучил «Черного Принца», но раджа, как и обещал Бrame (с которым никому не следует ссориться), - одарил взломщика изрядной суммой денег, да еще устроил ему возвращение восвояси на принадлежащем ему, Бхагавану, корабле.

4. Объясните, кого называют «медвежатниками»?

5. Составьте план и перескажите по нему содержание текста.

6. Определите, какие процессуальные документы можно составить по содержанию текста.

7. На основе ситуации составьте процессуальный документ.

8. Обсудите: *По какому признаку Бхагаван обнаружил, что внутри сейфа находится взломщик, и зачем, во исполнение законов, отправился к генерал-губернатору капитан Плимут?*

ВОР В БЛАГОРОДНОМ ОБЩЕСТВЕ

Задания

1. Прочитайте текст.

2. Объясните, как Вы понимаете выражение «выносить сор из избы», «ходить по струнке».

3. Определите с помощью толкового словаря значение слов: *благородный, остро слов, приятель, вместилище, небылица.*

Граф Тадеуш Эстерхази не стал вызывать бы полицию – ему очень не хотелось выносить сор из избы. Он поступил иначе: обратился к своему другу – известному в высших австро-венгерских кругах остро слову

умнице Ласло Ковачу. Тадеуш знал Ковача с малых лет, и Ласло был единственным человеком в компании карточных игроков, кого он не подозревал в преступлении.

Обыкновенно по пятницам в доме Эстерхази собрались лучшие венские игроки. В ту злополучную пятницу гостями графа были крупный промышленник Крафт, барон Эрлих, профессор венской консерватории, уроженец Лейпцига Генрих Лемке, уже упоминавшийся Ласло Ковач, валашский князь Михай Сфатул-Цетрий, полковник Отто Штих и сам граф Тадеуш.

И хотя Эстерхази давно знал каждого из вышеперчисленных господ, факт оставался фактом: из сейфа в его кабинете пропала крупная сумма. Ценные бумаги и ювелирные украшения были не тронуты. Оставалось не ясным, когда вор пробрался в кабинет и совершил ограбление. Эстерхази вспомнил, что не запер сейф, потому что его отвлек барон Эрлих, желавший немедленно поразить графа Тадеуша, свежей великосветской остротой.

Когда между партиями подали кофе, Эстерхази отложил карандаш, которым записывал результаты игры, пригласил Ласло Ковача в кабинет и поделился с ним неприятной новостью. Не то чтобы графа огорчила денежная потеря – просто он считал всех игравших с ним за одним столом своими добрыми друзьями.

- Ситуация не из приятных, - выслушав графа, сказал Ковач, - однако для меня не является секретом, когда произошло преступление. Тебя ограбили, пока все мы ездили в Венскую оперу. Вор ушел с представления, посетил твой дом, который, как известно, не запирается, совершил свое черное дело и вернулся обратно. Все мы сидели в разных концах зала и не могли видеть, кто из нас отлучался.

- Да, но как он смог пройти мимо старого Клауса?

- Он его попросту усыпил, отсыпав в фляжку с шнапсом снотворное. Ты заметил, что, когда мы возвращались из оперы, Клаус спал мертвым сном?

- Допустим. Но откуда вор знал, что я забуду закрыть сейф?

- А он и не знал. Наверняка у него был дубликат ключей. Это ограбление совсем не похоже на импровизацию.

- Боже мой, я не могу поверить, что кто-то из друзей мог это сделать...

- Все наши приятели так или иначе жаловались на денежные затруднения. Но речь сейчас не об этом. Примем за аксиому, что мы с тобой не имеем к преступлению никакого отношения, и начнем размышлять, - сказал Ковач и подошел к сейфу. – А ты не очень-то ухаживаешь за вместилищем своего имущества: пыль, следы мела на дверце, паутина... - сказал Ласло, разглядывая в лорнет старый несгораемый шкаф.

- Я вообще никого не пускаю в кабинет. Даже консьержку.

- Ладно, пойдем-ка в гостиную, к нашим милым подозреваемым. Послушаем, о чем они беседуют.

В гостиной было изрядно накурено. Игроки уже расположились за круглым игральным столом, готовясь к очередной партии, и, попивая кофе, рассказывали друг другу небылицы. Ковач навел на честную компанию свой проницательный лорнет.

- А правда ли, князь Михай, что у вас в Валахии до сих пор встречаются графа Дракулу? – спрашивал сухощавый барон Эрлих толстого с румынской трубкой во рту.

- Да, барон, это правда. Как, я полагаю, правда и то, что по улицам Вены до сих пор бродит призрак Сальери и пьет кровь молодых, подающих надежды композиторов. Вы что-нибудь слышали об этом уважаемый профессор? – и князь Михай, обнажив белоснежные зубы, весло поглядел на Генриха Лемке, никогда не улыбающегося человека лет сорока.

- Вы совершенно правы, князь, юным дарованиям не повредят кровопускания. Например, сегодня в консерватории я целый день рисовал на доске этим самым новым моцартам «русские» квартеты Гайдна, буквально на пальцах показывая их красоту и изящество. И знаете, что они мне сказали? Они сказали, что Гайдн давно устарел и сейчас в моде Малер.

- Да, молодежь всегда бунтует, - подхватил тему промышленник Крафт, - вспомните хотя бы убийство русского царя, который освободил свой народ. Он погиб от бомбы, которую бросил в него какой-то мальчишка!

- Господа, продолжим игру, сказал граф Эстерхази, и игроки взяли в руки карты.

- Гости разошлись только под утро. В кабинете Эстерхази снова сидели два человека – сам граф и Ласло Ковач.

- Вот такие у меня соображения. Ты думаешь, этого недостаточно, чтобы припереть его к стенке? – закончил Ласло свое обвинительное заключение.

- Даже не знаю... Не могу поверить, что он... Что же мне делать, Ласло?

- Полагаю, написать ему письмо. В нем ты изложишь доводы, которые я тебе только что привел. Он обязательно отреагирует на письмо, причем можешь не опасаться вызова на дуэль. Скорее всего, он скроется из города.

Днем граф Эстерхази отослал адресату письмо. Как и предполагал Ласло Ковач, к вечеру получивший письмо господин навсегда покинул Вену.

4. Замените диалог косвенной речью. Запишите их.

5. Составьте план и перескажите по нему содержание текста.

6. Определите, какие процессуальные документы можно составить по содержанию текста.

7. Составьте процессуальный документ, основываясь на ситуацию.

8. Обсудите: *Кто, по мнению графа и его друга, оказался вором, и на основании каких улик они сделали такой вывод?*

ЯПОНСКИЕ ГОРОДОВЫЕ ЗНАЮТ СВОЕ ДЕЛО

Задания

1. Прочитайте текст.

2. Объясните значение понятия «*следить во все глаза*».

В крупной электронной корпорации «Панашива» все были взволнованы неслыханным происшествием: из кабинета генерального директора Тагути Масады пропал компакт-диск с полной версией новой компьютерной игры, еще не поступившей в продажу. В корпорации сразу же заговорили о происках конкурентов.

Как только Масада, как обычно, придя на работу первым, обнаружил дверь в свой кабинет грубо взломанной, он вызвал полицию. Полицейские оцепили весь этаж и принялись исследовать место происшествия.

Поскольку это было дело особой важности, расследование поручили блистательной Нобуко Тая-ма. Эта хрупкая молодая женщина считалась лучшим во всем Киото следователем по особо важным делам. Нобуко сразу приступила к делу.

- Ну что ж, - сказала она, осмотрев дверь, - ее взломали, потому что не смогли открыть ключом. Здесь на замке есть свежие царапины. Вор нервничал, пытаясь вставить ключ в замочную скважину. Когда же у него ничего не вышло, взял первый попавшийся под руку предмет и взломал дверь. Тагути-сан, есть ли у кого-нибудь еще ключ от этой двери?

- Нет, только у меня. Вот он, - Масада показал следователю ключ.

- Возможно, с него сделали некачественный слепок, - предположила Нобуко. – А где находился диск с игрой?

- В ящике моего стола. Он даже заперт не был: я всегда доверял своим сотрудникам.

- Нобуко-сан, - позвал инспектор Ианака следователя, - могли бы вы посмотреть то, что мы нашли.

Даме пришлось пройти в мужской туалет. Окно в туалете было разбито, а из подоконника торчал металлический крюк с отрезанной веревкой.

- Вероятно, вор закинул крюк с соседнего здания, - сказал инспектор Танака, глядя в окно, - и по веревке пробрался в туалет. Но для этого, Нобуко-сан, он должен обладать воистину железными нервами: все-таки, что ни говори, сто десятый этаж...

Нобуко внимательно осмотрела подоконник и крюк в виде небольшого якоря.

- А стекла разве уже прибрали? – спросила она.

- Да нет, здесь никто ничего не трогал. Мы же приехали сразу после звонка Масады, а служащие корпорации только-только приходят на работу. К тому же этаж находится под охраной полиции.

Поскольку в кабинете работала следственная группа, Тагути Масада расположился этажом ниже, в комнате отдыха. Туда же пришел и его первый заместитель Нарасима. За ним в комнату вошел Нобуко и инспектор Танака.

- Знакомьтесь, господа, это моя правая рука Нарасима-сан. Может быть, вы читали в газетах: месяц назад Нарасима совершил восхождение

на Фудзияму по самому сложному маршруту и водрузил на вершине флаг нашей корпорации.

Нарасима поклонился.

- Он уже в курсе того, что у нас случилось, - продолжал Масада. – Теперь ждем моего второго зама Рютаро, чтобы решить, что нам делать дальше.

Инспектор Танака, отличавшийся буйным нравом, сделал шаг вперед.

- Стало быть, вы альпинист? – спросил он Нарасиму.

- В некотором смысле... - улыбнулся Нарасима.

- Арестуйте его! – скомандовал Танака своим подчиненным.

И хотя директор Масада пробовал протестовать, а Нобуко пыталась остановить инспектора и приватно с ним переговорить, все было напрасно. Свирепый Танака самолично сопровождал бледного как полотно Нарасиму в полицейский участок. Директор Масада отправился следом выручать своего заместителя.

Минут через двадцать в комнате отдыха появился второй заместитель Масады Рютаро, которого Нобуко, несмотря на прошедшие годы, узнала сразу: с этим предварительным молодым человеком она когда-то училась в одном классе. Рютаро тоже сразу узнал свою однокашницу, они обнялись, немного поговорили. Вскоре Рютаро отвлекся на длительный телефонный разговор, а Нобуко отправилась осматривать этаж. Стены и потолок совсем недавно были перекрашены.

«Всего один кабинет на этаже. Вероятно, Тагути-сан любит уединение. Кабинеты заместителей этажом ниже. А это что? – Нобуко приоткрыла одинокую дверь, расположенную у самого входа на этаж. – Что-то вроде кладовой. Понятно, здесь хранится ремонтный инвентарь: побелка, краска, кисти. Вообще-то на пол могли бы хоть бумаги постелить. Входить не буду!» Нобуко еще раз оглядела помещение, закрыла дверь и вернулась в комнату отдыха. Рютаро как раз заканчивал разговор.

Тем временем полицейские расспросили всех служащих и составили протокол. Нобуко хотела отправиться в полицейский участок, чтобы переговорить с инспектором Танакой, но ее остановил Рютаро.

- Может быть, пообедаем вместе, я знаю один неплохой ресторан, здесь, неподалеку, - предложил молодой человек.

- Ну, что ж, если это не займет много времени, - согласилась Нобуко, - только сделаю один телефонный звонок.

Вначале, за аперитивом, поговорили о том о сем, вспомнили школу, посмеялись. Но разговор неизбежно привел к утреннему происшествию.

- Кто бы мог подумать, что Нарасима вор! – сказал Рю. – Я знал его только с лучшей стороны.

- Честно говоря, я сомневаюсь в виновности Нарасимы. Этот номер с альпинистским крюком меня совсем не убеждает. Выходит, что вор пробрался ночью в соседнее здание-близнец, чтобы потом, рискуя жизнью, на высоте ста десяти этажей, по веревке перебраться в здание «Панашивы»...

- Интересно. И что ты хочешь этим сказать?

- Все было проще: вор остался в здании корпорации. Но ему нужно было где-то переждать, пока уйдет трудолюбивый Масада.

- Да, поиск истины – процесс кропотливый, но иначе не узнаешь, кто так неловко взломал дверь, - сказал Рю.

- Кстати, я нашла место, где скрывался вор. Это комнатка рядом со входом на этаж директора – грязнущая! – Нобуко рассмеялась. Ее визави, наоборот, казался смущенным.

Подозвав официанта, Рютаро заказал суши, но вскоре посмотрел на часы – «бизнес есть бизнес!» - и, извинившись перед Нобуко, покинул ресторан.

Нобуко достала мобильный телефон, позвонила инспектору Танаке и железным голосом произнесла:

- Теперь во все глаза следите за клиентом. Рютаро Ямаи необходимо арестовать и доставить в полицейский участок. Перед Нарасимой извинитесь и выпустите немедленно на свободу.

3. Кем является Нобуки Тая-ма?

4. Охарактеризуйте следователя, основываясь на материал текста.

5. Разыграйте текст по ролям: проведите допрос с Тагути Масада, Нарасима, Рютаро. Составьте соответствующий процессуальный документ.

6. Составьте план к тексту.

7. Ответьте, в качестве кого может быть привлечен первый заместитель Нарасима в уголовном деле? Как будет называться соответствующий документ?

8. Скажите, какие процессуальные документы можно еще составить по содержанию текста.

9. Составьте процессуальный документ в соответствии с содержанием текста.

10. Обсудите: *Чем Рютаро выдал себя и почему следователя не убедил номер с альпинистским крюком?*

ГОРИ-ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!

Задания

1. Прочитайте текст.

2. Объясните значение понятия «бороться с горькой за двоих», «достиг своего апогея», «подпустить красного петуха», «пустить по ветру».

3. Определите с помощью толкового словаря значения слов: *угроза*, *уголовник*.

Откуда пошла вражда между соседями – семьей Ивановых Степаном Васильевым, сказать нетрудно: с того самого момента, когда Юрий Иванов год назад бросил пить, закодировался и стал местным бизнесменом. Его бывший друг и собутыльник Степан Васильев пить не бросил, а наоборот, фигурально выражаясь, подхватил выпавший из рук соседа стакан, решив, что теперь ему надобно бороться с горькой за двоих.

Неделю назад межсоседский конфликт достиг своего апогея. Напившись, Васильев в ночи перелез через забор и, до смерти напугав соседскую сторожевую овчарку, собрал с грядок весь ивановский урожай огурцов – на закуску. Проснувшийся Иванов сразу оценил степень наглости бывшего друга. В руках у него появился черенок от лопаты. Краденые огурцы посыпались на землю. В руках у Васильева возникла выдернутая из забора дубина. В итоге этой битвы у Иванова была пробита голова, а Васильев отделался сломанной правой рукой.

- Ну, я тебе, красного петуха подпущу! – хватаясь за сломанную руку, прокричал Васильев.

- А я тебя, за решетку упрячу! – держась за разбитую голову, ответил Иванов.

... Не успел майор анютин прийти на работу, как у него в кабинете раздался телефонный звонок. Звонил со своего мобильного предприниматель Иванов Юрий, настойчиво просил оградить его от бандита и поджигателя Васильева Степана.

- Ты, Иван Иванович, власть, вот и принимай меры! Нету больше спасу жить рядом с уголовником. Эдак он нас однажды всех по ветру пустит! – по-бабски охая, голосил в трубку Иванов.

- Разберемся, - ответил невозмутимый майор.

Трясаясь в старом милицейском «уазике», Иван Иванович Анютин прокручивал в голове эту скучную деревенскую историю. Его помощник Леша сонно глядя на дорогу, крутил баранку. Когда еще только подъезжали к месту, Анютин увидел сизый дымок, вьющийся над вотчиной Ивановых. Само семейство в полном составе сидело на крыльце своего дома и, вытянув шеи, смотрело на дорогу. Голова отца семейства была аккуратно перевязана.

- Ну, здравствуй, Юрий Константинович, - Анютин протянул Иванову руку.

- Приветствую, Иван Иванович. Вот, полюбуйся, - Иванов кивнул на стоявший в отдалении сарай. Вернее, на то, что от него осталось: пара изрядно обогревших досок, угли и пепел.

Анютин подошел к самому пепелищу. Среди головешек в золе валялись металлические части граблей, лопат, кос, лежал обгоревший остов старого велосипеда.

- Сдержал, гад, свою угрозу! – сказала жена Иванова, Тамара. – Подпустил нам красного петуха!

- Пройдемте в дом, поговорим по существу, - предложил Анютин.

В сенях Леша, рассказывавший дочке Ивановых какую-то небылицу, неловко размахивая руками, задел большой кусок брезента, который, упав на пол, обнажил стоявшую рядом технику: газонокосилку, бензопилу, электрорубанок и мопед.

-Что, Константиныч, ковры свои персидские дома стрижешь? – кивнув на газонокосилку, усмехнулся Анютин.

- Чтоб не проржавела. Дожди нынче, - отозвался Иванов.

Сели на кухне.

- Ладно, рассказывай, что да как – сказал майор.

- Вышел я ночью по нужде на крыльцо, гляжу – сарай мой горит. Глянул по сторонам: Васильев через забор к себе перелезает. Ну, я пока туда-сюда, пока воды из бочки набрал, сарай-то и сгорел весь.

- Хорошо хоть только сарай наш старый, - вмешалась в разговор Тамара. – А то бы алкоголик проклятый и нас не пожалел, спалил бы сонных. Небось, дом с сараем перепутал, сарай-то к нему ближе...

- Хм, фактически! – Анютин сдвинул фуражку на затылок и подкрутил усы. – Пойдем-ка, Алексей, в гости к соседу зайдем.

- Ага, зайдите! Я для надежности его ломом запер, чтоб не убежал, - сказал Иванов.

Милиционеры вышли на крыльцо. Рядом с домом Ивановых лежали свежие строительные доски, грубо обработанный брус. Анютин и Леша пошли в сторону соседского забора.

- Да, видать, Константиныч всерьез с выпивкой завязал. А какой выпивоха был...

- Погоди-ка, - оборвал его майор и присел на корточки. – Смотри сюда.

Анютин взял из травы большую охотничью спичку.

- А вон вторая, - сказал Леша, подойдя к самому забору. – И тряпка. Керосином пахнет.

... Когда Анютин с Лешей освободили дверь убогой Васильевской избы от лома, на них дохнуло страшным перегаром. На полу в сенях лежал пьяный Васильев и громко храпел. Рядом с ним валялись грязные брюки. Анютин взял их, похлопал по карманам. Левый был пустым, а в правом что-то загремело.

- Я так и думал, сказал Анютин и достал из кармана большой коробок охотничьих спичек и еще один кусок провонявшей керосином тряпки. – Погляди-ка, Леш, что у него там во флягах.

Анютин вслед за Лешей вышел на крыльцо. День был ясным.

- Солярка! – крикнул Леша, заглянув в металлическую флягу.

- Ну да, Степан же тракторист, - сам себе сказал Анютин. – Пошли к Ивановым.

- А поджигателя арестовать? Или пусть проспится? – не понял Леша.

- Пусть дальше спит, - сказал майор.

Завидев Анютин и Лешу, Тамара Иванова стала звать и к чаю.

- А сухарей-то к чаю, Тамара Петровна, засушила? – спросил, улыбаясь, Анютин. Но, переведя взгляд на Юрия Иванова, строго сказал: - Собирайся, Константиныч, с нами поедешь.

Раскрыв рот, Иванов безвольно опустил на крыльцо.

4. Ответьте, в качестве кого может быть привлечен Иванов в уголовном деле? Как будет называться соответствующий документ?

5. Ситуация: проведите допрос Иванова, составьте соответствующий процессуальный документ.

6. Перескажите текст от третьего лица.

7. Составьте план к тексту.

8. Скажите, какие процессуальные документы можно составить по содержанию текста.

9. Составьте процессуальный документ в соответствии с содержанием текста.

10. Обсудите: *На основании каких фактов Анютин решил, что поджигателем является не Васильев, а сам хозяин сарая – Иванов?*

Основные понятия

Типовое содержание документа: по содержанию информации различаются **документы-решения**, (постановление, определение, обвинительное заключение, приговор, судебное решение);

документы-протоколы (протокол различных видов: показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, осмотра, обыска, выемки, экспертизы и т.д.) и иные документы.

Виды информации, содержащейся в документе:

событийная информация – описание фактических событий, обстоятельств дела;

констатирующая информация – перечень имен, предметов или явлений, констатация определенных фактов;

предписывающая информация – указание на то, что необходимо выполнить какие-либо действия).

Реквизит - это обязательный информационный элемент документа, строго закрепленный за определенным местом на бланке, листе. Наименование, дата, регистрационный номер, сведения о составителе и т.д. постоянно располагаются в одном и том же месте - первые три в верхней части, последний - в нижней части листа после подписей.

Число реквизитов бывает различным и зависит от вида и содержания документов.

Композиционное членение документа (части, предусмотренные законом или выделенные логически, а также стандартные смысловые отрезки, несущие важную правовую информацию).

Способы передачи информации – языковые средства, с помощью которых точно выражен необходимый правовой смысл текста (определенный и закрепленный порядок слов, употребление тех или иных оттенков грамматического значения, стандартизированные формы различных частей речи и т.д.).

Словарь

авангардный	ilgʻor, boshqalardan oldi yuruvchi
алиби	alibi; aybsizlikni bildiruvchi holat; jinoyat sodir boʻlgan vaqt gumon qilingan shaxsning boshqa joyda boʻlishi
аперитив	ishtaha ochuvchi kuchli boʻlmagan spirtli ichimlik
беспокоить	bezovta qilmoq
взломщик	qulfbuzar oʻgʻri
виновный	aybdor
ворваться	bostirib kirmoq
вскрыть	ochmoq, yormoq
гастролеры	maʼlum bir joyga boshqa hududdan kelib, jinoyat sodir etuvchi shaxslar (asosan ayollar)
деталь	qism, tafsilot
довод	dalil, isbot, asos; bahona, vaj
догадаться	fahmlamoq, payqamoq
запираться	ichidan zanjirlab (berkitib, qulflab) olmoq
заподозрить	shubhalanmoq (gumon qila boshlamoq)
исполнение	ijro etish, bajarish
импровизация	tayyorgarliksiz (birdan) biron narsa yaratish
швейцар	shveysar (Fransiyada)
мантра	Sanskrit antologiyasidagi duo
медвежатник	seyflarni ochish boʻyicha usta (jinoyatchilar guruhida qoʻllaniladigan jargon)
мокрушник	qotil (jinoyatchilar guruhida qoʻllaniladigan jargon)
наперебой	bir-biridan oʻzib (qolishmay)
неотесанный	1. Randalanmagan. 2. Dagʻal, qoʻpol, tarbiya koʻrmagan
обнаружить	topmoq, koʻrmoq, payqamoq
обойти	aylanib chiqmoq, aylanib koʻrib chiqmoq
обследовать	tekshirmoq, taftish qilmoq, koʻzdan kechirmoq
окраина	chet, chekka, chekka joy
опознать	tanimoq, tanib olmoq
орудие	qurol, asbob, aslaha
осмотреть	koʻrib chiqmoq, koʻzdan kechirmoq
основание	asos, poydevor, sabab, dalil
отпечатки	iz, tamgʻa
подозрение	shubha, gumon, taxmin
подручный	hamisha qoʻl ostida (yonida) boʻladigan, doim kerak

подтвердить	boʻladigan
покровитель	tasdiqlamoq
посадка	homiya
пособничество	ekish, oʻtirish, qoʻndirish
похищение	sheriklik, hamkorlik (nomaqbul qilmishlarda)
предсмертный	oʻgʻirlik, oʻgʻirlab ketish
предъявить	oʻlim oldidan, oʻlim oldi
преступление	koʻrsatmoq, taqdim qilmoq, arz qilmoq
принять (меры)	jinoiat
приступить	qabul qilmoq, koʻrmoq (chora)
происшествие	kirishmoq, boshlamoq
проникнуть	voqea, hodisa, mojaro
пырнуть	kirmoq, ichkariga kirmoq, yashirincha oʻtmoq
расследование	sanchimoq (oʻtkir asbob bilan)
распутывание	tekshirish, tergov qilish
самоубийство	yechish, boʻshatish, oydinlashtirish
свидетель	oʻz joniga qasd qilish
скептически	guvoh, shohid
скорбеть	ishonmovchilik, shubha bilan, skeptiklarcha
слыть	qaygʻurmoq
снасти	sanalmoq, hisoblanmoq
совершить	aslaha-anjom
составлять	bajarmoq, sodir etmoq
стоически	tuzmoq, yozmoq
труп	matonatli, sabotli, bardoshli, mardonavor
уволочь	oʻlik, murda, jasad
улика	tortib, sudrab olib ketmoq
уличить	dalil, isbot
усопший	aybni ochmoq, fosh qilmoq, jinoyat ustida tutib olmoq
устройство	oʻlgan, marhum
	qurilish, tuzum, mexanizm, moslama, qurilma

Словник наиболее частотных конструкций, употребляющихся в постановлениях

Конструкции с деепричастием с зависимым словом

рассмотрев	(что?)	материалы, уголовное дело
находясь	(где?)	в квартире, около кафе, возле дома, на лестнице, на рынке
руководствуясь	(чем?)	статьями УПК РУз
являясь	(кем?)	несовершеннолетним
завладев	(чем?)	личным имуществом
причинив	(что? кому?)	значительный ущерб гражданину
вступив	(во что? с кем?)	в предварительный сговор с лицом
не работая	(где?)	нигде
ведя	(что?)	паразитический образ жизни
не встав	(куда? на что?)	на путь исправления
предъявив	(что?)	обвинение
похитив	(что?)	имущество
злоупотребив	(чем?)	доверием

Глагольные конструкции с зависимым словом

возбудить	(что?)	уголовное дело
поручить	(что? кому?)	производство по уголовному делу старшему следователю
установить	(что?)	
нанести	(что? чем?)	удар остро-режущим предметом
скончаться	где?	на месте совершения преступления
подозреваться	в чем?	в совершении преступления
постановить	(что?)	
причинить	(что? кому?)	материальный ущерб гражданке
усматриваться	(что? в чем?)	признаки преступления в действиях
привлечь	кого? к чему? в	гражданку к участию в уголовном

	чем? в качестве кого?	деле в качестве подозреваемой
проникнуть	(куда?)	в квартиру
похитить	(что?)	магнитофон, облигации
	(откуда?)	из сумки
скрыться	(откуда?)	с места совершения преступления
совершить	(что?)	преступление
объявить	(что? кому?)	данное постановление гражданину
разъяснить	(что?)	права и обязанности
направить	(что? кому?)	копию прокурору района
нанести	(кому? что?)	гражданке материальный ущерб
задержать	(как?)	в порядке статьи УПК РУз
поместить	(куда?)	в ИВС ГУВД г. Ташкента
напасть	(на кого?)	на сторожа
принять	(что? к чему?)	возбужденное уголовное дело к своему производству
получить	(что?)	телесные повреждения, образцы отпечатков пальцев
уклоняться	(от чего?)	от прохождения срочной или альтернативной воинской службы
произвести	(что? где? кого? чего?)	принудительный привод, обыск в квартире, осмотр места происшествия
назначить	(что?)	судебно-медицинскую экспертизу, судебно- наркологическую экспертизу, дактилоскопическую, биологическую экспертизу
избрать	(что?)	меру пресечения

**Страдательные причастия в составе именного сказуемого с
зависимым словом**

был обнаружен	(что?)	труп
было возбуждено	(что?)	уголовное дело
был задержан	(кто?)	гражданин

были изъяты	(что?)	одежда с пятнами крови, самодельный нож, аудиомagnetофон, телевизор
объявлено	(что? кому?)	настоящее постановление
разъяснены	(что?)	права и обязанности подозреваемого
была сохранена	(что?)	жизнь
были нанесены	(что?)	телесные повреждения
был	(с чем? куда?)	с телесными повреждениями в стоматологическое отделение
госпитализирован		
был уведомлен	(чем? о чем?)	повестками о явке
был привлечен	(к чему?)	к административной ответственности
была осуждена	(кем? чем?)	районным судом
был приговорен	(к чему?)	к 3 годам лишения свободы
был вызван	(куда?)	в прокуратуру
было	(что?)	обвинение в совершении
предъявлено		преступления
были опознаны	(кем?)	потерпевшим

Устойчивые выражения

ведя	что?	паразитический образ жизни
встать	куда? на что?	на путь совершения особо тяжкого преступления
согласно	(чему?)	справке
принимая во внимание	(что?)	тяжесть и общественную опасность совершенного преступления
на основании	(чего?)	изложенного, заявления
по адресу	(какому?)	квартира № 3, дома № 3, массива Юнусабад-10 Юнусабадского района г. Ташкент
в отношении	(кого?)	гражданина
по факту	(чего? какому?)	убийства, кражи, обнаружения и изъятия наркотического средства, смерти
путем	(каким?)	обмана и злоупотребления

участие	в	(кого?)	доверием, взлома входной двери, открытого хищения
качестве			свидетеля, потерпевшего, обвиняемого, подозреваемого
объявить		(что?)	под роспись
учитывая		(что?)	изложенное
на почве		(чего?)	возникшей ссоры
будучи		(каким?)	в нетрезвом состоянии, осведомленным повестками, ранее неоднократно судим
по подозрению		(в чем?)	в совершении убийства, кражи

Предложно-именные конструкции с зависимыми словами

согласно		(чему?)	справке, заключению судебно-медицинской экспертизы, статье конституции
в ходе		(чего?)	возникшей ссоры, проведения оперативно-розыскных мероприятий, личного досмотра, проверки рынка, дознания
с целью		(чего? какой)	умышленного убийства, завладения личным имуществом, открытого хищения, разбоя, нанесения телесных повреждений, уклониться от военной службы
в целях		(чего?)	пресечения попыток уклонения от следствия и суда
в результате		(чего?)	нанесения удара
в виде		(чего?)	проникающего колото-резаного ранения
в соответствии		(с чем?)	с уголовно-процессуальным законом
в течение		(чего?)	времени
в отношении		(кого?)	гражданина
в следствие		(чего?)	острой сердечной недостаточности

Словник наиболее частотных конструкций, употребляющихся в протоколах

Глагольные конструкции

Допросить- допрашивать качестве	в	(кого?)	потерпевшего(ей), обвиняемого(ой)
дать-давать		(что?)	показания
задержать- задерживать		(кого?)	уроженца, гражданина
произвести- производить		(что? кого?)	личный обыск задержанного

Конструкции с причастиями

предупрежден(а)	(о чем? за что?)	об уголовной ответственности за лжесвидетельство
разъяснены	(что? кого? кому?)	права и обязанности обвиняемого понятым, обыскиваемому
ознакомлен направлено	(с чем?) (что? о чем? кому?)	с протоколом задержания сообщение о задержании прокурору
не обнаружено	(что?)	ничего
не изъято		ничего
прочитан	(как? что?)	вслух протокол

Устойчивые выражения

с соблюдением	(чего?)	требований статей УПК РУз
---------------	---------	---------------------------

Ответы к задачам, представленным в текстах

1. Мсье Дирак, как указывалось в тексте, любил ледовые скульптуры. Он принес в комнату кубы льда, встал на них и накинул петлю на шею. Спустя некоторое время лед растаял. Поэтому в комнате было так сыро.

2. Леди Свитсон и адвокат Макрегор не могли слушать по радио веселую джазовую музыку. В этот день в Англии был объявлен национальный траур, следовательно, все увеселительные передачи отменили.

3. С момента убийства прошло почти три часа. Если бы вода в чайнике все это время кипела, окно в кухне неизбежно бы запотело. А оно, как заметил участковый Анютин, было абсолютно прозрачным.

4. Когда служанка зажгла благовония, вор в сейфе стал чихать, чем себя и выдал. Второй вопрос детектива сложнее: здесь кроется юридический казус. Капитан Плимут отправился за ордером на обыск, ведь ордер на арест вора не давал ему права вскрыть сейф, то есть обыскивать имущество раджи.

5. Вором оказался профессор консерватории Генрих Лемке. На сейфе, из которого пропали деньги, помимо пыли и паутины, обнаружены следы мела. В карточной игре мел не использовался – граф записывал результаты карандашом. В общем разговоре Лемке сказал, что весь день в консерватории рисовал студентам на доске ноты квартетов Гайдна, из чего был сделан вывод, что у профессора на руках остался мел.

6. Если бы крюк забросили с соседнего здания, осколки разбитого стекла лежали бы на полу. Поскольку их не было, стекло разбили изнутри.

В беседе Рютаро обмолвился: дверь «так неловко взломана». Поскольку на этаже были только полицейские и директор, кроме них знать о том, что дверь взломана, мог только вор. Кроме того, Нобуко нашла «грязную» комнату, а разглядеть следы побелки на подошвах вора не составляло труда.

7. Анютин обратил внимание на следующие странные вещи: вся ценная бытовая техника (бензопила, газонокосилка, мопед и т.п.) хранилась в доме, а в сарае сгорела только рухлядь. Иванов сказал, что перенес технику из-за дождей, но в последнюю неделю никаких дождей не было. Также Ивановым были заготовлены стройматериалы для нового

сарая, поэтому он мог легко расстаться со старым. Вместо солярки, которая находилась в бидонах Васильева, поджигатель использовал керосин. Спички были обнаружены Анютиным в правом кармане брюк, а из текста известно, что у Васильева была сломана и загипсована правая рука, вследствие чего ему крайне неудобно было пользоваться правым карманом. Сопоставив все факты и учитывая вражду между соседями, майор сделал вывод, что улики Васильеву подброшены не кем иным, как Ивановым.

Приложение № 5.

Задачи для самостоятельного составления процессуальных документов

Вариант 1.

В ходе допроса свидетель рассказал, что, возвращаясь с вечерней смены, на конечной остановке трамвая он увидел, как какой-то человек набросился на идущего впереди мужчину, а когда тот упал, побежал, пытаясь скрыться. Свидетель подбежал к лежащему мужчине и обнаружил, что тот ранен. Тогда он догнал преступника, скрутил ему руки и привел в милицию.

Задание: Зафиксируйте рассказ лица в протоколе допроса в качестве свидетеля.

Вариант 2.

Гр. Рузиев употреблял со своим знакомым Обидовым алкогольные напитки, после чего в ходе возникшей драки с последним, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ударов по голове Обидова, причинив ему телесные повреждения средней тяжести. На допросе в качестве обвиняемого Рузиев указал, что драка завязалась из-за того, что Обидов нецензурно выразился в его адрес, в то время как Обидов утверждал, что нецензурно выразился Рузиев про него и его членов семьи.

Задание: Зафиксируйте рассказ Рузиева в протоколе допроса в качестве обвиняемого.

Вариант 3.

Гражданка Ж. Гаффарова обратилась в правоохранительные органы с заявлением об угоне её автомобиля. В ходе следственных действий выяснилось, что гражданин Д. Мансуров 27 декабря 2012 года, около гостиницы «Само» угнал автомашину марки «Нексия» с государственным номером 01 Е 221 ОА, принадлежащую Ж. Гаффаровой. В результате проведенных оперативных действий машина, угнанная Д. Мансуровым найдена в безнадзорном состоянии в его домашнем дворе. По данному случаю в отношении Д. Мансурова возбуждено уголовное дело на основании ч.1 ст.267 Уголовного кодекса РУз.

Задание: Зафиксируйте рассказ Ж. Гаффаровой в протоколе допроса в качестве потерпевшей.

Вариант 4.

У гражданки А. Сидоровой были украдены из квартиры ценные вещи: ювелирные изделия (серьги - в количестве 1 пары и кольца - в количестве 2 штуки) и облигации в количестве 40 штук. По горячим следам был найден подозреваемый, им оказался гражданин Тошматов Зоир Отабек угли, 1975 года рождения, уроженец города Янгиюль. В результате оперативных работ в квартире проживания подозреваемого по адресу: г. Ташкент, улица Чопонота, дом 13, квартира 7, были обнаружены ювелирные изделия и облигации, принадлежащие гражданке А. Сидоровой.

Задание: Зафиксируйте показания Тошматова З.О в протоколе допроса в качестве подозреваемого.

Вариант 5.

27 декабря 2021 года Казаков В.Н. около 17.00 часов, находясь у себя дома по адресу: г. Ташкент, ул. Новза, дом 1, кв. 14, в ходе ссоры, возникшей на почве употребления спиртного, умышленно стал избивать Фролова А.И. ногами и руками по различным частям тела тем самым, причинив его здоровью тяжкий вред в виде множественных ран и ссадин. От полученных повреждений Фролов А.И. скончался ночью на месте происшествия.

Задание: Составьте протокол допроса в качестве обвиняемого Казакова В.Н.

Вариант 6.

Бояркин, решивший ограбить магазин, предложил Добрынину принять в этом участие или подыскать сообщников. Добрынин познакомил в своей квартире Бояркина и Жарикова. Бояркин и Жариков подошли к закрытому на обеденный перерыв магазину и, обманув продавцов, вошли внутрь. Угрожая продавцам макетом пистолета, Бояркин и Жариков потребовали выдать им дневную выручку. Но с помощью граждан преступники были задержаны.

Задание: Составьте протокол допроса в качестве свидетелей происшествия.

Вариант 7.

13 октября 2021 года, примерно в 12 часов 00 минут, Петров Владимир Николаевич, 1962 года рождения, находясь у себя дома по адресу: город Ташкент, Яшнабадский район, улица С. Машхадий, дом № 60, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры, с целью умышленного убийства стал наносить удары руками и ногами в область тела своей сожительницы Мичуриной Ирины Александровны, 1966 года рождения, а также нанес удар ножом в область сердца. От полученных телесных повреждений Мичурина И.А. скончалась на месте.

Задание: Составьте проект постановления о возбуждении уголовного дела (допускается использование вымышленных данных о следователе и другой необходимой информации).

Вариант 8.

24 марта 2007 года, примерно в 22 часа 30 минут, при проведении оперативных мероприятий «Ночь» по улице Измайлова в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента, сотрудником ОПС Мирзо-Улугбекского РУВД города Ташкента лейтенантом Абдуллаевым Ж.К. было установлено, что Шишлов Юрий Александрович, 04.10.1963 года рождения, будучи мусоросборщиком мусороуборочного пункта №24, из корыстных побуждений, с целью наживы, предоставил комнату мусороуборочного пункта №24, расположенного возле дома №17 на ул. Измайлова в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкента, гражданину Мавлонову С.А. для незаконного хранения наркотических средств и за оказанную услугу получил от Мавлонова С.А. денежное вознаграждение в размере двух миллионов сум. В присутствии понятых указанные деньги в размере двух миллионов сум сотрудниками правоохранительных органов были изъяты у Шишлова Ю.А. и приобщены к материалам дела.

Задание: Составьте проект постановления о возбуждении уголовного дела (допускается использование вымышленных данных о следователе и другой необходимой информации).

Вариант 9.

13 сентября 2021 года, примерно в 06 часов 30 минут, в лифте подъезда №2, дома №13, расположенного на улице Весна Мирабадского

района, был обнаружен труп Петровой Клавдии Васильевны, 1985 года рождения, с признаками насильственной смерти.

Задание: Составьте проект постановления о возбуждении уголовного дела (допускается использование вымышленных данных о следователе и другой необходимой информации).

Вариант 10.

10 января 2021 года, примерно в 17 часов 00 минут, двое неизвестных лиц путем взлома входной двери тайно проникли в квартиру гр. Сидорова И.П., проживающего по адресу: г. Ташкент, ул. Танкистов, дом №68, кв.14, откуда похитили телевизор «Самсунг» стоимостью пять миллионов сум, ноутбук марки «Asus», стоимостью 6 миллионов сум.

Задание: Составьте проект постановления о возбуждении уголовного дела (допускается использование вымышленных данных о следователе и другой необходимой информации).

Вариант 11.

16 февраля 2021 года, примерно в 21 часов 30 минут, Евлин В.З., находясь в нетрезвом состоянии в своей квартире по адресу: г. Ташкент, Юнусабадский район, м-в Юнусабад, дом №10, кв. 6, на почве возникшей ссоры с Ишанкуловой И.М., умышленно причинил ей телесные повреждения в виде ЗЧМТ с сотрясением головного мозга, закрытый перелом нижней стенки правой глазной орбиты, с которыми она была госпитализирована в клинику неотложной скорой помощи г. Ташкента.

Задание: Составьте проект постановления о возбуждении уголовного дела (допускается использование вымышленных данных о следователе и другой необходимой информации).

Вариант 12.

9 апреля 2021 года, примерно в 01 часов 00 минут, на крайней стороне кафе «Женька», расположенного на ул. Х. Бойко Бектемирского района, на массиве «Водник» гражданин Магьякан Амборцум Рафикович нанес телесные повреждения гражданину Бражникову Константину Николаевичу по лицу на почве ссоры, возникшей между. В результате

удара Бражников получил лицевую травму и был госпитализирован в стоматологическое отделение ТашМИ-1.

Задание: Составьте проект постановления о возбуждении уголовного дела (допускается использование вымышленных данных о следователе и другой необходимой информации).

Список использованной литературы

1. Акишина А.А., Каган О.Е. Учимся учить. Для преподавателя русского языка как иностранного. 5-е издание, исправленное и дополненное. - М., 2005. – С. 255.
2. Бабалова Л.Л. Сложное предложение в преподавании русского языка как иностранного. - М.: Русский язык, 1983. – С. 127.
3. Бердиева М.А. Формирование профессиональной компетенции студентов-юристов средствами русского языка (на материале устной речи): Автореф. дисс. ... к. педагог.наук. – Т., 2009. – С. 28.
4. Воинова М.Г. Культура речи юриста (учебник для студентов юридических вузов). - Т., 2003. - С.51.
5. Вопросы стилистики: устная и письменная формы речи. - Саратов, 1989.
6. Выготский Л. С. Мышление и речь. Изд. 5, испр. — М.: Лабиринт, 1999. — С. 352. Онлайн библиотека <http://www.koob.ru>
7. Голев Н.Д. Юридический аспект языка в лингвистическом освещении// Юрислингвистика-1. Проблемы перспективы. - Барнаул, 1999. <http://www.portalus.ru/modules/linguistics/> Юрислингвистика-1.
8. Губаева Т.В. Практический курс русского языка для юристов. – Казань, Университет, 1986. – С. 227.
9. Дюженко Г.А. Документальная лингвистика. - М., 1975.
10. Ивакина Н.Н. Совмещение элементов научной и официально-деловой речи в синтаксисе юридического документа. — Язык и стиль научного изложения: Лингвистические исследования. – М., 1983.
11. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста. Учебное пособие. М., Бек, 1997.
12. Киссен И.А. Курс сопоставительной грамматики русского и узбекского языка. - Т., Ўқитувчи, 1975.
13. Китайгородская Г.А. Методические основы интенсификации обучения иностранному языку. М., МГУ, 1986
14. Кобликов А.С. Юридическая этика. Учебник для вузов. 2-е издание, измененное. - М.: Норма, 2004. - С.146-148.
15. Кожин М.Н. Стилистика русского языка. - М.: Просвещение, 1983.-

С.7.

16. Королева Т.В. Обучение студентов юридических специальностей продуцированию уголовно-процессуальных текстов. Автореферат. Москва, 2007.
17. Костомаров В.Г., Митрофанова О.Д. Методическое руководство для преподавателей русского языка иностранцам. Издание 3-е, переработанное и дополненное. М., «Русский язык», 1984. С.129.
18. Коцарь Э.Б. К вопросу о поэтапном контроле сформированности навыков письменной речи // Русский язык для студентов-иностранцев. Сборник методических статей. – М.: Русский язык, 1984. – С. 114-118.
19. Культура русской речи. Учебник для вузов. Отв.ред. Л.К.Граудина,
20. Кыркунова Л.Г. Официально-деловые тексты в аспекте функционально-смысловых типов речи. Автореферат. Пермь, 2007.
21. Лapidус Б.А. Типология упражнений: дискуссия продолжается. - С.24
22. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке. - М.: Высшая школа, 1974. – С.158.
23. Лобанова Н.А., Слесарева И.И. Учебник русского языка для иностранных студентов-филологов. Систематизирующий курс (4-5 годы обучения). Изд. 3-е, исправленное. Под. ред. В.Г. Гака. М.: Русский язык, 1988.
24. Мамбетова А.А. Учебный комплекс по русскому языку в системе средств обучения студентов нерусских групп вузов: Автореф. дисс. ... к. педагог.наук. – Т., 2009. – 27 с.
25. Методика. Под редакцией А.А.Леонтьева. - М.: Русский язык, 1988. - С. 142-178.
26. Методика зарубежному преподавателю русского языка. - М.: Русский язык, 1982. – С. 110.
27. Михеева Т.Б. Обучение студентов-узбеков письму коммерческих документов на русском языке: Автореф. дисс. ... к.педагог.наук - Т., 1993. – 25.
28. Мотина Е.И.. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. - М., 1983.
29. Нгуен Тхи Бик Лан. Лингвостилистические особенности русской

коммерческой корреспонденции: Автореф. дисс. ... к.филол. наук - М., 2006

30. Иностранные языки в высшей школе. Выпуск 14. - М.: Высшая школа, 1979. С.151.
31. Обучение чтению и развитие навыков устной и письменной речи. Учебное пособие. - М.: Изд-во Университета дружбы народов, 1987.
32. Обучение письменной речи: конспектирование, реферирование, аннотирование, оформление научной (текстовой) работы. Методическое пособие. – Т.: НУУз, 2006.
33. Пассов Е.И. Основы коммуникативно-методического обучения иностранному языку. - М.: Русский язык, 1989.
34. Пассов Е.И. Учебное пособие по методике обучения иностранному языку. - Воронеж, ВГПИ, 1975.
35. Пассов Е.И. Основы методики обучения иностранным языкам. - М.: Русский язык, 1977. С. 213.
36. Язык закона (под ред. Пиголкина) М.: Мысль, 1986.
Поливанов Е.Д. Русская грамматика в сопоставлении с узбекским языком. - Т., 1933.
37. Практическая стилистика русского языка. Функциональные стили. Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 1982.
38. Процессуальные акты предварительного расследования. Примерные образцы. – М.: Юридическая литература, 1991.
39. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов. - М., 1988.
40. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. М.: Высшая школа, 1987.
41. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. – М.: Айрис-пресс, 2000.
42. Рознюк В.К. Психолингвистические принципы обучения иностранному языку. Киев, 1988.
43. Рожкова Г.И. Вопросы практической грамматики в преподавании русского языка как иностранного. (Спецкурс для слушателей ПК по специальности «Русский язык как неродной»). М.: Изд-во Московского Университета, 1978. С.59.
44. Рожкова Г.И. К лингвистическим основам методики преподавания

- русского языка иностранцам. Спецкурс для иностранных студентов-филологов. Издание 2-е, дополненное. М.: Изд-во Московского Университета, 1983. С.126.
45. Русский язык в профессиональной деятельности юриста. Казань: Изд-во Казанского университета, 1988.
 46. Русский язык и культура речи. Под ред. проф. В.И.Максимова. - М.: Гардарики, 2000. С.55.
 47. Русский язык как иностранный. Методика обучения русскому языку. -М.: Владос, 2004. С.269.
 48. Салистра И.Д. Очерки методов обучения иностранным языкам. Система упражнений и система занятий. - М.: Высшая школа, 1966. С. 251.
 49. Сиротинина О.Б. Лекции по синтаксису русского языка. - М.: Высшая школа, 1980. С. 143.
 50. Скалкин В.Л. Основы обучения устной иноязычной речи. - М.: Русский язык, 1981. С. 247.
 51. Сорокина-Ранеева Л.Г., Федотова З.А. Обучение чтению и развитие навыков устной и письменной речи. Учебное пособие. - М.: Изд-во Университета дружбы народов, 1987. С. 215.
 52. Стилистика русского языка. Под редакцией Н.М. Шанского. 2-е издание, доработанное. – Ленинград: Просвещение, 1989. – С. 169–175.
 53. Трусов А.И., Смыслов В.И. Практикум по советскому уголовному процессу. Проблемные задачи и методические указания к их решению. - М.: Высшая школа, 1976. - С.21.
 54. Тухватуллина Л.А. Некоторые виды работ по обучению языку процессуальных документов (из опыта работы). Вопросы русского языка. - Сб.научных трудов - № 675. - Т., 1981. - С.78.
 55. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. – Т., Министерство юстиции Республики Узбекистан, 2001.
 56. Уголовный процесс. Под общ.ред. Е.Н.Никифоровой. - Т., 2000. - С.11.
 57. Функциональные типы русской речи. - М.: Высшая школа, 1982.
 58. Усмонова М., Азларов Э., Шарипов Г. Ўзбек тили. Университетлар ва педагогика институтларининг рус группалари учун қўлланма. - Т.:

Ўқитувчи.

59. Юлдашев Р. Изучаем узбекский язык. Пособие для курсов по изучению узбекского языка. Часть 1. - Т.: Ўқитувчи, 1992.
60. Чашина Е.А. Речевой этикет деловых текстов Московского государства. С.13-14.
61. Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. - М., 1957. - С. 119.
62. Якубова Х.Я. Практикум по сопоставительной типологии с узбекским языком. - Т.: Ўқитувчи, 1986.

Словари:

63. Русско-узбекский словарь. В двух томах. Главная редакция Узбекской Советской энциклопедии. - Т., 1983.
64. Русча-ўзбекча юридик атамалар луғати. Масъул маҳаррир профессор Саидов А.Х. - Т.: Адолат, 2002.
65. Толковый словарь узбекского языка. В двух томах. Под ред. З.М.Магфурова. - М.: Русский язык, 1981.
66. Узбекско-русский словарь. Под ред. С.Ф.Акобирова и Г.Н.Михайлова. Главная редакция Узбекской Советской энциклопедии. - Т., 1988.

Интернет-ресурсы

67. <http://www.textologia.ru/russkiy/stilistika/stili-rechi/oficialno-delovoy-stil/769/?q=463&n=769>
68. <http://www.fio.ru/pravila/leksika/leksika-ofitsialno-delovogo-stilya/>
69. <https://studfile.net/preview/3488362/page:2/>
70. https://bstudy.net/976965/pravo/yuridicheskoe_pismo_ponyatie_osobennosti
71. https://studme.org/31721/pravo/protsessualnye_dokumenty
72. http://www.consultant.ru/law/podborki/processualnyj_dokument_ponyatie/
73. <https://be5.biz/pravo/u004/10.html>
74. <https://research-journal.org/pedagogy/metodicheskie-sredstva-obucheniya-studentov-yuridicheskix-fakultetov-sozdaniyu-autentichnyx-tekstov-mezhdunarodnyx-dogovorov/>
75. <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-navykov-sostavleniya-i->

- [oformleniya-professionalnoy-dokumentatsii-v-podgotovke-spetsialistov](#)
76. <https://www.dissercat.com/content/obuchenie-studentov-yuridicheskikh-spetsialnostei-produtsirovaniyu-ugolovno-protssesualnykh->
77. http://www.academy-skrf.ru/edu/ur_inst/obr_prog_2014/proces_dok.pdf
78. [http://legalskills.ru/courses/prakticheskie-navyki-sozdaniya-protssesualnykh-dokumentov-pravila-effektivnogo-izlozheniya-pravovoy-/](http://legalskills.ru/courses/prakticheskie-navyki-sozdaniya-protssesualnykh-dokumentov-pravila-effektivnogo-izlozheniya-pravovoy-)

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка	3
РАЗДЕЛ I. Содержание процессуальных документов	4
Тема 1. Заявление	4
Тема 2. Подписка	5
Тема 3. Постановление	6
Тема 4. Представление	7
Тема 5. Протокол	8
Тема 6. Справка	9
Тема 7. Поручение	10
Тема 8. Обвинительное заключение	11
Тема 9. Приговор суда	12
РАЗДЕЛ II. Структура процессуальных документов.....	14
Тема 1. Документы-протоколы	14
Тема 2. Документы-решения	20
РАЗДЕЛ III. Обучение лексико-грамматическому материалу процессуальных документов.....	22
Тема 1. Протокол устного заявления	22
Тема 2. Постановление возбуждения уголовного дела	28
Тема 3. Постановление о принудительном приводе	34
Тема 4. Постановление о задержании. Протокол задержания подозреваемого	38
Тема 5. Постановление о привлечении к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого	44
Тема 6. Привлечение к участию в уголовном деле в качестве обвиняемого	48
Тема 7. Протокол допроса в качестве обвиняемого	52
Тема 8. Постановление об избрании меры пресечения	61
Тема 9. Протокол очной ставки	66
Тема 10. Постановление о производстве обыска	71
Тема 11. Протокол осмотра предметов	78
Тема 12. Постановление о признании вещественного	

доказательства	82
Тема 13. Постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы	86
Тема 13. Постановление о прекращении уголовного дела	90
РАЗДЕЛ IV. Составляем процессуальные документы	94
РАЗДЕЛ V. Тексты для самостоятельной работы	99
Происшествие в загородном доме	99
Убийство в ритме джаза	101
У смерти на крючке	105
Сокровище индийского раджи	107
Вор в благородном обществе	110
Японские городовые знают свое дело	113
Гори-гори ясно, чтобы не погасло!	117
<i>Приложение 1. (пояснения)</i>	<i>121</i>
<i>Приложение 2. (словарь)</i>	<i>122</i>
<i>Приложение 3. (словник частотных конструкций)</i>	<i>124</i>
<i>Приложение 4. (ответы к задачам)</i>	<i>129</i>
<i>Приложение 5. (задачи для самостоятельной работы)</i>	<i>131</i>
Список использованной литературы	136